Pesquisa

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA URBANA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Políticas públicas de agricultura urbana do estado de São Paulo [livro eletrônico] / [pesquisa e redação André Ruoppolo Biazoti, Pedro Souza Ferrão, Patricia Maissa Ferragoni da Cruz ; coordenação do projeto Victor H. Argentino de M. Vieira ; coordenação da pesquisa André Ruoppolo Biazoti] ; realização Instituto Pólis. -- São Paulo : Instituto Pólis, 2026.
PDF

Bibliografia.
ISBN 978-85-7561-104-3

1. Agricultura 2. Agroecologia 3. Pesquisas 4. Políticas públicas 5. São Paulo (Cidade) - Condições sociais I. Biazoti, André Ruoppolo. II. Ferrão, Pedro Souza. III. Cruz, Patricia Maissa Ferragoni da. IV. Vieira, Victor H. Argentino de M. V. Biazoti, André Ruoppolo. VI. Instituto Pólis.

26-342877.0 CDD-630

Índices para catálogo sistemático:

1. Agricultura 630

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

FICHA TÉCNICA

DIRETORIA EXECUTIVA
Cássia Gomes da Silva
Henrique Botelho Frota
Rodrigo faria G. Iacovini

COORDENAÇÃO DO PROJETO
Victor H. Argentino de M. Vieira

COORDENAÇÃO DA PESQUISA
André Ruoppolo Biazoti

REDAÇÃO E PESQUISA
André Ruoppolo Biazoti
Pedro Souza Ferrão
Patricia Maissa Ferragoni da Cruz (Projeto UrbVerde)

REVISÃO DE TEXTO
Laís Lage dos Santos
Victor H. Argentino de M. Vieira

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Maria Alice de Sá Queiroz

APOIO
Este trabalho foi possível graças ao apoio do Urban Movement Innovation Fund, um projeto patrocinado pela Rockefeller Philanthropy Advisors. Além disso, este projeto também teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 2023/10076-6, no âmbito do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas, intitulado "Urbverde: Políticas Públicas para Qualificação Territorial Orientada à Adaptação Climática e Redução das Desigualdades" e processo 2024/15476-5, intitulado "Promoção dos circuitos curtos agroalimentares: mapeamento das áreas intraurbanas estratégicas à agricultura com dados colaborativos e de observação da terra".

REALIZAÇÃO Instituto Pólis PARCERIA URBVERDE APOIO UM Fund FAPESP

SUMÁRIO

Resumo Executivo 06

Introdução 14

Metodologia 16

Resultados 24

- Análise geral das normativas dos municípios 25
- Análise dos Programas Municipais de AU e de Hortas Comunitárias 33
  - Conceito de Agricultura Urbana 36
  - Princípios e Objetivos da Política Pública de Agricultura Urbana 43
  - Secretarias envolvidas nas ações de Agricultura Urbana 50
  - Estrutura das ações de Agricultura Urbana previstas 54
- Análise das Políticas Públicas de Agricultura Urbana a partir dos questionários e entrevistas 67

Considerações Finais e Recomendações 80

Referências 85




ESCOLA

RESUMO EXECUTIVO

A pesquisa foi desenvolvida em quatro fases, sendo a primeira uma pesquisa nas bases legislativas de 40 municípios do Estado de São Paulo por normativas relacionadas à agricultura urbana; a segunda fase a aplicação de questionário junto à gestores/as e servidores/as públicos/as; a terceira fase a realização de entrevistas semi-estruturadas sobre Programas Municipais de Agricultura Urbana (AU); e a quarta de análise dos resultados de forma transversal. A primeira fase contou com a categorização das normativas e com análises específicas dos dados para os Programas Municipais de AU.

01	02	03	04
Pesquisa nas bases legislativas	Aplicação de questionário	Realização de entrevistas semi-estruturadas	Análise dos resultados

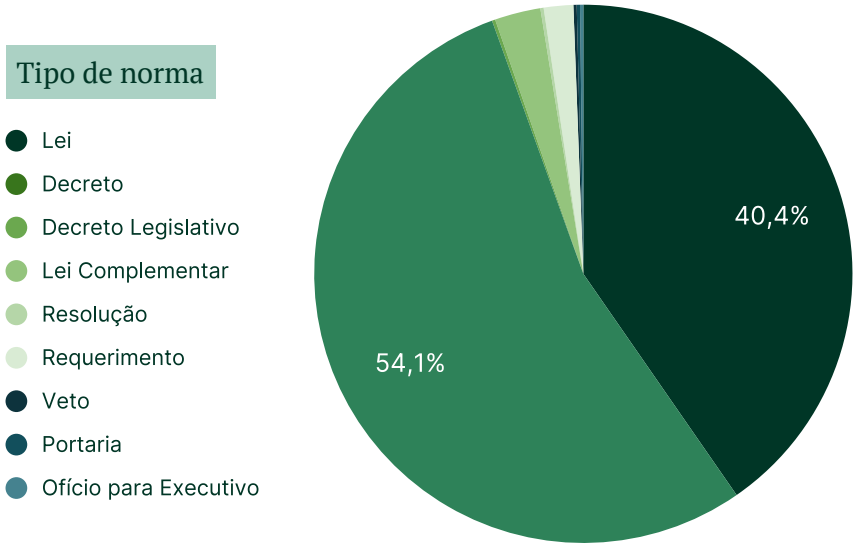
Os principais resultados da pesquisa são:

- Foram levantadas **508 normativas** existentes de promoção ou apoio à agricultura urbana em **40 municípios**, sendo **75 normativas** relacionadas diretamente à Programas Municipais de Agricultura Urbana/Hortas Comunitárias em 33 municípios.
- Os municípios[1] estudados foram:

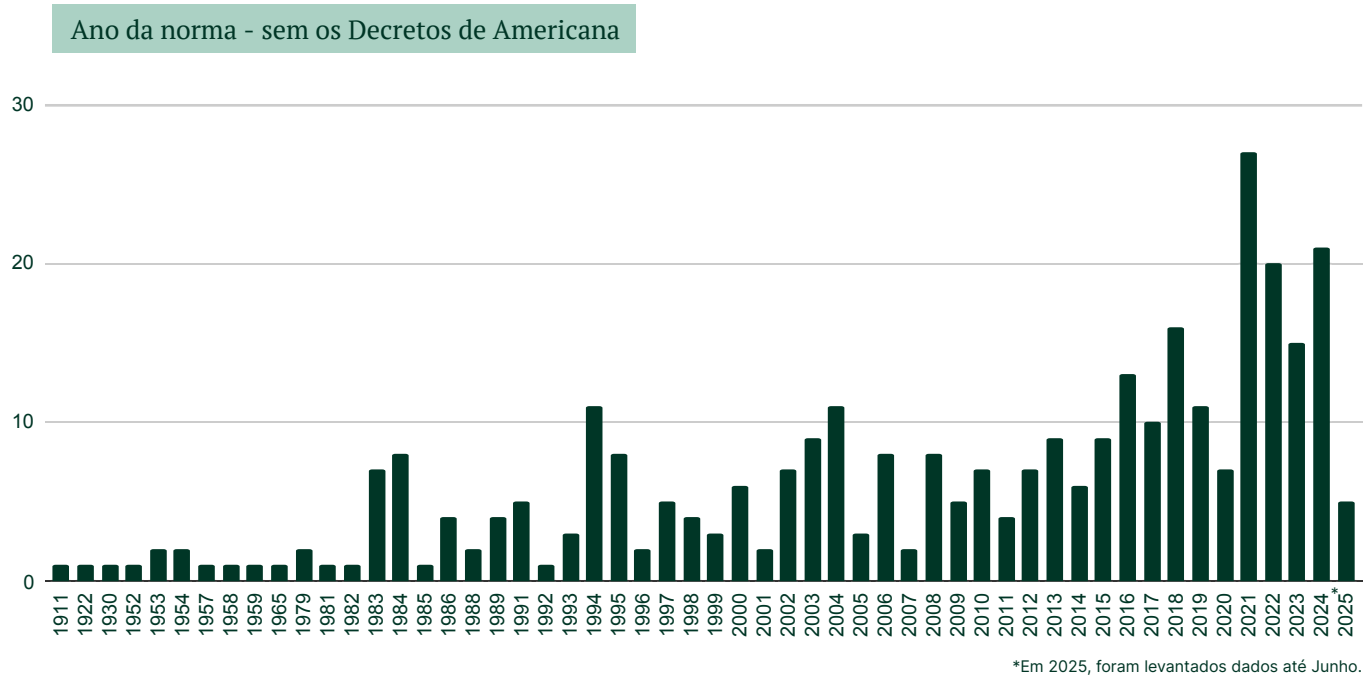
Americana
Araraquara
Assis
Bauru
Botucatu
Campinas
Caraguatatuba
Carapicuíba
Cotia
Diadema
Guarujá
Guarulhos
Itatiba
Jaborandi
Ubatuba
Embu das Artes*
Indaiatuba*
Itanhaém*
Itaquaquecetuba*
Jundiaí
Limeira*
Mauá
Mogi das Cruzes
Nova Odessa
Osasco
Piracicaba
Pirapozinho
Ribeirão Preto
Rio Claro
Santo André
Santos
São Carlos
São Joaquim da Barra
São José do Rio Preto
São Bernardo do Campo*
São Caetano do Sul*
São José dos Campos
São Paulo
São Vicente
Sorocaba

[1] Municípios marcados com * são aqueles que não possuem normativas específicas para instituição de Programa Municipal de Agricultura Urbana/Hortas Comunitárias.

- Das normativas levantadas, quase a totalidade são **leis e decretos (97,3%)**, mas também foram encontradas resoluções, requerimentos, vetos, portarias, ofícios e decretos legislativos.



- Os **Programas Municipais de Agricultura Urbana/Hortas Comunitárias** estão na centralidade das políticas públicas que beneficiam essas práticas nos territórios. Além desses Programas, também foram encontradas políticas públicas em temas como Concessão de Terras, Orçamento, Hortas Escolares e Segurança Alimentar.
- O questionário foi respondido por 23 municípios válidos considerados na pesquisa e foram realizadas entrevistas com 6 municípios (sendo apenas 2 que não responderam ao questionário), totalizando **25 municípios analisados** nesta fase.
- A análise do ano das normativas nos permite identificar um **movimento pendular das iniciativas de apoio à agricultura urbana**, com momentos de maior promoção de políticas públicas, com os picos nos anos 1983-84, 1994-95, 2003-04, 2016, 2018 e 2021-24, e momentos em que o tema é pouco abordado.



*Em 2025, foram levantados dados até Junho.

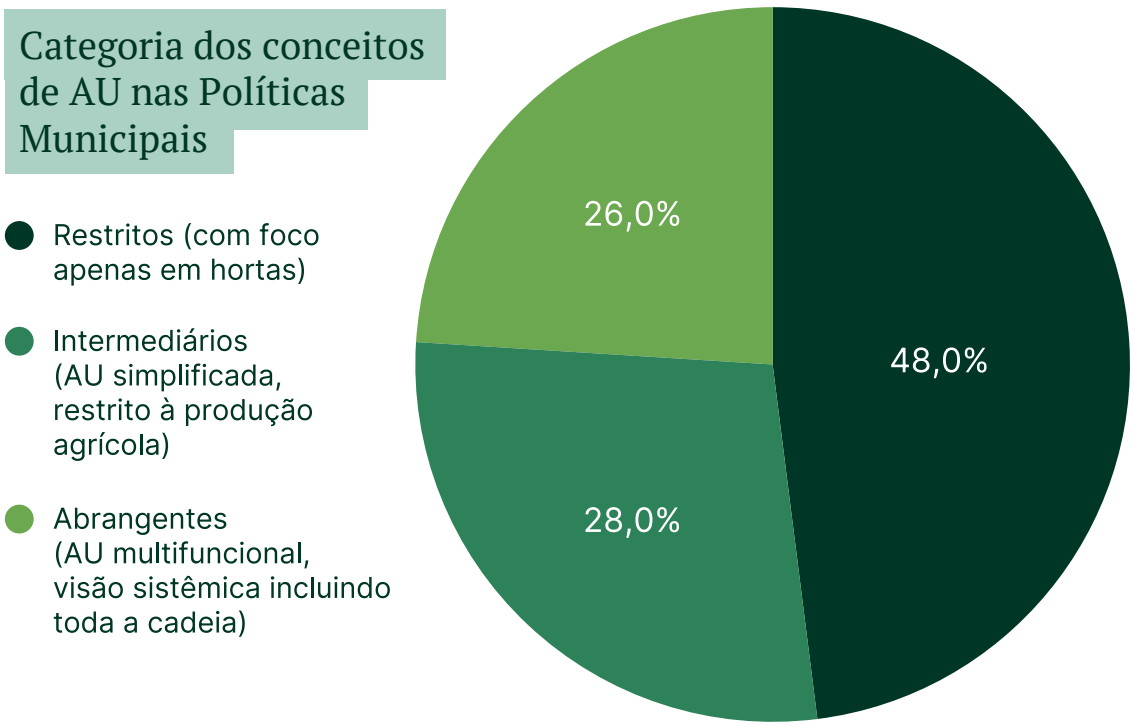
As primeiras políticas de apoio à prática surgem na década de 1950, com o incentivo à promoção de hortas escolares em municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. Há registro de políticas anteriores, mas são muito específicas e, em alguns casos, restritivas à prática, proibindo sua realização.

O tema se encontra em um momento propício atualmente, com estruturação de políticas municipais em diversos municípios nos últimos 5 anos.

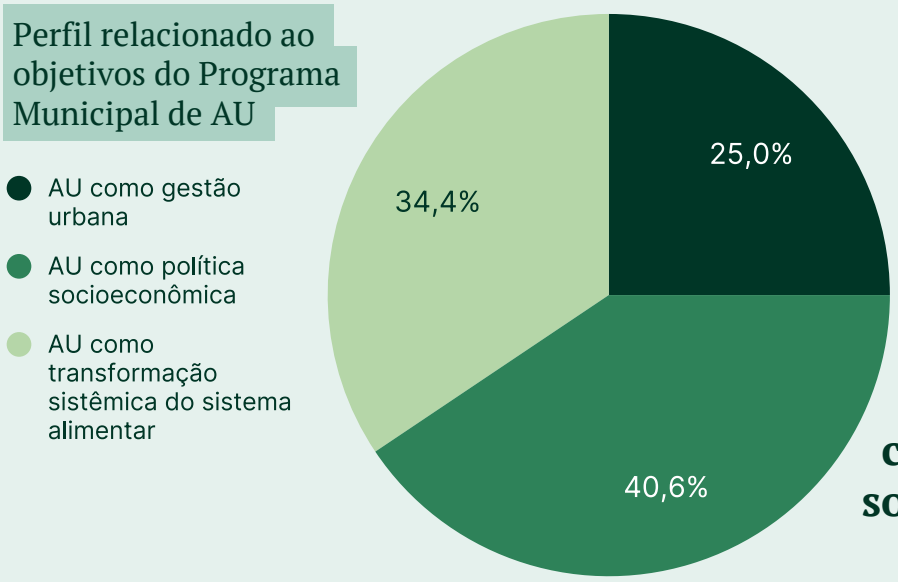
- Em sua maior parte (41%), as normativas se referem à categoria de **horta comunitária**, dando ênfase a este tipo específico de produção coletiva. Os demais conceitos de maior relevância utilizados foram agricultura urbana (17,5%), horta urbana (15,9%) e horta escolar (14%).
    - Ao analisar as tipologias a partir dos questionários e entrevistas, as **hortas pedagógicas ou escolares** estão presentes em todos os municípios estudados, seguido por hortas comunitárias e hortas domésticas.
- De forma geral, apenas 11 municípios paulistas, dentre os analisados, possuem o que se pode considerar de estrutura "completa" em relação à legislação, com Lei que institui o Programa Municipal de AU e um Decreto que regulamenta a implementação do Programa.

Dentre os conceitos de AU, o que prevalece é o foco em hortas comunitárias.

Categoria dos conceitos de AU nas Políticas Municipais



Perfil relacionado ao objetivos do Programa Municipal de AU



A maioria das políticas de AU a consideram como uma política socioeconômica em seus objetivos.

Todos os municípios possuem objetivos de caráter social nos Programas de AU.

- Dos municípios que explicitam as secretarias municipais envolvidas nos Programas de AU (20 municípios), **90% são Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura**, expressando que a agricultura urbana é vista como uma política de gestão ambiental e de estímulo à produção de alimentos. A segunda temática mais frequente é **Desenvolvimento Social (75%)**, voltados à inclusão social, segurança alimentar e combate à vulnerabilidade.
- Dos municípios que explicitam o instrumento jurídico utilizado na regularização da atividade, **todos possuem instrumentos precários**, como apenas autorizações, termos de cessão de uso do terreno, contratos, entre outros. Alguns municípios, como Americana, Santo André e São Bernardo do Campo utilizam instrumentos juridicamente mais fortes, como decretos municipais.

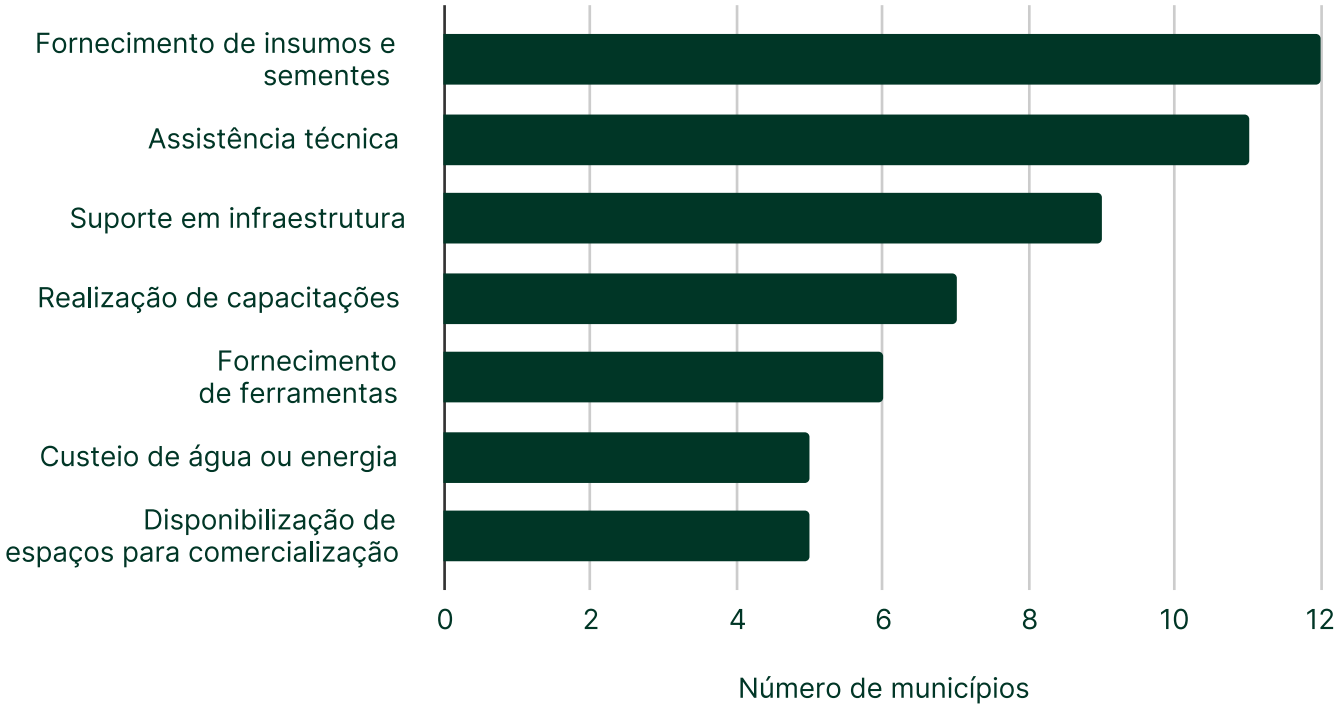
Municípios com comitês ou conselhos para gestão do Programa de AU:

Americana
Araraquara
Diadema
Itatiba
Guarujá
São Paulo
São Vicente

- Ao todo, **26 municípios estruturam os processos de acesso** aos Programas de AU por meio das normativas estabelecidas. Os trâmites de acesso variam da simplicidade, em que um simples cadastro já dá acesso à política pública, à burocracia complexa, onde são necessárias exigências como autorização técnica de engenheiro agrônomo e projeto detalhado de utilização da área.

- A grande maioria das leis **não indicam a origem específica dos recursos**, mencionando genericamente “dotações orçamentárias” ou “recursos públicos próprios”. A ausência de uma previsão orçamentária clara pode ser um entrave para a efetiva implementação da política. Araraquara se destaca por ser o único município que cria um **Fundo específico para a AU**.
- É comum que os municípios prevejam formas de apoio às práticas de agricultura urbana por meio de **benefícios fiscais**. Americana, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São Joaquim da Barra e São Paulo são explícitas ao possibilitar a isenção de IPTU. Outros municípios, como Americana, Bauru e Campinas citam expressamente a **redução de tarifa de água (tarifa social)**. Osasco e Botucatu mencionam a possibilidade de incentivos fiscais, mas não os detalham na lei.
- De acordo com os questionários e entrevistas, o principal papel das Prefeituras no Programa de AU é a **“Promoção de Hortas Urbanas”** (14 municípios), modelo no qual a Prefeitura atua na criação e estruturação inicial dos cultivos, mas transfere a responsabilidade de gestão e manutenção da horta de forma geral para os beneficiários. Outros modelos identificados incluem o “Apoio a Hortas Urbanas” (apoio mais pontual às iniciativas, presente em 7 municípios) e a “Criação de Hortas Urbanas” pela administração pública (presente em 5 municípios).

Formas de apoio das Prefeituras Municipais para a AU



DESTAQUES GERAIS DAS CIDADES AVALIADAS

- **Mogi das Cruzes, Campinas, São Vicente e Itatiba** instituíram leis de programas municipais de AU completas que podem ser consideradas como referência.
- **Diadema e Campinas** possuem dois programas, o Programa de Hortas Comunitárias e outro Programa de AU. Normalmente, o Programa de AU é mais amplo e mais atualizado que o de Hortas Comunitárias, mas podem ser complementares.
- **Guarulhos e São Paulo** prevêem a criação de **Casas de Agricultura no município**, para apoiar a implementação da política de AU. São os únicos municípios que pressupõem um equipamento público específico para AU.
- **Araraquara** passou por uma significativa atualização, revogando a proibição de comercialização e criando um **Comitê Gestor das Hortas**, um Conselho e Fundo específico para o Programa. Foi um dos únicos municípios que estabeleceu um **código de conduta**, com "direitos e deveres" dos beneficiários. Americana também possui uma Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias de Americana - COGESPHOCA.
- **Sorocaba** possui uma extensa atividade legislativa recente cobrando ação do Executivo e monitorando o Programa de Hortas Comunitárias. A ação neste município demonstra um **papel importante que o Legislativo pode ter** para acompanhar e cobrar as ações do Executivo, buscando uma maior efetividade dessas políticas.
- **Mauá** possui **previsão orçamentária para agricultura urbana** desde 2008 até 2024, com legislações específicas para créditos suplementares no orçamento.
- **Americana** tem **176 decretos que outorgam permissão de uso de área** de terreno/imóvel público ou que se referem à Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias de Americana - COGESPHOCA (seja nomeando integrantes ou aprovando regulamento), de 1989 a 2021. Alguns decretos também foram emitidos, ao longo dos anos, revogando as outorgas.
- **Botucatu** prevê AU nas **diretrizes de diversas políticas previstas no Plano Diretor** do município (como meio ambiente, assistência social, habitação etc). Também prevê a criação de Zona Especial de Agricultura Urbana para os casos de conflitos de vizinhança entre as áreas rurais inseridas em área urbana.
- **Jundiaí** faz uma distinção clara entre áreas públicas (onde a comercialização é proibida) e áreas privadas (onde é permitida).
- **São José do Rio Preto** exige um projeto técnico assinado por um Engenheiro Agrônomo, sendo um dos **trâmites mais burocráticos** para acesso ao programa para acesso ao programa dentre os municípios estudados.
- **São Paulo** possui o **programa mais completo e complexo** (Sampa+Rural), com eixos de atuação, plataforma digital, casas de agricultura e uma estrutura administrativa robusta. É um programa que possui diversas políticas públicas relacionadas e que abrange diversas demandas da agricultura, desde mão de obra até o financiamento direto de iniciativas.



INTRODUÇÃO E METODOLOGIA



INTRODUÇÃO

A agricultura urbana é uma prática social que tem recebido crescente atenção nos últimos anos graças a sua capacidade de aliar o combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis às possibilidades de promover adaptação climática nas cidades. Apesar da agricultura urbana ter surgido e evoluído com o desenvolvimento das cidades, ainda é possível dizer que o cotidiano de agricultoras/es urbanas/os é repleto de desafios, que vão desde a invisibilidade e a fragilidade de suas práticas até a ausência de apoio e suporte das diversas escalas de Governo.

Por sua forte vinculação ao território, o desenvolvimento da agricultura urbana é principalmente protagonizado pela sociedade civil em suas práticas de reprodução social, com hortas comunitárias, quintais produtivos, vasos e jardins domésticos, hortas escolares e diversas outras expressões que a agricultura tem nos espaços urbanos. Este caráter local e de proximidade das pessoas com a produção do seu próprio alimento faz do Governo Municipal a esfera em que a principal ação pública de fomento à agricultura urbana se estabelece. Diversos municípios em todo o Brasil desenvolveram políticas públicas de estímulo (ou com restrições) a essa prática, reconhecendo-a como uma forma de reduzir a pauperização da população e gerar emprego e renda.

Estudos recentes buscaram dar luz a essas políticas públicas municipais, mapeando-as, dando visibilidade e buscando compreender os caminhos para a construção de uma agenda municipal de agricultura urbana. Com um foco direcionado ao Estado de São Paulo, esta pesquisa busca não apenas evidenciar as políticas públicas de agricultura urbana nos municípios paulistas, mas entender as diversidades de normativas existentes que promovem as práticas e quais são os mecanismos e inovações construídos pelo Poder Público para isso, buscando complementar os olhares a estas políticas e estimular municípios a qualificarem os programas existentes.

Os municípios possuem um papel crucial no desenvolvimento da agricultura urbana nos territórios, podendo incentivar as práticas existentes e transformar a realidade local, fomentando ferramentas que contribuam na adaptação das cidades frente às mudanças climáticas e na promoção da justiça social. Reconhecer o quanto os municípios paulistas já avançaram e inovaram em suas proposições e quais os desafios ainda existentes para essas políticas terem maior êxito pode estimular o diálogo entre os municípios, fomentar novas estratégias para o desenvolvimento da prática e contribuir para o aprimoramento desta agenda pública.

Com esta pesquisa, o Instituto Pólis busca fortalecer as ações territoriais, aprimorar as informações e conhecimentos sobre as políticas públicas e qualificar a ação pública de forma a garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. Garantir a segurança alimentar e nutricional das populações vulneráveis e reconhecer as práticas sociais desenvolvidas pelas cidadãs e pelos cidadãos nos territórios, construindo comunidades resilientes e fomentando a participação e o controle social de políticas, é uma das formas de implementar o direito à cidade.

Este estudo está organizado em duas partes, relacionadas às metodologias utilizadas. A primeira parte apresenta as análises realizadas com o conjunto de normativas levantadas em 40 municípios paulistas, com aprofundamento naquelas referentes a Programas Municipais de Agricultura Urbana/Hortas Comunitárias. A segunda parte consta da análise dos resultados do questionário de amplo alcance sobre o Programa de Agricultura Urbana dos municípios, assim como dos resultados de entrevistas estruturadas realizadas com 6 gestores públicos de municípios estudados. Estas duas partes se complementam, na medida em que uma busca a formalidade das normas para identificar o que está previsto nos Programas Municipais, enquanto a outra busca reconhecer o que ocorre de fato nos territórios para a implementação destas normas, pela ótica dos/as gestores/as públicos/as envolvidos/as.

Acredita-se que este olhar integrado, para o que é previsto e o que é de fato realizado, nos possibilita aprofundar sobre os desafios do Programas de Agricultura Urbana e apontar caminhos para qualificar ainda mais estas políticas públicas e as ações que são implementadas nos territórios. Plantar comida nas cidades e construir a resiliência urbana frente às mudanças climáticas são imperativos éticos dos tempos atuais.



METODOLOGIA

O estudo foi realizado desde fevereiro até dezembro de 2025, considerando quatro fases distintas da pesquisa. Cada etapa teve uma metodologia própria de trabalho, para proporcionar um olhar completo e qualificado sobre as políticas públicas de agricultura urbana. A pesquisa foi desenvolvida de forma dinâmica e integrada, assim as fases não seguiram, necessariamente, uma lógica cronológica estabelecida, possibilitando que se sobrepusessem entre si e fossem desenvolvidas, em muitos momentos, de maneira simultânea. As fases da pesquisa compreenderam:

1. Análise bibliográfica de pesquisas passadas

A pesquisa foi iniciada com a análise de levantamentos recentes relacionados às políticas públicas de agricultura urbana, principalmente o estudo "Panorama de Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana (2023-2024)", realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces - FGV) e o estudo "Políticas Públicas de Agricultura Urbana", realizado pelo Instituto Escolhas em 2022.

Essas análises tiveram como objetivo buscar referências de políticas públicas já levantadas no Estado de São Paulo (especificamente no caso da pesquisa realizada pelo GVces); compreender a metodologia de cada estudo, suas inovações, desafios e limitações; e verificar possíveis tipologias e formas de análise de políticas públicas que poderiam inspirar a presente pesquisa.

A partir destas pesquisas, principalmente a partir da feita pelo Instituto Escolhas, foram construídas palavras-chave para possibilitar a categorização dos temas relacionados a cada política pública e uma análise tanto específica quanto transversal entre elas. Essas palavras-chave foram aprimoradas ao longo da identificação das políticas de cada município, garantindo uma categorização que pudesse dar pistas sobre os principais temas que são objeto dessas políticas, possíveis integrações com outras políticas (como interface com segurança alimentar e nutricional e resíduos sólidos, por exemplo) e gargalos a serem aprimorados na gestão dos programas.

2. Busca ativa em plataformas legislativas

A segunda fase da pesquisa foi baseada na busca por normativas sobre agricultura urbana nas plataformas legislativas de municípios do Estado de São Paulo, realizada entre abril e outubro de 2025.

O principal critério de seleção dos municípios avaliados, neste primeiro momento, foi a população. Municípios maiores em termos populacionais tendem a ter uma urbanização mais profunda, intensificando a dicotomia urbano-rural, o que pode trazer maior expressividade às práticas de agricultura urbana no sentido da própria dinâmica urbana, da diversificação e quantidade de sujeitos envolvidos e da estrutura pública para desenvolvimento de programas. Apesar de reconhecer a existência (e também a fragilidade) da prática em municípios de pequeno e médio porte, partiu-se do pressuposto de que cidades maiores teriam maior possibilidade de estruturação e apoio à agricultura urbana.

Desta forma, foram selecionados os vinte municípios mais populosos do Estado para ser feito o levantamento inicial, a saber:

São Paulo	Osasco	Mauá	Carapicuíba
Guarulhos	Sorocaba	São José do Rio Preto	Piracicaba
Campinas	Ribeirão Preto	Mogi das Cruzes	Bauru
São Bernardo do Campo	São José dos Campos	Diadema	Itaquaquecetuba
Santo André	Santos	Jundiaí	São Vicente

Após a aplicação de questionário, aberto ao público em geral, e em diálogo com atores do campo, novos municípios foram incluídos na listagem, buscando garantir, por exemplo, que cidades que demonstraram ter ações de agricultura urbana estruturadas fossem também consideradas nesta análise. Assim, os seguintes municípios foram incluídos nesta fase:

Botucatu	Jaborandi
Americana	Nova Odessa
Caraguatatuba	Pirapozinho
Itanhaém	São Caetano do Sul

Além destes, ainda foram incluídas normativas encontradas na Biblioteca Digital da Agricultura Urbana[1], disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A biblioteca possui uma categoria específica sobre legislações, onde é possível filtrar por Unidade Federativa. Desta forma, foram incluídas na tabela de análise desta fase as políticas disponibilizadas por meio desta plataforma. No entanto, foram apenas incluídas as políticas presentes na biblioteca digital, sem a realização de uma busca ativa de outras legislações dentro das bases de dados municipais destas cidades. Foram incluídos, portanto, legislações dos seguintes municípios:

Itatiba	Araraquara
Rio Claro	Limeira
Embu das Artes	Assis
São Joaquim da Barra	Indaiatuba
Cotia	Ubatuba
São Carlos	Guarujá

[1] As legislações do Estado de São Paulo, já filtradas dentro da plataforma, podem ser encontradas neste link: https://bibliotecaagriculturaurbana.mds.gov.br/jspui/handle/123456789/312. Acesso em 25/09/2025.

[2] A empresa Leis Ltda, cadastrada no CNPJ de número 03.725.725/0001-35 e com sede em Itapema, Santa Catarina, é uma empresa formada pelos sócios Cicero Mello de Liz e Carlito Mello de Liz, que coordena a Plataforma Leis Municipais, existente desde o ano 2000. Segundo o site oficial, a plataforma tem "o intuito de suprir a necessidade do setor público em organizar e facilitar a busca pelos Atos Oficiais, principalmente no que tange o processo de consolidação das Normas (...) fazendo a integração do meio governamental e a população". Tendo diversas Prefeituras e Câmaras Municipais como clientes, a empresa busca gerenciar e organizar as normas oficiais, otimizando a consulta através da publicação on-line de toda a legislação. Para os municípios clientes, há uma página específica do município com as leis cadastradas, formando o banco de dados oficial de legislações deste município. No entanto, a plataforma possui um cadastro geral onde estão integradas bases de dados de diversos municípios (não necessariamente clientes da empresa), possibilitando a busca pelo público geral.

Foram utilizadas, para fins desta pesquisa, base de dados das próprias Câmaras Municipais, quando disponíveis, assim como a plataforma de Leis Municipais (https://leismunicipais.com.br/), sendo ela, em alguns casos, a plataforma específica do município e, em outros, a plataforma geral, filtrada para o município desejado[2]. Para a pesquisa, utilizou-se a busca por todas as normas, sem período nem tipo determinado, utilizando as seguintes palavras-chave

- agricultura urbana
- horta
- horta(s) comunitária(s)
- horta(s) escolar(es)
- segurança alimentar e nutricional (SAN)

As políticas identificadas foram registradas em uma tabela e analisadas individualmente. Buscou-se normas que especificamente tratam da temática de agricultura urbana, evitando políticas mais gerais de temas correlatos (como segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar, por exemplo). Nessas políticas de temas correlatos, o texto foi analisado buscando localizar a interface direta com o tema da agricultura urbana e, caso não encontrada, a política foi retirada do banco de dados.

Ainda nesta fase, é importante ressaltar algumas notas metodológicas para explicitar alguns resultados e especificidades presentes na base de dados.

Nota metodológica 1: É importante reconhecer a diversidade de sistemas de busca de legislações municipais, o que interfere diretamente nas legislações compiladas. Há sistemas de busca que, por exemplo, é exequível acessar e filtrar Decretos e Portarias do Poder Executivo, para além do banco de dados específico da Câmara Municipal. Em outros casos, o sistema possibilita a consulta a uma diversidade maior de atos legislativos, como Requerimentos, Vetos e Ofícios. Desta forma, há municípios em que se teve acesso a uma ampla gama de normas e outros municípios em que a pesquisa esteve restrita apenas a leis.

Nota metodológica 2: Nos casos de municípios onde os Decretos do Poder Executivo não estavam disponíveis nas bases de dados, foi realizada uma busca nos Diários Oficiais de municípios por Decretos, principalmente relacionados à regulamentação de Programas Municipais de Agricultura Urbana. No entanto, nem sempre foi possível devido às restrições das plataformas de busca nos Diários Oficiais que, em alguns casos, não permitiam a busca textual por palavras-chave e apenas disponibilizavam os documentos em arquivos em pdf, organizados por data de publicação.

Nota metodológica 3: Alguns sistemas de busca conseguem realizar a integração entre as legislações, possibilitando a determinação do status de cada política. Desta forma, é possível saber se determinada norma está vigente, se foi revogada ou regulamentada, quais artigos foram adicionados por novas normas entre outras informações. No entanto, nem todo sistema traz essas informações, dificultando a análise da vigência de determinada norma ou se foi alterada por algum dispositivo. Dessa forma, não é possível garantir que todas as leis identificadas estejam vigentes nos municípios estudados. Onde foi possível acessar a informação sobre o status da norma, foi indicado na base de dados.

Nota metodológica 4: Foram consideradas também as políticas revogadas, principalmente no que tange aos Programas Municipais de Agricultura Urbana, justamente para buscar analisar as mudanças ocorridas entre programas mais antigos e programas mais recentes. Também optou-se por manter, nos dados gerais, normas relacionadas à concessão de terras que foram revogadas, para explicitar o caminho que alguns municípios tiveram de utilizar esse instrumento para regularizar a atividade. Há legislações antigas que trazem instrumentos importantes para a gestão de programas e que, em alguns casos, são mais estruturadas que programas mais atuais. Além disso, há leis antigas encontradas na base de dados sem nenhuma informação de revogação expressa. Em alguns casos, há leis mais recentes que, na prática, as substituem, mesmo sem revogação explícita. De qualquer forma, importante frisar que os resultados buscaram distinguir os dados de normas revogadas e normas aparentemente em vigor, para dar clareza sobre o que está sendo considerado em cada análise.

Nota metodológica 5: Foi feito um levantamento dos conceitos utilizados em cada normativa, buscando identificar as tipologias utilizadas, como hortas comunitárias, agricultura urbana, hortas escolares, hortas terapêuticas, hortas urbanas, hortas coletivas etc. Nos casos onde o conceito era apresentado na forma genérica horta, sem nenhum adjetivo de qualificação sobre o tipo de horta que estava sendo abordada, padronizou-se pela categoria horta urbana. Já nos casos em que não havia menção alguma à tipologia considerada, optou-se por manter em branco.

3. Aplicação de questionário

A terceira fase da pesquisa se baseou na divulgação ampla de um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha, adaptado a partir do questionário desenvolvido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces / FGV), no âmbito da pesquisa "Panorama de Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana (2023-2024)". O objetivo do questionário foi buscar informações sobre a implementação prática das iniciativas de agricultura urbana no município, de forma a comparar o arcabouço legislativo com o que de fato é realizado no município.

A partir do questionário original, o número de perguntas foi reduzido e foram adaptadas algumas perguntas para serem mais diretas e atenderem aos objetivos da pesquisa, mantendo o formulário relativamente simples e curto para facilitar o preenchimento. O questionário foi estruturado na plataforma Google Forms e divulgado amplamente por meio de redes sociais como WhatsApp, Instagram e LinkedIn, sendo esses últimos do Instituto Pólis e da UrbVerde. No WhatsApp, a divulgação foi realizada periodicamente em grupos com representantes de gestores públicos de municípios do Estado de São Paulo, como o Fórum Estadual de Agricultura Urbana, redes de agroecologia com amplitude estadual e outros grupos afins da temática, como o Fórum Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Agroflorestal da Região Metropolitana de São Paulo e outros. O questionário também foi enviado por e-mail, utilizando o mailing já existente do Instituto Pólis, e também divulgado pela Rede para Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS) e pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), aos municípios participantes da Estratégia Alimenta Cidades.

Conforme já explicitado acima, os municípios respondentes do questionário e considerados na pesquisa (23 municípios) foram:

Americana	Itanhaém	Osasco	São Roque
Botucatu	Itapecerica da Serra	Pirapozinho	São Paulo
Caraguatatuba	Itaquaquecetuba	Ribeirão Preto	São Vicente
Diadema	Jaborandi	Santo André	Sorocaba
Guarulhos	Mauá	São Caetano do Sul	Ubatuba
Iguape	Nova Odessa	São José dos Campos	

As normativas dos municípios respondentes do questionário foram adicionadas à base de dados analisada, nos casos em que ainda não estavam consideradas, conforme já abordado acima.

Outros municípios responderam ao formulário, porém as respostas não foram dadas por gestores/as ou servidores/as públicos/as e não tinham qualidade de informações e, portanto, foram desconsiderados da análise. Os municípios respondentes, mas desconsiderados (8 municípios), foram Cruzeiro, Embu Guaçu, Marília, Mogi Das Cruzes, Pardinho, São Carlos, São Sebastião e Taubaté.

4. Entrevistas semi-estruturadas

A quarta fase da pesquisa considerou a realização de entrevistas com alguns municípios para aprofundar o conhecimento sobre as ações promovidas no tema da agricultura urbana. O roteiro de entrevistas contou com perguntas semi-estruturadas baseadas no questionário realizado e na pesquisa desenvolvida pelo GVces. Assim como no caso do questionário, o objetivo das entrevistas era buscar informações sobre as ações do município de forma a comparar o que ocorre na prática com o que está previsto na legislação municipal.

Os critérios de seleção dos municípios a serem entrevistados foram os seguintes:

- Municípios com políticas que se destacaram no levantamento da pesquisa, tanto na busca em plataformas de legislação quanto respondentes do questionário, dando prioridade a municípios que estavam contemplados inicialmente nos dois;
- Diversidade de municípios, buscando considerar municípios grandes, médios e pequenos, com perfis diversos de programas de agricultura urbana;
- Qualidade no preenchimento do questionário;
- Municípios notoriamente destacados por suas políticas municipais de agricultura urbana, com base na revisão de literatura e participação em eventos e fóruns.

A entrevista foi realizada pela equipe envolvida na pesquisa, com duas a três pessoas participantes, sendo uma condutora da entrevista e outras como apoio e relatoria. As entrevistas duraram, aproximadamente, 40 a 60 minutos e foram realizadas com servidores/as e gestores/as públicos/as responsáveis. As respostas foram registradas manualmente em um documento próprio para cada município.

Os municípios que tiveram gestores/as e servidores/as públicos/as entrevistados/as foram Campinas, Diadema, Piracicaba, São José dos Campos, São Roque e São Vicente.

Dos municípios entrevistados, apenas Campinas e Piracicaba não responderam o questionário aplicado, sendo entrevistados pela relevância que os dois municípios possuem, tanto em termos de normativas importantes e bem estruturadas, quanto em termos de reconhecimento público dos Programas Municipais de AU implementados.

Nota metodológica 6: Um dos desafios encontrados nesta fase se referiu a pessoa entrevistada, pois em alguns casos não se conseguiu contato direto com a pessoa responsável pelo Programa de Agricultura Urbana ou a pessoa responsável não detinha todas as informações sobre o funcionamento do Programa. Como, na maior parte dos programas, a equipe é reduzida, as informações se restringem a uma pessoa específica que atua como servidor/a público/a ativista e defende a pauta durante as mudanças de gestão.

Em alguns casos, não se conseguiu entrevistar diretamente essa pessoa ou, por conta de mudanças internas na Prefeitura, ela sequer atuava mais na pauta. Essa questão se relaciona diretamente às dinâmicas flutuantes dos Programas de Agricultura Urbana nos municípios, ora fortalecidos e ora enfraquecidos, de acordo com o contexto local e a vontade política dos tomadores de decisão. Apesar disso, as entrevistas foram importantes para entender com profundidade a existência e persistência dos Programas frente às dificuldades in loco.

5. Análise de dados

No total, foram analisados 40 municípios na pesquisa por normativas de suporte à AU nos bancos de dados de legislação e 25 municípios que trouxeram a perspectiva de gestores/as e servidores/as públicos/as, sendo 23 municípios respondentes do questionário (destes, 4 municípios também foram entrevistados) e 2 municípios adicionais entrevistados.

A partir da coleta de dados realizada nas quatro fases descritas acima, foram estabelecidas as categorias de análise. Essas categorias emergiram a partir da revisão bibliográfica e das reflexões estabelecidas pela equipe ao longo da coleta de dados, buscando estabelecer formas de cruzar os dados coletados pelas diferentes metodologias, apesar das diferentes características que esses dados apresentam.

Por um lado, há as normativas estabelecidas, principalmente, pelo Poder Legislativo, mas também pelo Poder Executivo, que estabelecem princípios, objetivos, obrigações e trazem perspectivas para a implementação de Programas de Agricultura Urbana, coletadas por meio da busca em plataformas digitais de legislação. Por outro lado, há a implementação de fato destes Programas, com ações específicas, orçamento e estrutura pública, que foi possível identificar pelas entrevistas e respostas do questionário. Portanto, são informações diferentes e complementares, mas que são passíveis de serem analisadas transversalmente em algumas das categorias estabelecidas. Também foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA), como ChatGPT e Deepseek, para categorizar e criar padrões de análise e comparação entre as normativas, buscando facilitar o trabalho da equipe de pesquisa no cruzamento de dados e reflexões específicas. Os dados coletados de IA só foram utilizados mediante minuciosa análise pelos três integrantes da equipe.

Na análise das normativas, foram definidas tags temáticas que buscaram categorizar as normas identificadas em temas a que se referiam. Essas tags se basearam na categorização feita pelo Instituto Escolhas no levantamento de políticas de agricultura urbana realizado em 2022 e permitiram identificar os grupos temáticos em que se organizam as normativas que incidem diretamente nas práticas de agricultura urbana nos territórios. Em alguns casos, havia normativas que se encaixavam em duas categorias distintas e foram duplamente categorizadas, sem prejuízo da análise realizada. Essas tags foram:

- Ordenamento territorial
- Benefício fiscal
- Programa de AU
- Insumos e estrutura
- Educação ambiental
- Segurança alimentar
- Orçamento
- Concessão de terras
- Convênio
- Hortas escolares
- Regramento da atividade
- Integração entre políticas públicas
- Reconhecimento
- Agroecologia
- Comercialização

A partir deste primeiro exercício de organização, e com base em categorias apresentadas no "Guia Agendas municipais de agricultura urbana e periurbana" e na pesquisa "Panorama de Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana (2023-2024)" do GVces/FGV, foram estabelecidas categorias de análise de forma mais específica às normativas entendidas como Programas de AU, reconhecidas aqui como o objeto central desta pesquisa. O objetivo desta análise foi verificar as diferentes compreensões, arranjos institucionais e perspectivas da agricultura urbana nos diversos municípios elencados, assim como reconhecer as inovações de gestão e de formas de estruturar os programas de acordo com as realidades locais, as prioridades políticas e os objetivos específicos.

As categorias de análise utilizadas, que serão aprofundadas nas próximas sessões do relatório, foram:

Categorias de análise das normativas relacionadas ao Programa Municipal de Agricultura Urbana:

- Tempo de concessão do terreno;
- Instrumento utilizado para concessão;
- Existência de Comitê Gestor;
- Possibilidade de comercialização;
- Período previsto de desocupação do terreno;
- Conceito de AU utilizado;
- Objetivos;
- Similaridades entre as Leis;
- Estrutura pública e Secretarias Municipais envolvidas;
- Tipologias de horta consideradas;
- Responsabilidades da Prefeitura;
- Responsabilidades do beneficiário;
- Benefícios fiscais previstos;
- Existência de trâmites burocráticos de acesso.

Categorias de análise das respostas dos questionários e entrevistas

- Estrutura pública e Secretarias Municipais envolvidas;
- Tipologias de horta consideradas;
- Responsabilidades da Prefeitura;
- Benefícios fiscais previstos;
- Responsabilidades do beneficiário;
- Existência de trâmites burocráticos de acesso;
- Existência de mapeamento/banco de dados de áreas para implantação do programa;
- Zoneamento/Plano Diretor;
- Orçamento;
- Parcerias;
- Perspectivas futuras e desafios.

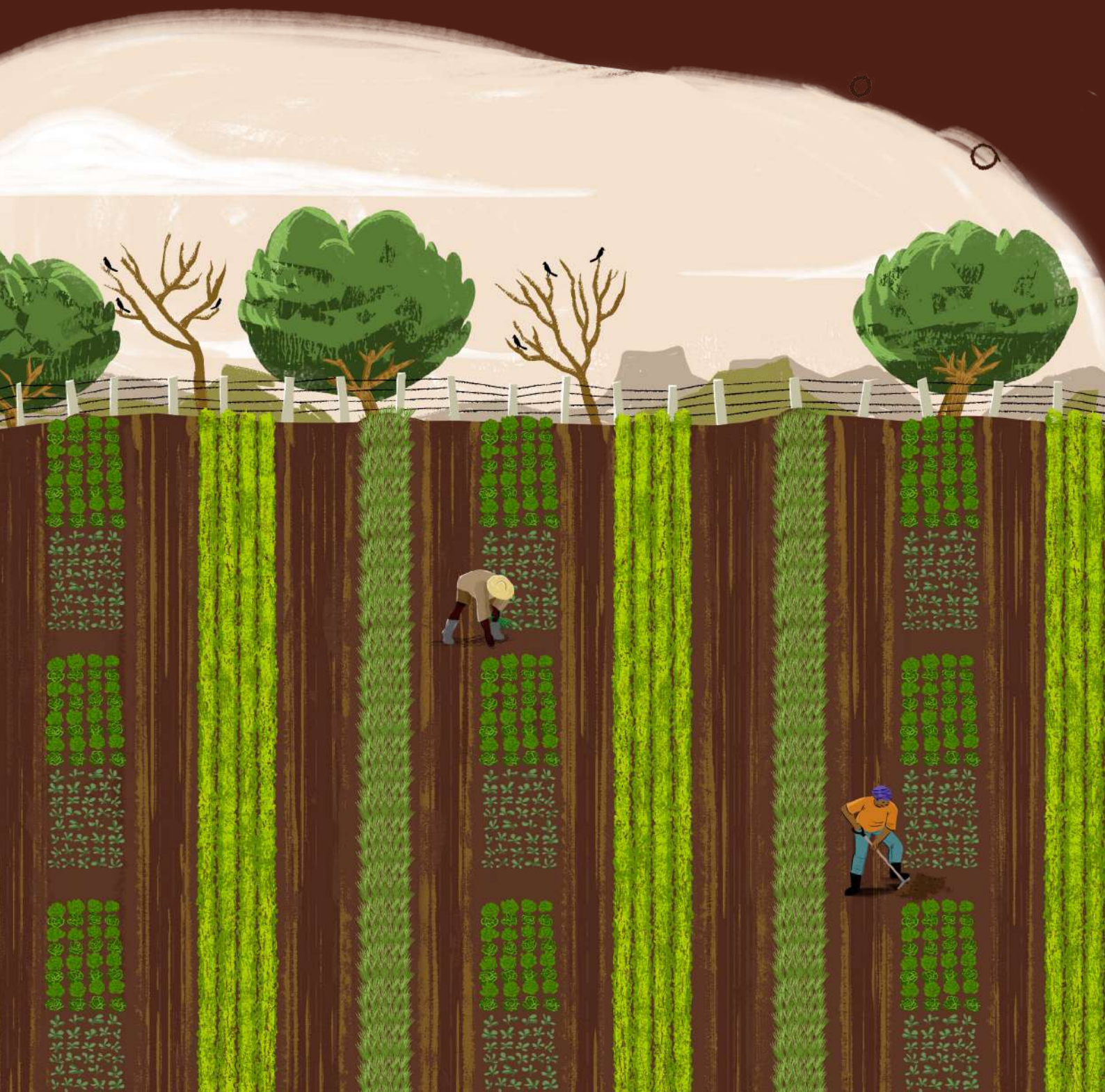
Ao examinar os dados coletados durante a pesquisa, é preciso pontuar que “políticas públicas” são entendidas aqui como uma multiplicidade de ações que delimitam a resposta do Estado para a solução de questões públicas específicas. Assim, é necessária uma análise profunda e diversa para se poder afirmar sobre a efetividade dessas políticas e o alcance que elas possuem nos territórios, algo que não será realizado no âmbito deste estudo. Dessa forma, é importante reconhecer as limitações que esta pesquisa possui e delimitar seu escopo.

A pesquisa procurou entender, principalmente, o arcabouço legal dos municípios indicados em relação a políticas públicas que apoiam iniciativas de agricultura urbana. É sabido, no entanto, que há uma distância grande entre o que é previsto em legislação, o que é estruturado no âmbito do governo, o que é de fato implementado e o que ocorre para além da ação pública, como atividades promovidas pela sociedade civil sem o apoio do Estado. Buscou-se, pelas diversas metodologias empregadas, considerar tanto o aspecto legislativo (com as normativas levantadas) como também a estrutura pública e o que é implementado na prática (por meio do levantamento de dados via questionário e entrevistas).

No entanto, a amplitude da análise foi, inequivocamente, maior no que diz respeito às normativas levantadas, atingindo um número maior de municípios no levantamento de dados, do que as entrevistas e questionários. Desta forma, é correto afirmar que a pesquisa debruçou-se mais sobre os princípios, objetivos, conceitos e ações previstas em legislações sobre agricultura urbana do que nas estruturas públicas e ações práticas existentes nestes municípios. O levantamento não foi amplo o suficiente para afirmar sobre o que de fato ocorre em termos de políticas de agricultura urbana nos municípios, mas trazer reflexões e perspectivas de forma a contribuir no debate sobre o tema.

De forma similar, também é preciso considerar o caráter flutuante dos programas de agricultura urbana a nível municipal, que ora são considerados centrais na resolução de questões urbanas e sociais (como o combate à fome, por exemplo) e ora são desestruturados para dar espaço a outras prioridades públicas. Assim, para além de normativas e estrutura pública para execução, assim como todas as políticas públicas, é necessária vontade política para a implementação de ações estratégicas de promoção da agricultura urbana nos territórios. Portanto, os dados coletados a partir de questionários e entrevistas são datados, como uma fotografia do momento atual, e podem alterar com mudanças de gestão ou até mesmo com mudanças de prioridades na mesma gestão. Por esse motivo, optou-se por observar com maior ênfase nas legislações dos municípios, entendendo elas como promotoras de políticas públicas com maior sustentação no tempo.

RESULTADOS

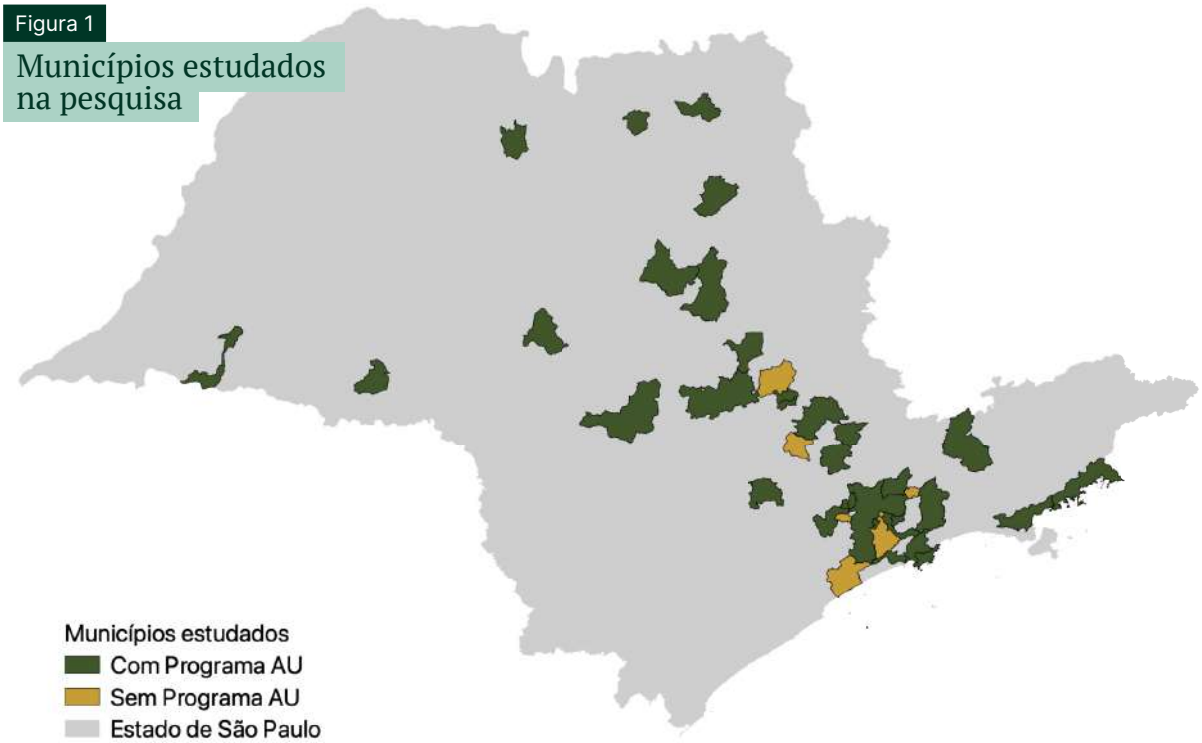


ANÁLISE GERAL DAS NORMATIVAS DOS MUNICÍPIOS

Ao todo, foram levantadas 508 normativas existentes de promoção ou apoio à agricultura urbana em 40 municípios (Figura 1), sendo 75 normativas relacionadas diretamente à Programas Municipais de AU/Hortas Comunitárias em 33 municípios. Os municípios que não possuem normativas relacionadas a Programas específicos são: Embu das Artes, Indaiatuba, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Limeira, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Importante ressaltar que isso não quer dizer que não há programas ou ações em agricultura urbana nesses municípios, apenas que não foram encontradas, no âmbito desta pesquisa, normativas específicas que instituíram um Programa Municipal.

Figura 1

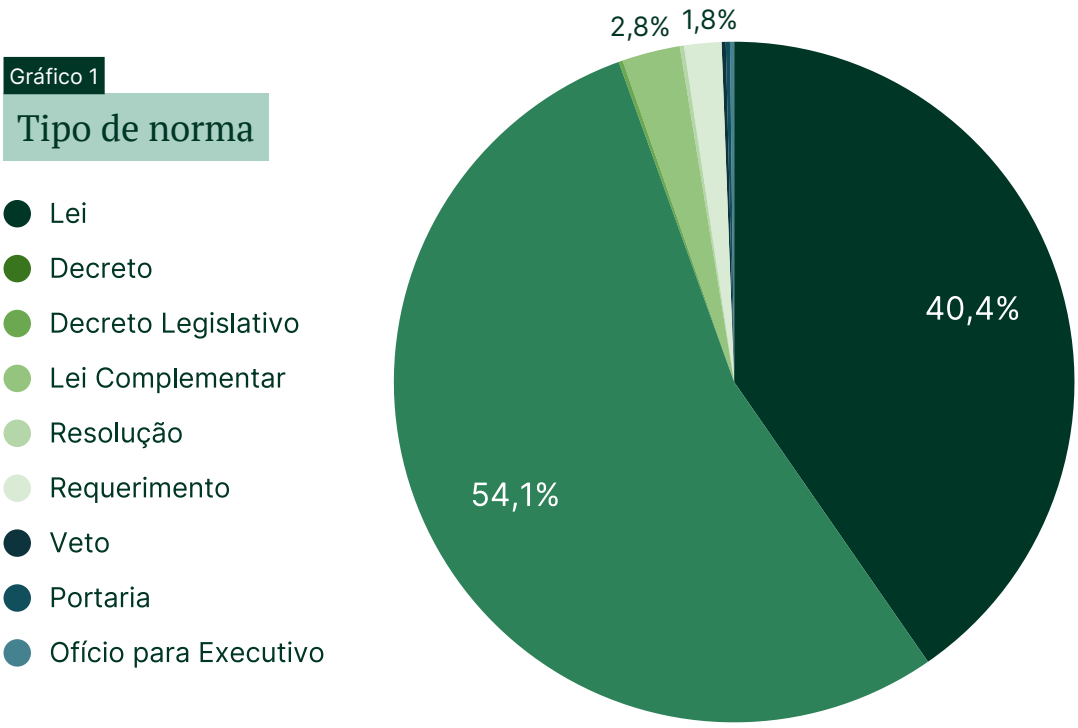
Municípios estudados na pesquisa



Deste total de normativas, têm-se, em sua grande maioria, leis e decretos, representando 40,4% e 54,1%, respectivamente (Gráfico 1). O grande número de decretos se dá devido ao município de Americana que possui 176 decretos que outorgam permissão de uso de área de terreno ou de imóvel público (seja concedendo terras ou revogando concessões existentes) ou que se referem à Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias de Americana - COGESPHOCA (seja nomeando integrantes ou aprovando regulamento), de 1989 a 2021. No levantamento, foram encontradas 154 normativas inativas, sendo 147 expressamente revogadas e 7 substituídas por leis de semelhante teor e mais recentes (se desconsiderar os decretos de Americana, são 43 normativas inativas, sendo 36 expressamente revogadas e 7 substituídas).

Gráfico 1

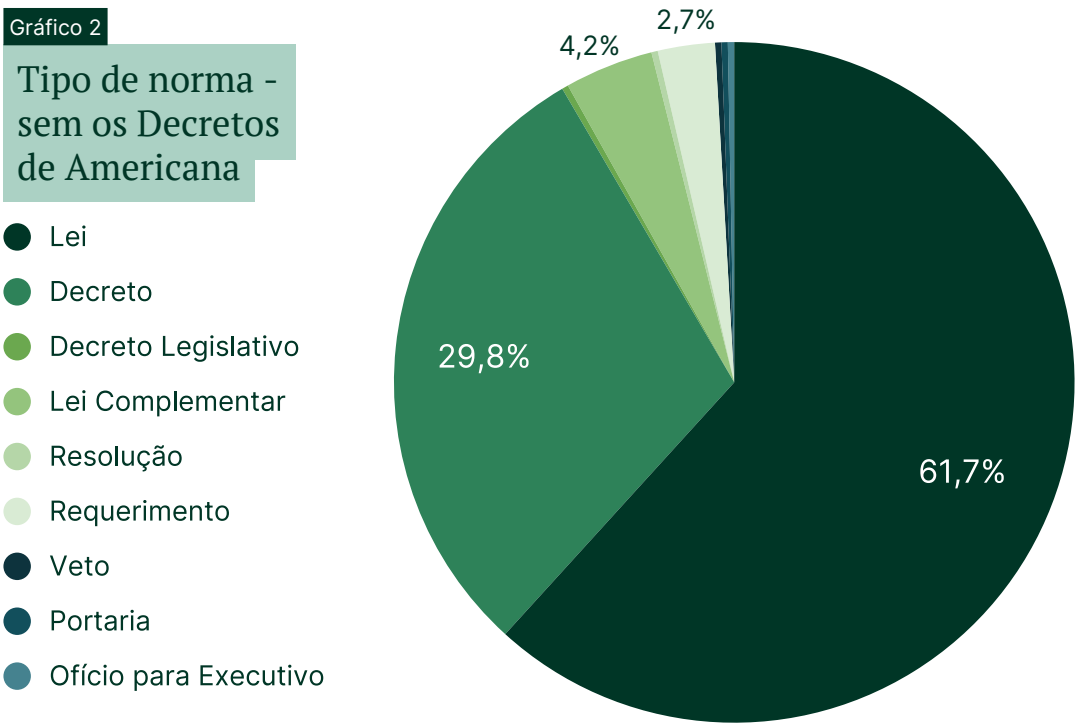
Tipo de norma



Dado o grande volume de decretos de Americana em comparação com os demais municípios, a análise pode ficar prejudicada pela especificidade deste município e que o diferencia drasticamente dos demais. Se olharmos para os dados sem os decretos de concessão de terras de Americana, é possível verificar uma melhor distribuição dos tipos de legislação e da preponderância de leis enquanto normativa principal de instituição de políticas de AU, com 61,7%, seguida de decretos com 29,8% (Gráfico 2). Além de leis e decretos, também foram encontradas resoluções, requerimentos, vetos, portarias, ofícios e decretos legislativos.

Gráfico 2

Tipo de norma - sem os Decretos de Americana

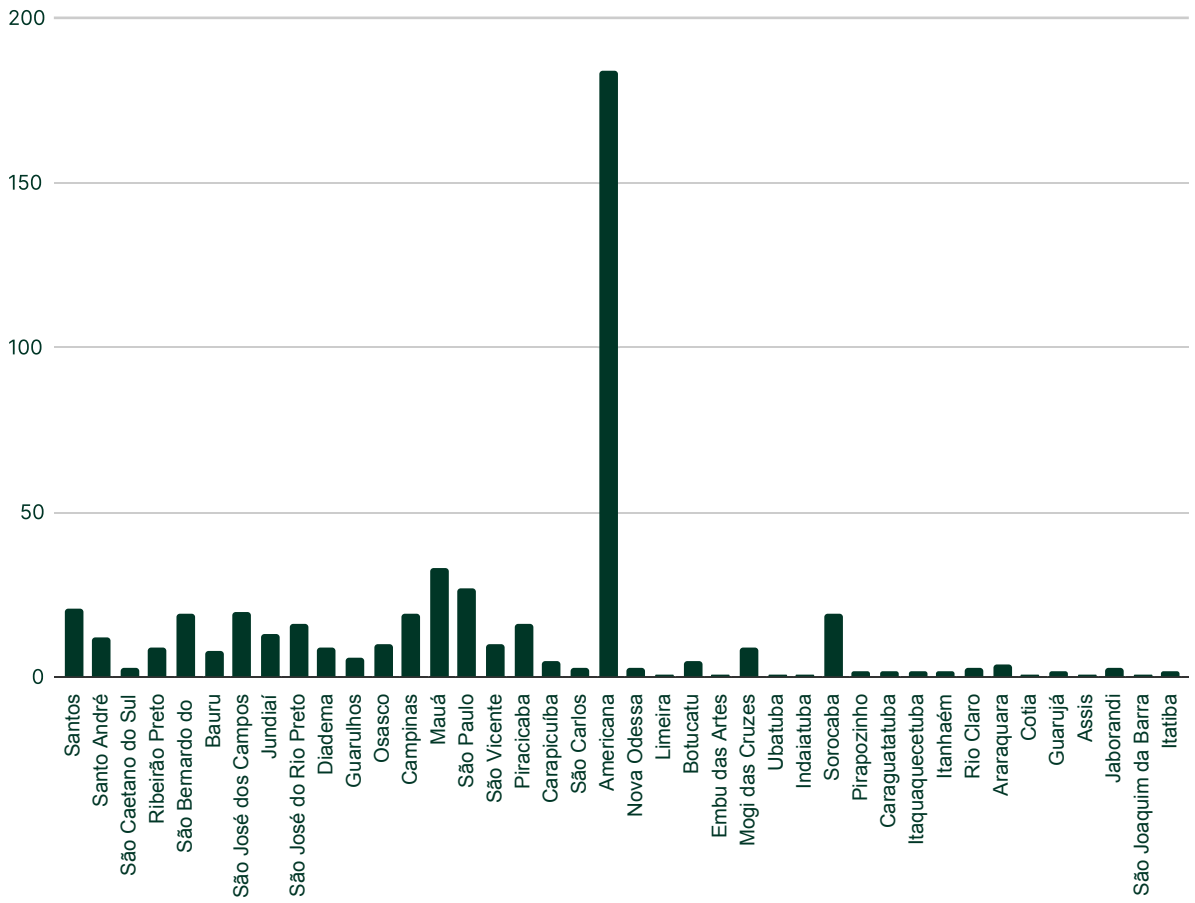


Cabe destacar o município de Sorocaba, que possui uma atividade legislativa recente cobrando ação do Executivo e monitorando o Programa de Hortas Comunitárias por meio de requerimentos, que chegam a 2,7%. A ação neste município demonstra um papel importante que o Legislativo pode ter para acompanhar e cobrar as ações do Executivo, buscando uma maior efetividade dessas políticas.

Dentre os municípios com maior número de normativas, se destacam os municípios de Americana e Mauá, devido à prática de concessão de terras para fins de implantação de hortas e às atividades da Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias de Americana - COGESPHOCA por meio de decretos em Americana e decretos de crédito suplementar no orçamento em Mauá (Gráfico 3). Além destes, tem-se São Paulo, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, São Bernardo do Campo e Campinas com quantidades expressivas de normativas, variando entre 19 e 27 legislações. De forma similar ao que foi feito acima, apresenta-se aqui também os dados sem os decretos de Americana, para se ter uma dimensão mais fidedigna da distribuição de normativas por município em uma escala mais apropriada, sem casos específicos e extremos (Gráfico 4).

Gráfico 3

Número de normativas por município

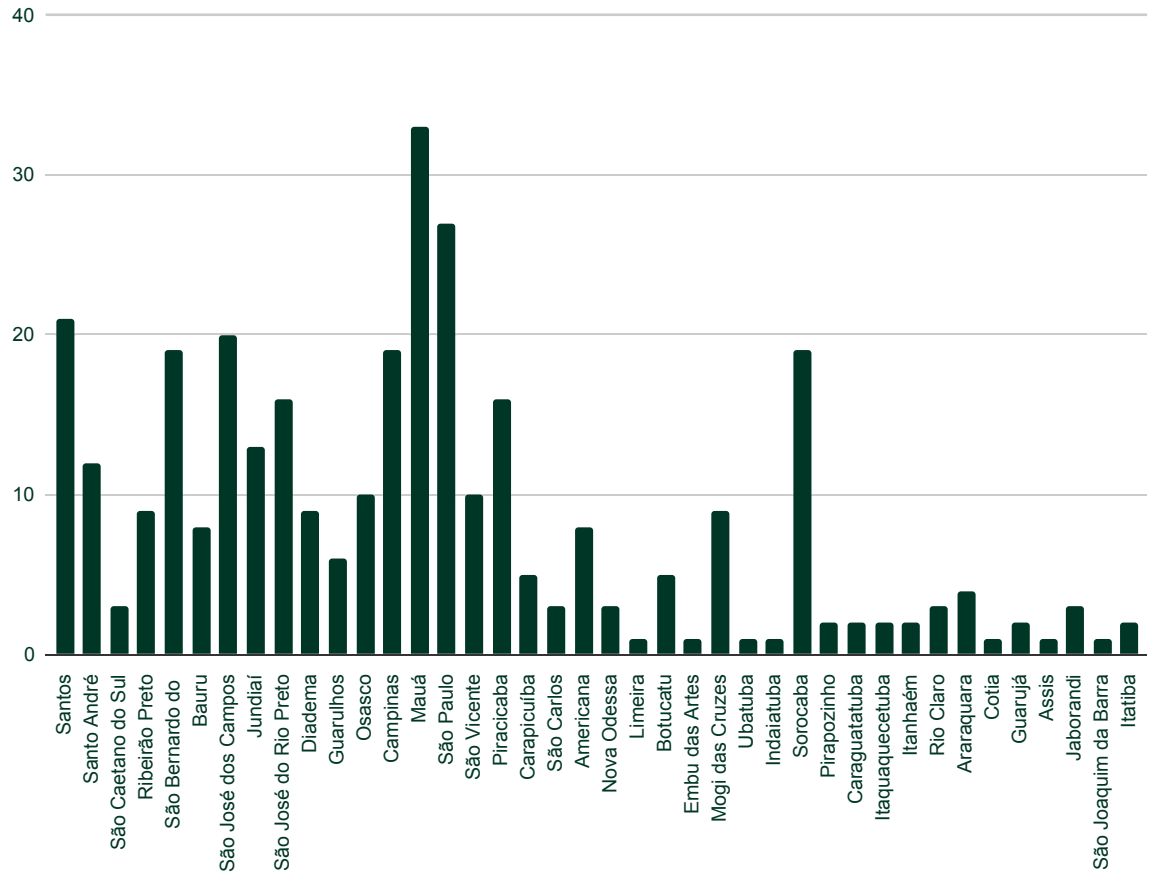


Importante salientar que a quantidade de normativas em um município não expressa, necessariamente, um nível de amadurecimento ou ações estruturadas no tema da agricultura urbana. Para uma análise sobre a maturidade da política de agricultura urbana a nível municipal, recomenda-se a pesquisa “Panorama de Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana (2023-2024)”, realizada pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces - FGV).

Para fins desta análise, é possível reconhecer que a quantidade de normativas existentes expressa o dinamismo pelo qual o tema é (ou foi) foco da ação pública nestes territórios, recebendo atenção do Poder Público por uma multiplicidade de razões que dificilmente se consegue apreender nesta pesquisa.

Gráfico 4

Número de normativas por município - sem os Decretos de Americana



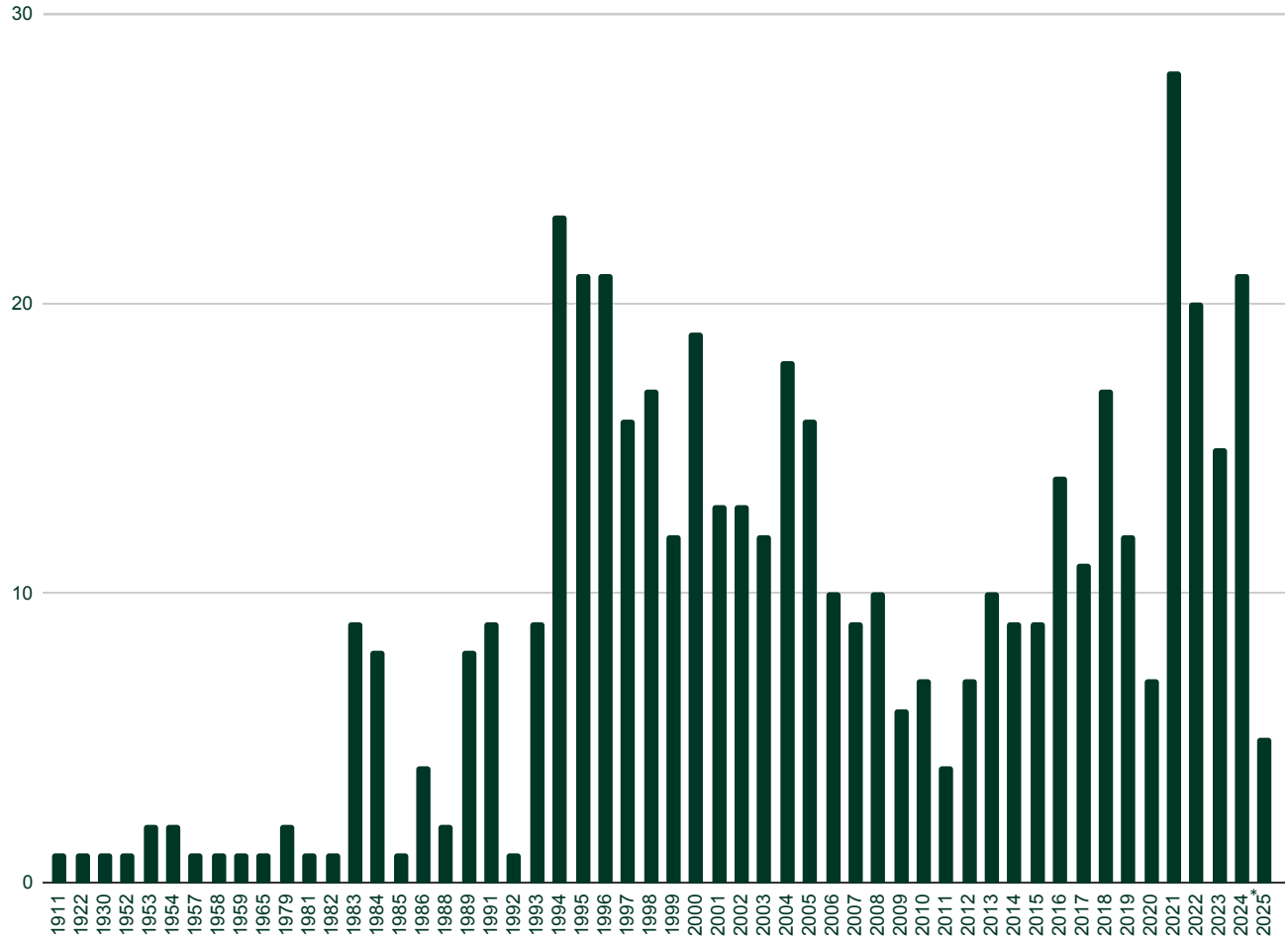
Essa quantidade pode expressar a vivacidade do tema ao longo do tempo, uma vez que esses municípios possuem legislações mais antigas e mais recentes sobre o assunto, demonstrando a variação com que a agricultura urbana se torna prioridade (Gráfico 5). Foi mapeado que as primeiras normativas no Estado de São Paulo que se relacionam, mesmo que superficialmente, à agricultura urbana foram instituídas no município de Santos, entre 1911 e 1930, que restringem a prática nas áreas urbanas.

As primeiras políticas de apoio à prática surgem na década de 1950, com o incentivo à promoção de hortas escolares em municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. Há também nesta década leis de fomento a hortas domiciliares (Santo André), promoção de benefícios fiscais (Bauru) e estabelecimento de uma horta municipal (Ribeirão Preto).

É a partir da década de 1980 que se passa a ver um número mais expressivo de normativas de apoio à hortas urbanas sendo desenvolvidas. O gráfico abaixo explicita um movimento crescente na construção de políticas públicas de agricultura urbana no Estado de São Paulo, tendo seu momento mais expressivo a partir de 2021 até o presente momento. Isso indica o momento propício atual no qual se encontra a temática, com grau crescente de interesse no tema e estruturação de políticas municipais em diversos municípios.

Gráfico 5

Ano da norma



*Em 2025, foram levantados dados até Junho.

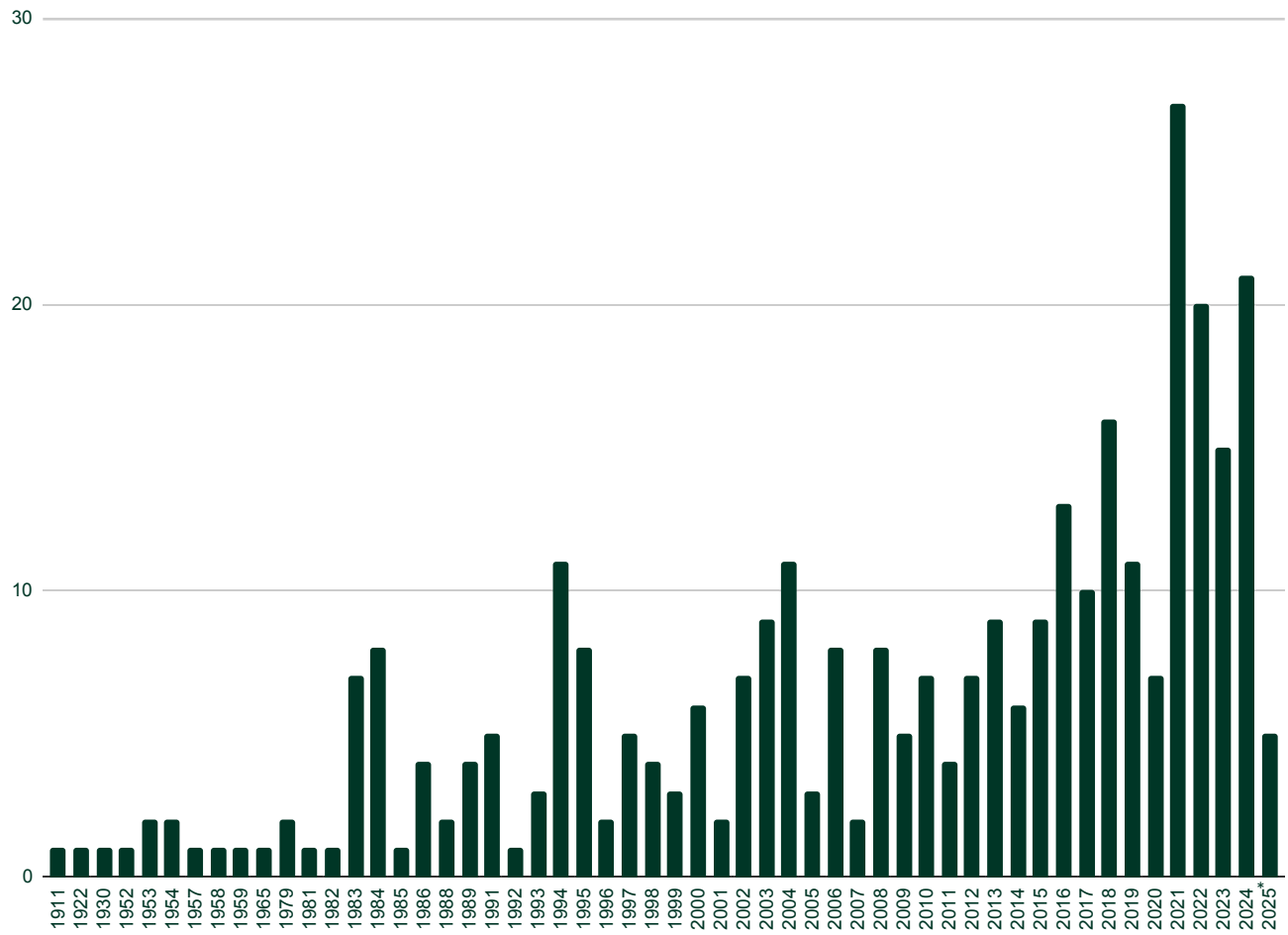
A análise do ano das normativas nos permite identificar um movimento pendular dessas iniciativas de apoio à agricultura urbana, com momentos de maior promoção de políticas públicas e momentos em que o tema é pouco abordado. Isso pode se dar por diversos motivos, tanto pela conjuntura política e social nos territórios, pela mobilização do tema em outras esferas de Governo (como Estadual, Federal e até Internacional) entre outros aspectos. Estas causas não serão aprofundadas nesta pesquisa. No entanto, é possível reconhecer a existência deste movimento pendular, com os picos nos anos 1983-84, 1994-95, 2003-04, 2016, 2018 e 2021-24.

É possível supor alguns acontecimentos que podem ter ocasionado esses movimentos de promoção da agricultura urbana, como a Batalha da Alimentação, promovida pelo Governador Franco Montoro no início da década de 1980, incentivando a promoção de hortas urbanas e comunitárias em todo Estado de São Paulo; a realização da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 (Rio92), que trouxe um importante olhar ambiental para o desenvolvimento das cidades; a implementação da Estratégia Fome Zero do Governo Federal, no início dos anos 2000, que focava no combate à fome por meio de programas de segurança alimentar e nutricional que incluíam a agricultura urbana; e o fortalecimento do Programa Nacional de Agricultura Urbana, a partir de 2018, que incentivou municípios a desenvolverem ações de promoção do tema a nível municipal.

Porém, como dito anteriormente, são suposições que podem ter estimulado os municípios do Estado de São Paulo a promoverem suas ações, mas pesquisas mais aprofundadas são necessárias para analisar com maior precisão os motivos dessas oscilações de promoção de políticas públicas relacionadas ao tema. Também são apresentados os dados sem os decretos de Americana, onde é possível ver, ainda com mais clareza, as oscilações (Gráfico 6).

Gráfico 6

Ano da norma - sem os Decretos de Americana



*Em 2025, foram levantados dados até Junho.

As normas levantadas são diversas e se relacionam de formas distintas com as práticas de agricultura urbana. A partir das categorias identificadas, é possível verificar que a maior parte das normativas se relaciona, primeiramente, com a concessão de terras (devido aos decretos de Americana, como já abordado anteriormente) e seguido de normativas relacionadas diretamente com Programas Municipais de Agricultura Urbana (Gráfico 7). Sem os decretos de Americana, os Programas de AU se destacam, com cerca de 75 normativas relacionadas (Gráfico 8). Outros temas também relevantes identificados são Orçamento (devido, principalmente, aos decretos de suplementação orçamentária de Mauá), Hortas Escolares e Segurança Alimentar. Este dado demonstra que, apesar da diversidade existente que dá suporte e integra a agricultura urbana a outros temas da gestão municipal, são Programas de Agricultura Urbana que estão na centralidade das políticas públicas que beneficiam essas práticas nos territórios.

Os dados também mostram a interface existente com temas como segurança alimentar e nutricional, educação e ordenamento territorial, que relaciona essas práticas com as leis de zoneamento e Planos Diretores dos municípios. Além disso, há políticas que relacionam a agricultura urbana a sistemas de áreas verdes e de drenagem, vinculados à política ambiental do município.

Gráfico 7

Tema das normas

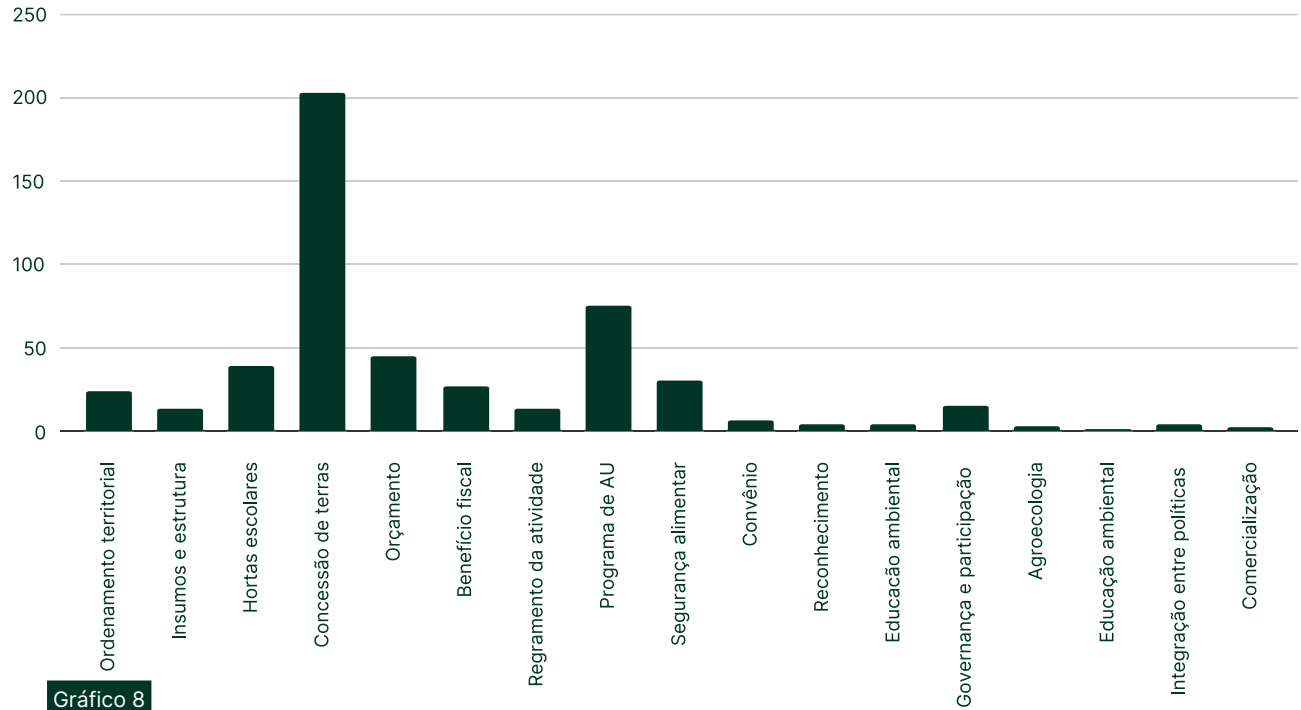
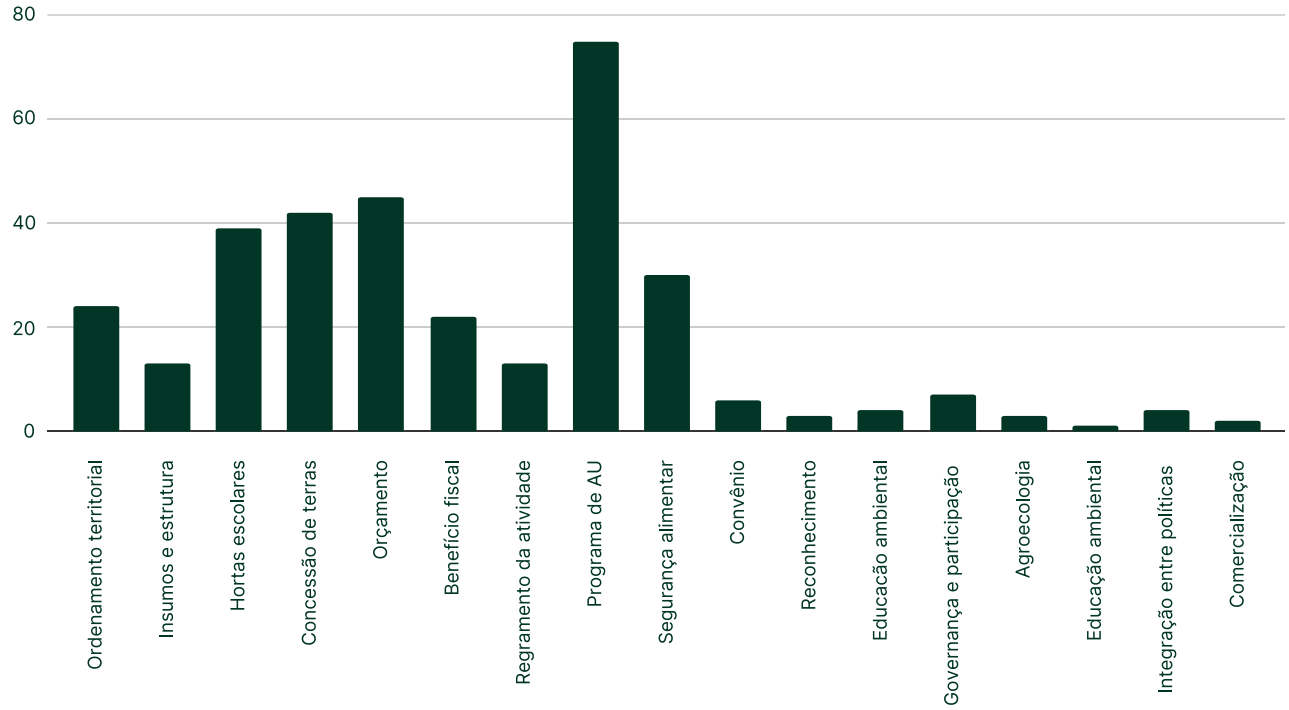


Gráfico 8

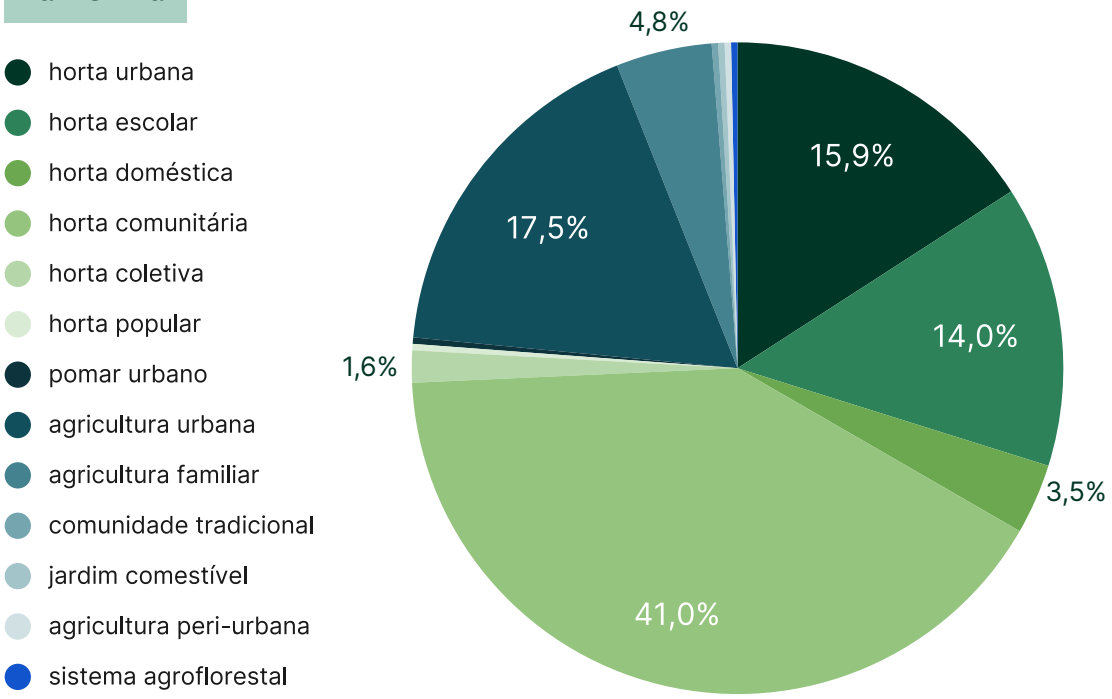
Tema das normas - sem os Decretos de Americana



Por fim, construiu-se uma agregação a partir das tipologias expressas nas normativas, buscando compreender os conceitos utilizados (Gráfico 9). Em sua maior parte (41%), as normativas se referem à categoria de horta comunitária, dando ênfase a este tipo específico de produção coletiva. Os demais conceitos de maior relevância utilizados foram agricultura urbana (17,5%), horta urbana (15,9%) e horta escolar (14%). A utilização destas diferentes tipologias podem expressar políticas mais restritas e genéricas, como nos casos em que o foco eram hortas comunitárias ou hortas urbanas, ou políticas mais amplas e complexas, como nos casos em que o conceito de agricultura urbana era empregado, buscando considerar outras categorias para além de hortas comunitárias, como hortas domésticas, hortas terapêuticas, agricultura familiar e outras.

Gráfico 9

Tipologia utilizada na norma



Foram também encontrados municípios que possuíam Programas Municipais de Hortas Comunitárias, assim como Programas Municipais de Agricultura Urbana, como o caso de Botucatu e Diadema, onde, apesar das normas estarem distantes temporalmente, os teores eram complementares. Estes casos serão aprofundados mais adiante nas análises dos Programas Municipais.

ANÁLISE DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE AU E DE HORTAS COMUNITÁRIAS

Tendo em vista a centralidade das Políticas Municipais de Agricultura Urbana enquanto uma política pública de promoção direta dessas práticas nos municípios, foi feita uma análise específica destas normativas a partir das categorias já apresentadas anteriormente. Políticas mais antigas consideravam primariamente a tipologia de hortas comunitárias, estruturando Programas Municipais de Hortas Comunitárias. Mais recentemente, passou-se a utilizar o conceito de agricultura urbana, enquanto uma forma mais abrangente de considerar o tema. Aqui, foram analisados tanto Políticas Municipais de Hortas Comunitárias quanto de Agricultura Urbana. Será feita uma análise comparativa entre os municípios de cada uma dessas categorias, buscando encontrar semelhanças, diferenças, casos de destaque e reflexões aprofundadas sobre elas.

Tabela 1

Políticas Municipais de Agricultura Urbana e Hortas Comunitárias analisadas[3]

Cidade	Norma
Americana	Lei nº 6.258, de 21 de Dezembro de 2018.
Araraquara	Lei n° 9.834, de 12 de Dezembro de 2019. Decreto nº 12.784, de 5 de Janeiro de 2022.
Assis	Lei nº 6.966, de 30 de Agosto de 2021.
Bauru	Lei nº 6.767, de 28 de Março de 2016.
Botucatu	Lei nº 5.849, de 12 de Julho de 2016 Lei nº 5.864, de 13 de Setembro de 2016. Lei nº 6.790 de 2 de Setembro de 2025.
Campinas	Lei nº 9.549 de 10 de Dezembro de 1997. Decreto nº 14.288 de 11 de Abril de 2003. Lei nº 16.183, de 29 de Dezembro de 2021. Decreto nº 23.389, de 24 de Maio de 2024.
Caraguatatuba	Lei nº 2.374, de 23 de Novembro de 2017
Carapicuíba	Lei nº 3.995, de 14 de Setembro de 2023
Cotia	Lei n° 2.149, de 18 de Novembro de 2020

[3] Para consultar o texto das políticas, acesse: https://drive.google.com/drive/folders/1Tdyy9til-nqkn1Rc0urqRfP3Z_FcL4Bc?usp=sharing

Diadema	Lei nº 2.272, de 02 de Outubro de 2003. Decreto nº 5.875, de 09 de Setembro de 2004. Decreto nº 7.486, de 22 de Março de 2018.
Guarujá	Lei Nº 4.768 de 10 de Janeiro de 2020. Decreto nº 13.867 de 18 de Agosto de 2020.
Guarulhos	Lei nº 8.293, de 15 de Julho de 2024.
Itatiba	Lei nº 5.437, de 18 de Maio de 2022. Decreto nº 7.723, de 05 de Setembro de 2022.
Jaborandi	Lei nº 2.289, de 06 de Abril de 2021
Jundiaí	Lei nº 8779, de 15 de Maio de 2017. Decreto nº 30.050, de 02 de Junho de 2021.
Mauá	Lei nº 5.849, de 24 de Fevereiro de 2022
Mogi das Cruzes	Lei nº 5675, de 14 de Julho de 2004. Lei nº 8.040, de 12 de Janeiro de 2024.
Nova Odessa	Lei nº 1.792, de 21 de Dezembro de 2000. Lei nº 2.128, de 1º de Março de 2006.
Osasco	Lei nº 4019, de 23 de Março de 2006. Lei nº 5.410, de 11 de Julho de 2025.
Piracicaba	Lei n° 9.682, de 17 de Dezembro de 2021. Decreto nº 19.675, de 18 de Agosto de 2023.
Pirapozinho	Lei n° 3.673 de 29 de Março de 2010.
Ribeirão Preto	Lei n° 8.220 de 08 de Outubro de 1998. Lei nº 14.205 de 05 de Julho de 2018.
Rio Claro	Lei n° 5.125, de 24 de Novembro de 2017. Decreto n° 11.536, de 5 de Agosto de 2019.
Santo André	Lei n°10.258 de 04 de Dezembro de 2019.
Santos	Lei nº 3.548, de 10 de Junho de 2019.
São Carlos	Lei n° 21.054 de 17 de Outubro de 2022.
São Joaquim da Barra	Lei nº 1.190, de 14 de Julho 2021.
São José do Rio Preto	Lei nº 8.530, de 14 de Dezembro de 2001. Decreto nº 12.071, de 18 de Setembro de 2003. Lei n° 14.161, de 8 de Abril de 2022.
São José dos Campos	Lei nº 4.535 de 04 de Janeiro de 1994.
São Paulo	Lei nº 13.727 de 12 de Janeiro de 2004. Decreto nº 51.801 de 21 de Setembro de 2010. Portaria nº 17 de 4 de Abril de 2024.

São Vicente	Lei nº 4.600, de 27 de Novembro de 2024.
Sorocaba	Lei nº 12.374, de 20 de Setembro de 2021. Decreto nº 27.499, de 21 de Dezembro de 2022.
Ubatuba	Lei nº 2539, de 22 de Junho de 2004.

De forma geral, dos 33 municípios com Programas Municipais de AU, apenas 11 municípios possuem o que se pode considerar de estrutura "completa" em relação à legislação, com Lei que o institui e Decreto que regulamenta sua implementação. Com esta estrutura, é mais provável que a ação pública de fato se realize, uma vez que não há apenas a criação da Política, como são apresentados os meios de execução pelos órgãos públicos, prevendo as Secretarias Municipais envolvidas, os instrumentos, as ações a serem efetivadas e os elementos mínimos necessários para a implementação. Os municípios que apresentam Lei e Decreto regulamentador são Araraquara, Campinas, Diadema, Guarujá, Itatiba, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

Nota metodológica 1: Apesar de terem sido identificadas e categorizadas cerca de 75 normativas relacionadas a Políticas Municipais de AU, não foram todas utilizadas para análise mais aprofundada, uma vez que algumas se referiam a normativas já revogadas ou muito antigas, substituídas por versões mais recentes ou ainda normativas que apenas complementama Política, adicionando alguns artigos, modificando objetivos e outras similares.

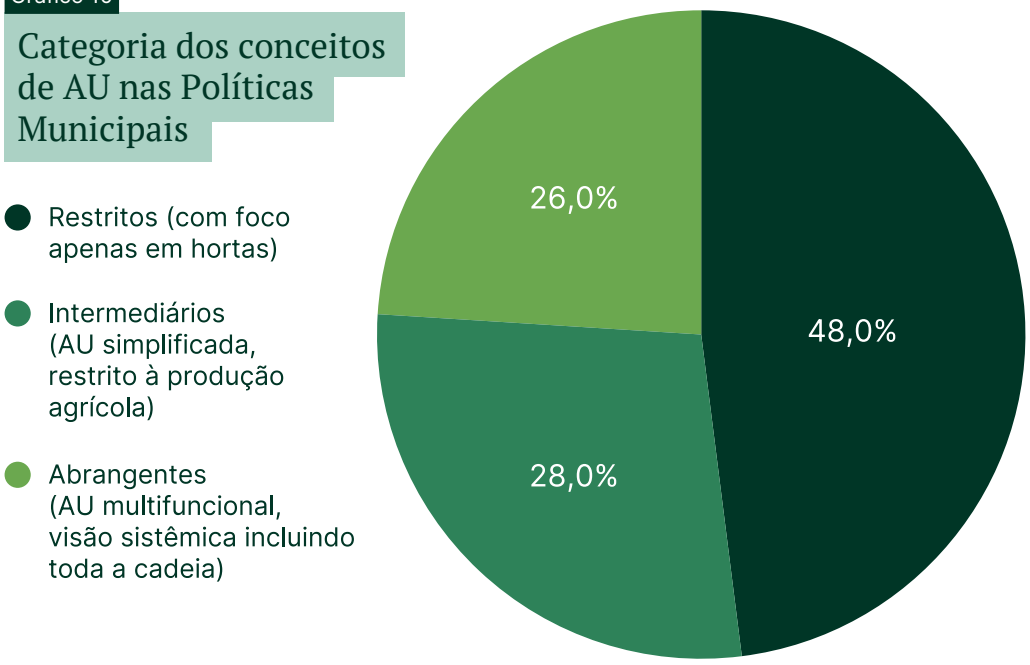
Nota metodológica 2: Nem todas as Políticas de AU analisadas possuem informações relacionadas às categorias criadas para a análise. Desta forma, é possível verificar que, em certas categorias, o número de municípios não chega à totalidade dos 33 municípios com Políticas de AU por ausência de informações na referida categoria.

CONCEITO DE AGRICULTURA URBANA

A análise da conceituação trazida expressamente pelas normativas revela um espectro de definições, desde conceitos restritos a "hortas comunitárias" até políticas abrangentes de "agricultura urbana e periurbana". Nos casos de municípios com mais de uma conceituação, onde havia lei e decreto regulamentador, cada um com uma conceituação distinta, ou mais de uma lei no município com conceitos distintos, buscou-se avaliar as conceituações de forma articulada, de forma a possibilitar um olhar para o município como um todo e não para as normativas de forma segregada.

Gráfico 10

Categoria dos conceitos de AU nas Políticas Municipais



Apenas 25 municípios traziam em suas normas uma conceituação específica do que é considerado agricultura urbana. As abordagens municipais encontradas podem ser agrupadas em três grandes categorias (Gráfico 10):

- **Conceitos Restritos (Foco em Hortas):** Municípios que não definem "Agricultura Urbana" formalmente, mas regulamentam especificamente "Hortas Comunitárias" ou "Hortas Urbanas", muitas vezes com critérios rígidos de tamanho e uso do solo (ex: Americana, Itatiba, Ribeirão Preto, Rio Claro - definição presente na lei).
- **Conceitos Intermediários (Agricultura Urbana Simplificada):** Municípios que definem "Agricultura Urbana" de forma mais ampla que o grupo anterior, incluindo a amplitude das culturas cultivadas, assim como outras práticas de produção, como criação de animais, mas com menor detalhamento de objetivos e atividades e mais restrito à produção agrícola e processamento (ex: Bauru, Guarulhos, Pirapozinho, São Paulo - primeira definição, São Vicente).
- **Conceitos Abrangentes (Agricultura Urbana e Periurbana Multifuncional):** Municípios que adotam uma visão sistêmica, incluindo toda a cadeia (produção, processamento, comercialização), uma grande variedade de atividades (serviços ambientais, gestão de resíduos, lazer) e objetivos multifuncionais (ex: Botucatu, Campinas, Piracicaba, Rio Claro - definição presente no decreto).

Tabela 2

Informações gerais apresentadas nos conceitos de AU dos Programas Municipais

Município	Escopo Principal	Tipos de Produção Agrícola	Tamanho das Propriedades (onde especificado)	Amplitude do Escopo	Tipologias de Horta
Americana	Horta Comunitária	Hortaliças (6 espécies distintas)	500m² a 10.000m²	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária
Assis	Horta Comunitária Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, floricultura, paisagismo	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária
Bauru	Agricultura Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas, flores; animais pequenos, piscicultura, apicultura; alimentos/ bebidas artesanais	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Não especifica
Botucatu	Hortas Comunitárias / Agricultura Urbana e Periurbana (AUP)	Alimentos, plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, fitoterápicos, insumos; pequenas criações	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Horta Comunitária; Jardim Comestível
Campinas	Agricultura Urbana e Periurbana	Olerícolas, frutas, plantas medicinais; animais de pequeno porte; alimentos/ bebidas artesanais	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Horta Comunitária, Horta Institucional, Horta Urbana
Caraguatatuba	Horta Comunitária	Hortaliças e legumes em geral	Não especifica	Terapia ocupacional; consumo próprio; abastecimento escolar/ assistencial; trocas; venda sustentável	Horta Comunitária
Carapicuíba	Horta Urbana	Hortaliças, verduras e legumes, ervas aromáticas, ervas medicinais e pancs (plantas alimentícias não convencionais)	Até 400 m²	Restrito à prática produtiva	Horta Urbana

Diadema	Hortas Comunitárias / Agricultura Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, flores e temperos.	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Horta Comunitária, Horta Ocupacional, Horta Educacional, Horta Institucional, Horta Doméstica
Guarujá	Agricultura Urbana	Hortaliças, legumes, plantas condimentares e aromáticas, espécies nativas e exóticas, frutas, ervas medicinais, flores e plantas ornamentais; produtos pecuários, meliponicultura e piscicultura.	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Agricultura urbana, Prática de AU
Guarulhos	Agricultura Urbana e Familiar	Hortaliças, legumes, cereais, plantas medicinais, condimentares, aromáticas, frutíferas, nativas, exóticas, flores; pequenos animais, meliponicultura, piscicultura	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Horta Comunitária, Horta Escolar, Horta Terapêutica, Quintais Produtivos, Horta Institucional
Itatiba	Horta Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, frutíferas	200m² a 10.000m²	Restrito à prática produtiva	Horta Urbana
Jaborandi	Horta Comunitária Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, floricultura, paisagismo	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária, Horta Urbana, Pomar
Jundiaí	Hortas Urbanas	Hortaliças, plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, frutíferas	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária, Horta Familiar
Mauá	Horta Comunitária	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, floricultura, paisagismo	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária, Horta Urbana

Osasco	Agricultura Urbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas, flores; SAF; abelhas nativas; alimentos processados artesanais	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Não especifica
Piracicaba	Agricultura Urbana	Plantas alimentícias, medicinais, ornamentais; criação de animais	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Não especifica
Pirapozinho	Agricultura Urbana e Periurbana	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas, flores; animais pequenos, piscicultura; alimentos/bebidas artesanais	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Não especifica
Ribeirão Preto	Horta Comunitária	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas	Máx. 10.000m²	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária
Rio Claro	Horta Comunitária	Hortaliças, legumes, frutas; agroextrativismo, a coleta, a transformação e a prestação de serviços	250m² a 2.000m² (horta)	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Horta Comunitária
São Joaquim da Barra	Agricultura Urbana	Alimentos orgânicos, hortaliças, verduras, legumes; extrativismo	Máx. 250 m² por pessoa	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária
São José do Rio Preto	Horta Comunitária	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, floricultura, paisagismo	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária
São Paulo	Agricultura Urbana / AUP	Hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas, flores, ornamentais; animais pequenos; produtos do agroextrativismo	Não especifica	Abrangente, envolvendo toda cadeia produtiva e ações diversas	Produção agrícola destinada à comercialização, Agricultura urbana com fins educativos, medicinais e de autoconsumo.

São Vicente	Hortas Urbanas / Quintais	Hortaliças, plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, frutíferas	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Urbana, Horta Comunitária, Horta Terapêutica, Horta Pedagógica, Quintal Produtivo, Compostagem
Sorocaba	Horta Comunitária	Hortaliças, plantas medicinais, orgânicas, aromáticas, ornamentais, frutíferas	Não especifica	Restrito à prática produtiva	Horta Comunitária, Horta Individual, Horta Coletiva assistencial, Horta Institucional

1. Tipos de produção agrícola

- **Produção vegetal:** Quase todos os municípios incluem hortaliças, legumes e plantas medicinais, considerada a base comum de produção da agricultura urbana.
- **Diversificação das culturas:** Alguns municípios expandem a produção vegetal da agricultura urbana para outras culturas, como plantas frutíferas, aromáticas, condimentares e ornamentais (Bauru, Campinas, Guarulhos, Itatiba, Osasco, entre outros).
- **Produção animal:** Municípios como Bauru, Botucatu, Campinas, Guarulhos, Piracicaba, Pirapozinho e São Paulo explicitamente incluem a criação de animais de pequeno porte, piscicultura e apicultura/meliponicultura. Apesar da previsão geral nas legislações de agricultura urbana sobre produção animal, há legislações sanitárias específicas que são requeridas para possibilitar essa prática, como o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). No âmbito desta pesquisa, não foi possível verificar quais municípios de fato possuem estrutura pública para garantir a produção animal em área urbana, nem tampouco como essa prática de fato é conduzida a nível municipal.
- **Processamento e agroindústria artesanal:** Conceitos mais abrangentes incluem a produção artesanal de alimentos e bebidas (Bauru, Campinas, Osasco, Pirapozinho) e o processamento e transformação de produtos (Botucatu, Guarujá, Rio Claro). A amplitude do conceito de agricultura urbana envolve outras etapas do ciclo produtivo do alimento possibilitando, por exemplo, a produção de mel, geléias, fitoterápicos e outros produtos. Essa dimensão é crucial para as práticas territoriais, tendo em vista que a escala menor de produção da agricultura urbana em relação à agricultura rural e o acesso facilitado a recursos e serviços urbanos estimulam a geração de valor nos produtos, aproximando a prática de setores da economia solidária, da cultura, do artesanato entre outros. Mesmo assim, é importante reconhecer a complexidade existente nessas práticas e sua dependência, como no caso da produção animal, de outras legislações e políticas e regularizem essas práticas.

- **Extrativismo:** Apenas Guarujá, Campinas e Rio Claro trazem a perspectiva do extrativismo ou agroextrativismo como parte da agricultura urbana. A consideração do extrativismo demonstra a complexidade de formas que podem ser consideradas no âmbito da agricultura urbana, mas, no entanto, nenhum destes municípios explicita de forma mais detalhada a interface entre os conceitos (extrativismo e agricultura urbana) e tampouco qualifica ou regulamenta a prática do extrativismo em áreas urbanas.

2. Tamanho das propriedades

A agricultura urbana tem um limite de área?

Alguns municípios analisados possuem metragem definida, com limites de área estabelecidos, para hortas comunitárias ou urbanas. São eles:

Americana: 500m² a 10.000m²
Carapicuíba: Até 400 m²
Itatiba: 200m² a 10.000m²
Ribeirão Preto: Máx. 10.000m²
Rio Claro: 250m² a 2.000m²
São Joaquim da Barra: Máx. 250m² por pessoa

- Apesar de ser um importante aspecto a ser considerado, estabelecer tamanho para a agricultura urbana pode restringir determinadas práticas do escopo abrangido pela política pública, como no caso de hortas pedagógicas em escolas, hortas domésticas e quintais produtivos, que podem ter o tamanho pequeno demais para serem consideradas. Da mesma forma, terrenos com dimensões grandes e que poderiam ser loteados podem acabar sendo excluídos da política.
- Em municípios sem metragem definida para as hortas, há um maior foco na atividade em si e não na dimensão do terreno, permitindo flexibilidade para considerar diversas tipologias de agricultura urbana.
- Apesar disso, trazer perspectivas para a dimensão das propriedades na agricultura urbana pode ser um fator importante na definição do que é de fato a agricultura urbana, possibilitando fatores que a diferenciam, no âmbito das políticas públicas, da agricultura em meio rural. Ao mesmo tempo que o tamanho da propriedade não deve ser restritivo e nem tampouco o único fator a ser considerado na caracterização de uma prática de agricultura urbana. Essa discussão é particularmente importante na interface com políticas públicas em outras escalas de governo, tanto estadual como federal.

3. Atividades e objetivos

Apesar de haver um item específico onde são analisados os objetivos e princípios expressos nas políticas de agricultura urbana, há objetivos e atividades que são indicados já na conceituação sobre agricultura urbana. Os objetivos trazidos no próprio conceito da prática não anulam e são complementares aos demais objetivos expressos nas normas, devendo ser observados de forma conjunta. Mesmo assim, é válido destacá-los aqui, uma vez que são apresentados de forma intrínseca à própria definição de agricultura urbana. Dentre eles, pode-se destacar:

- **Fins Sociais e de Autoconsumo:** Promover a vida em sociedade, fortalecer laços comunitários e a garantia da segurança alimentar e nutricional são um objetivos-chave para municípios focados, principalmente, em hortas comunitárias (como Assis, Jaborandi, Mauá entre outros). Além disso, a promoção da agricultura urbana com foco no autoconsumo dos alimentos é um objetivo quase universal a todos municípios analisados.

- **Geração de Renda e Comercialização:** Presente em definições mais abrangentes (como em Botucatu, Campinas, Diadema, Guarujá, Rio Claro, Sorocaba entre outros), a agricultura urbana pode ter um forte caráter de atividade econômica nos municípios, para além do abastecimento alimentar.
- **Objetivos Educacionais e Terapêuticos:** Municípios como Diadema, Guarulhos e Campinas destacam fortemente as hortas educacionais e ocupacionais/terapêuticas como partes integrantes da política. Em alguns casos, estas tipologias de hortas estão previstas de forma mais específica, tanto no Programa Municipal de Agricultura Urbana/Hortas Comunitárias quanto em legislações específicas, como é o caso das hortas escolares, conforme apresentado nos dados acima.
- **Sustentabilidade e Multifuncionalidade:** Os conceitos mais modernos vão além da produção de alimentos, considerando a agricultura urbana em uma perspectiva que envolve outras práticas e está relacionada a outros temas no município, como a conservação ambiental, práticas de sustentabilidade, ordenamento territorial e outras. Botucatu, por exemplo, inclui explicitamente as hortas na perspectiva de prestação de serviços ambientais e na gestão de resíduos sólidos, mais especificamente a compostagem. Rio Claro e Guarujá enfatizam a sustentabilidade, a educação ambiental e a revitalização de áreas. Campinas e Diadema mencionam a transição agroecológica enquanto uma perspectiva essencial para a prática.

4. Tipologias de horta expressos no conceito

- Em sua grande maioria, a principal tipologia considerada nos Programas Municipais é a horta comunitária, em muitos casos com programas específicos sobre essa tipologia. Apesar disto, é curioso notar que poucos conceitos destacam o caráter coletivo que uma horta comunitária pressupõe. Os municípios que abordam essa questão da coletividade de forma mais explícita são Campinas, Diadema, Guarulhos e Sorocaba.
- Alguns municípios se destacam por categorizar as hortas de acordo com sua localização, público e objetivo:
    - Diadema, Guarulhos e São Vicente possuem as classificações mais detalhadas, considerando: horta comunitária, horta educacional/escolar, horta ocupacional/terapêutica, horta institucional e horta doméstica ou quintais produtivos.
    - Campinas define hortas comunitárias, hortas institucionais e hortas urbanas.
    - Sorocaba possui uma classificação baseada na finalidade econômica: com finalidade de comércio (comunitária/individual), coletiva assistencial e institucional sem comércio.
    - São Paulo classifica hortas com produção agrícola destinada à comercialização e hortas com fins educativos, medicinais e de autoconsumo.
- A variedade de tipologias indica um grau maior de complexidade e maturidade na política pública, uma vez que essa especificação permite direcionar diferentes ações para a promoção de cada tipologia, respeitando suas particularidades, demandas e perspectivas.

De forma geral, enquanto alguns municípios mantêm uma visão tradicional e restritiva da agricultura urbana, focada no cultivo de hortaliças em terrenos vagos, outros avançam para uma compreensão multifuncional, reconhecendo seu potencial para a geração de renda, educação, saúde, gestão ambiental e construção de cidades mais sustentáveis e resilientes.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE AGRICULTURA URBANA

Para realizar a análise dos objetivos das políticas de agricultura urbana, eles foram categorizados em quatro grupos: objetivos sociais, objetivos econômicos, objetivos ambientais e objetivos de desenvolvimento humano. Cada um desses grupos foi considerado da seguinte forma:

1. Objetivos Sociais

Foco: O bem-estar coletivo, a redução de desigualdades, a inclusão de grupos vulneráveis e o fortalecimento dos laços comunitários.

O que foi considerado:

- Enfrentamento da pobreza e vulnerabilidade e inclusão social, visando diretamente grupos em situação de risco social.
- Fortalecimento comunitário e outros objetivos que visam melhorar a convivência e a organização no território.
- Direito à Cidade, Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável e menção a outros direitos fundamentais.

Exemplos dos municípios:

- “Oferecer terapia ocupacional para pessoas com deficiência e idosos.” (Americana, Campinas) - foco de inclusão de grupos específicos.
- “Promover a inclusão social.” (Diadema, Guarulhos, Osasco, São Paulo) - foco de inclusão social de forma geral.
- “Destinando-se prioritariamente à proteção social das pessoas ou famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social.” (Araraquara) - foco de enfrentamento da vulnerabilidade.
- “Promover o fortalecimento de vínculos de convivência comunitária.” (Araraquara, Assis) - foco de fortalecimento comunitário.
- “Promover a equidade de gênero.” (Bauru) - foco de redução de desigualdades específicas.
- “Possibilitar a efetivação do direito humano à alimentação adequada.” (Bauru) - foco de garantia de um direito fundamental.

2. Objetivos Ambientais

Foco: A preservação, conservação e melhoria do meio ambiente, dos ecossistemas e dos recursos naturais.

O que foi considerado:

- Práticas sustentáveis, como incentivos a métodos de produção com baixo impacto ambiental.
- Conservação de espécies e recursos, com foco na biodiversidade, solo e água.

- Gestão de resíduos sólidos, com destaque para práticas de compostagem.
- Manutenção de áreas, com a conservação de terrenos limpos e aproveitamento de áreas ociosas para aumentar áreas verdes.
- Fomento à agroecologia.

Exemplos dos municípios:

- “Incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente.” (Araraquara, Assis, Itatiba) - foco de prática sustentável.
- “Preservar a microfauna e a biodiversidade vegetal da região.” (Araraquara, Assis, Cotia) - foco de preservação da biodiversidade.
- “Zelar pelo uso seguro e sustentável dos recursos naturais.” (Araraquara, Assis) - foco de conservação de recursos.
- “Incentivar a compostagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos.” (Jaborandi, Rio Claro) - foco na gestão de resíduos.
- “Promover a agroecologia.” (Bauru, Piracicaba) - foco de promoção de sistemas alimentares ambientalmente sustentáveis.
- “Aumentar a permeabilidade do solo em zona urbana e garantindo a produção de água em região de proteção aos mananciais.” (Campinas) - foco de proteção de recursos hídricos.

3. Objetivos Econômicos

Foco: A geração de renda, emprego e o desenvolvimento de mercados e cadeias produtivas locais relacionados à agricultura urbana.

O que foi considerado:

- Geração de renda/emprego, com criação de oportunidades econômicas.
- Fortalecimento de cadeias locais, considerando apoio à comercialização, abertura de feiras, compra institucional e venda direta.
- Redução de custos, com barateamento do acesso a alimentos.
- Autoconsumo de alimentos e abatimento do orçamento familiar.

Exemplos dos municípios:

- “Incentivar a geração de emprego e renda.” (Bauru, Guarulhos, São Paulo) - foco de geração de oportunidades econômicas.
- “Promover ferramentas organizativas para os seus beneficiários com vistas à geração de renda.” (Araraquara, Assis) - foco de geração de renda.
- “Incentivar a venda direta do produtor.” (Bauru, Guarulhos, São Paulo) - foco de fortalecimento de cadeia local.
- “Reduzir o custo do acesso ao alimento para os consumidores de baixa renda.” (Bauru, Guarulhos, São Paulo) - foco de redução de custos.
- “Incentivar a produção para o autoconsumo.” (Bauru, Osasco, São Paulo) - foco na economia doméstica.

- “Incentivar o associativismo e o cooperativismo.” (Bauru, Guarulhos) - foco no modelo de organização econômica.

4. Objetivos de Desenvolvimento Humano

Foco: O desenvolvimento das capacidades, conhecimentos, saúde e autonomia dos indivíduos e da comunidade.

O que foi considerado:

- Educação e capacitação, considerando qualquer forma de ensino, conscientização, capacitação técnica ou social sobre agricultura urbana.
- Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com foco no consumo de alimentos saudáveis, orgânicos e/ou agroecológicos e desenvolvimento de novos hábitos alimentares.
- Promoção de saúde e bem-estar, tanto física quanto mental.
- Empoderamento e autonomia das comunidades.

Exemplos dos municípios:

- “Apoiar e capacitar agentes locais multiplicadores.” (Araraquara, Assis) - foco em capacitação.
- “Fomentar o desenvolvimento de hábitos alimentares e nutricionais, visando a contribuir para uma vida saudável.” (Araraquara, Assis) - foco em educação nutricional e saúde.
- “Proporcionar atividade educativa para alunos de escolas municipais.” (Bauru) - foco em educação.
- “Praticar a atividade de horticultura contribuindo para a melhoria da saúde física e mental, eliminando o sedentarismo e o estresse.” (Carapicuíba, Mauá) - foco em saúde e bem-estar.
- “Possibilitar participação, empoderamento e autonomia das agricultoras(es) urbanas(os).” (Bauru) - foco no empoderamento e autonomia.
- “Estimular a construção e socialização de conhecimentos (diálogo de saberes).” (Bauru) - foco na troca de saberes e construção do conhecimento.

Nos casos em que houveram sobreposição entre objetivos, a categorização foi feita priorizando o impacto primário declarado no texto.

A partir da categorização dos objetivos, a análise identificou que os municípios podem ser agrupados em três perfis principais com base no escopo e na profundidade de seus objetivos:

1. **Agricultura como ferramenta de gestão urbana**

   Neste perfil, a agricultura urbana é entendida como uma forma de resolver problemas pragmáticos da cidade, em que os objetivos são instrumentais (a agricultura é um meio para um fim externo: limpeza, ocupação de mão-de-obra).

   Palavras-Chave: “Manter terrenos limpos”, “aproveitar mão-de-obra desempregada”, “terapia ocupacional”, “aproveitar áreas devolutas”.

   Municípios: Americana, Caraguatatuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Santo André, São Vicente e Ubatuba.

As políticas destes municípios são fundamentalmente focadas em resolver problemas de gestão (limpeza, ocupação de terrenos, ocupação de mão-de-obra). A produção de alimentos é uma consequência, não o cerne da política.

- **Objetivos Sociais:** Foco na utilização de mão-de-obra desempregada e na oferta de terapia ocupacional para idosos e pessoas com deficiência. É uma abordagem mais assistencialista e de ocupação do tempo.
- **Objetivos Econômicos:** Pouco desenvolvidos. A geração de renda não é um pilar central, aparecendo de forma secundária.
- **Objetivos Ambientais:** Centrados na manutenção de terrenos limpos, aproveitamento de áreas devolutas e prevenção de focos de doenças, com uma visão ligada à limpeza urbana.
- **Objetivos de Desenvolvimento Humano:** Limitados aos benefícios terapêuticos da atividade. Não há menção explícita à educação, capacitação, fortalecimento comunitário ou segurança alimentar como direito.

Todos compartilham o tripé "mão-de-obra desempregada, terapia ocupacional, manter terrenos limpos".

2. Agricultura como política socioeconômica

Neste perfil, a agricultura urbana é entendida como uma forma de combater a pobreza e a insegurança alimentar, onde os objetivos são focados em áreas específicas como economia e assistência social. A agricultura é vista como uma ferramenta para garantia da segurança alimentar e nutricional para populações vulneráveis.

Palavras-Chave: "Combater a fome", "geração de renda", "inclusão social", "agricultura familiar".

Municípios: Campinas, Diadema, Guarujá, Guarulhos, Itatiba, Jaborandi, Osasco, Pirapozinho, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

Estes municípios têm um foco claro na geração de renda, combate à fome e inclusão social.

- **Objetivos Sociais:** Expandem o foco para combater a fome, promover a inclusão social e garantir a segurança alimentar para populações em vulnerabilidade. O objetivo vai além da ocupação de terrenos para a garantia do direito humano à alimentação adequada.
- **Objetivos Econômicos:** Forte ênfase na geração de emprego e renda, no incentivo à agricultura familiar, ao associativismo/cooperativismo e à venda direta. A atividade é vista como um vetor de desenvolvimento econômico local.
- **Objetivos Ambientais:** Vão além da limpeza urbana, incluindo práticas sustentáveis, preservação da microfauna, compostagem e, em alguns casos, a redução do uso de agrotóxicos e valorização da produção orgânica.
- **Objetivos de Desenvolvimento Humano:** Introduzem conceitos como integração comunitária, educação ambiental e alimentar, qualidade de vida e terapia ocupacional promovendo saúde.

3. Agricultura como estratégia de transformação sistêmica

Neste perfil, a agricultura urbana é entendida como uma forma de transformar o sistema alimentar e a relação da cidade com o ambiente, com objetivos sistêmicos e transversais. A agricultura é um eixo estratégico que conecta ambiente, economia, saúde e sociedade.

Palavras-Chave: “agroecologia”, “soberania alimentar”, “segurança alimentar e nutricional”, “educação e capacitação”, articulação com Agenda Global (ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)

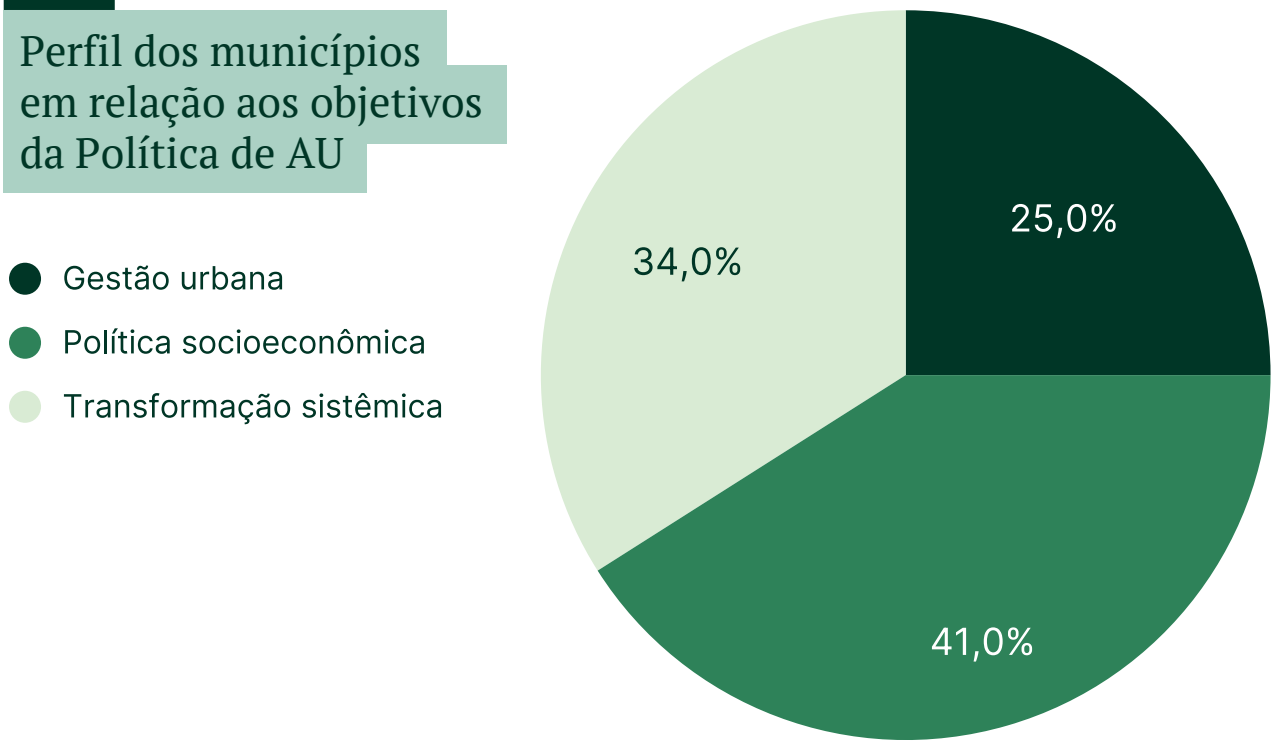
Municípios: Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Carapicuíba, Cotia, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos e São Joaquim da Barra.

Estes municípios explicitamente adotam um novo paradigma, buscando a integração entre diferentes setores do governos em uma perspectiva mais ampla de integração. Essas políticas consideram uma série de benefícios da agricultura urbana.

- **Objetivos Sociais:** Além da segurança alimentar, focam no fortalecimento de vínculos comunitários, na equidade (gênero, raça), no empoderamento e no direito à cidade. A agricultura urbana é vista como uma ferramenta de justiça social.
- **Objetivos Econômicos:** Mantêm o foco na geração de renda, mas com um olhar mais qualificado: agregação de valor, economia solidária, circuitos curtos de comercialização e agroecoturismo.
- **Objetivos Ambientais:** São os mais elaborados, com princípios claros de agroecologia, transição agroecológica, soberania alimentar, preservação da biodiversidade e recuperação de solos e mananciais. Muitos se alinham explicitamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
- **Objetivos de Desenvolvimento Humano:** Inclui capacitação de agentes multiplicadores, assistência técnica, educação popular, diálogo de saberes, promoção de hábitos saudáveis e o estímulo à autonomia e à participação cidadã.

Gráfico 11

Perfil dos municípios em relação aos objetivos da Política de AU



A utilização de conceitos mais abrangentes, principalmente em municípios que possuem Programas de Agricultura Urbana mais recentes, demonstram uma tendência de modernização e sofisticação no desenho dessas políticas.

Tabela 3

Perfil e quantidade de objetivos por tipo em cada município com Programa de AU

Município	Perfil	Social	Econômico	Ambiental	Des. Humano	Total
Americana	Gestão urbana	2	0	1	1	**4**
Araraquara	Transformação sistêmica	2	1	4	4	**11**
Assis	Transformação sistêmica	2	1	4	4	**11**
Bauru	Transformação sistêmica	6	8	3	7	**24**
Botucatu	Transformação sistêmica	4	4	5	6	**19**
Campinas	Política socioeconômica	4	6	5	5	**20**
Carapicuíba	Transformação sistêmica	2	1	4	3	**10**
Caraguatatuba	Gestão urbana	2	1	4	1	**8**
Cotia	Transformação sistêmica	1	1	3	1	**6**
Diadema	Política socioeconômica	2	2	1	1	**6**
Guarujá	Política socioeconômica	3	4	5	2	**14**

Guarulhos	Política socioeconômica	3	6	2	3	**14**
Itatiba	Política socioeconômica	3	1	4	4	**12**
Jaborandi	Política socioeconômica	3	2	6	5	**16**
Jundiaí	Transformação sistêmica	3	2	2	4	**11**
Mauá	Gestão urbana	1	1	2	2	**6**
Mogi das Cruzes	Gestão urbana	1	1	2	2	**6**
Nova Odessa	Gestão urbana	2	0	1	1	**4**
Osasco	Política socioeconômica	4	5	2	2	**13**
Piracicaba	Transformação sistêmica	3	4	3	4	**14**
Pirapozinho	Política socioeconômica	3	5	0	0	**8**
Ribeirão Preto	Política socioeconômica	2	1	1	2	**6**
Rio Claro	Transformação sistêmica	3	1	4	5	**13**
Santo André	Gestão urbana	1	0	2	1	**4**
Santos	Política socioeconômica	1	2	1	1	**5**
São Carlos	Transformação sistêmica	2	1	4	4	**11**
São Joaquim da Barra	Transformação sistêmica	3	1	3	3	**10**
São José do Rio Preto	Política socioeconômica	1	1	3	2	**7**
São Paulo	Política socioeconômica	4	6	2	1	**13**
São Vicente	Gestão urbana	1	0	2	2	**5**
Sorocaba	Política socioeconômica	2	1	5	2	**10**
Ubatuba	Gestão urbana	1	1	0	0	**2**

1. Municípios com Visão Mais Ampla e Equilibrada: Bauru se destaca com uma quantidade muito superior de objetivos (24), demonstrando uma política extremamente detalhada e abrangente. Botucatu (19) e Jaborandi (16) também se mostram muito completos. Estes municípios tendem a ter um equilíbrio razoável entre as quatro categorias.

2. Foco Ambiental e de Desenvolvimento Humano: Os municípios que se classificam como "Abrangentes" (Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Carapicuíba, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro) confirmam seu perfil com uma contagem alta e equilibrada nas categorias Ambiental e Desenvolvimento Humano, mostrando que vão além do aspecto produtivo.

3. Foco Econômico-Social: São Paulo e Guarulhos têm um perfil marcadamente focado em Objetivos Econômicos e Sociais (combate à fome, geração de renda, inclusão), com menos ênfase relativa em aspectos ambientais e educacionais profundos.

4. Municípios com Políticas Enxutas: Americana, Nova Odessa, Santo André e Ubatuba possuem as menores quantidades de objetivos, refletindo o "Perfil Básico" de gestão de espaços e terapia ocupacional. Ubatuba, com apenas 2 objetivos, tem o escopo mais limitado.

5. Casos Interessantes:

- Pirapozinho: Tem um foco quase exclusivo em objetivos Sociais e Econômicos (8 no total), sem menção a objetivos ambientais ou de desenvolvimento humano em sua lista principal.
- Jaborandi: Apresenta um número surpreendentemente alto de objetivos Ambientais (6), rivalizando com municípios muito maiores, mostrando uma forte preocupação ecológica.

SECRETARIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES DE AGRICULTURA URBANA

A análise dos dados mostra que a agricultura urbana é uma política multifacetada e intersetorial, envolvendo uma grande variedade de secretarias e, em algun s casos, mais de uma secretaria. As temáticas foram agrupadas conforme a área de atuação principal de cada secretaria mencionada. No total, 20 municípios explicitam as secretarias em suas normas, tanto leis quanto decretos.

Nota metodológica 1: Importante explicitar que esta análise foi realizada a partir de todas as secretarias citadas nas normativas, sem considerar a centralidade ou não das suas funções dentro do Programa de Agricultura Urbana. É notório que nos municípios haja uma ou mais secretarias que concentram as funções dentro do Programa, porém esta informação nem sempre está clara nas normativas analisadas.

Nota metodológica 2: As denominações das Secretarias Municipais mudam com certa periodicidade, a depender do Governo e de sua forma de organização da máquina pública. Assim, Secretarias citadas em normativas mais antigas tendem a ter nomenclaturas desatualizadas ou que sejam inexistentes. Também não é possível assegurar que as Secretarias Municipais citadas ainda estejam envolvidas com os Programas de Agricultura Urbana ou sequer existam dentro da estrutura daquele município.

1. Meio Ambiente e Agricultura

- Este é o agrupamento mais comum, reunindo as pastas diretamente ligadas à gestão de recursos naturais, sustentabilidade e à produção agrícola em si. Muitos municípios fundem essas duas áreas em uma única secretaria.
- Secretarias enquadradas:
    - Secretaria de Meio Ambiente (Americana, Botucatu - Jardins Comestíveis, Guarujá, Santos, Sorocaba)

- Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Araraquara)
- Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Cotia, Itatiba, Rio Claro)
- Secretaria de Agricultura (Bauru, Botucatu, Piracicaba)
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Bauru, São José do Rio Preto, Ubatuba)
- Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Campinas - PMAU)
- Coordenadoria de Agricultura / Executiva da Agricultura (São Paulo, Araraquara)
- Casa da Lavoura (Jaborandi)

2. Desenvolvimento Social e Assistência Social

- Foca na dimensão social da agricultura urbana, incluindo segurança alimentar e nutricional, inclusão de populações em vulnerabilidade e fortalecimento comunitário.
- Secretarias Enquadradas:
    - Secretaria de Ação Social / Assistência Social / Desenvolvimento Social (Americana, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Diadema, Guarujá, Itatiba)
    - Secretaria do Bem-Estar Social (Bauru)
    - Secretaria de Segurança Alimentar (Diadema - PMAU)
    - Setor de Promoção Social (Nova Odessa)
    - Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Jundiaí)

3. Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Abastecimento

- Aborda a agricultura urbana como uma atividade econômica, geradora de emprego e renda, e ligada à cadeia de abastecimento alimentar.
- Secretarias Enquadradas:
    - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Araraquara, Campinas - PHC, São Paulo)
    - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação (Campinas - PMAU)
    - Secretaria de Trabalho e Renda (Campinas - PMAU)
    - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbano (Diadema)
    - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Jundiaí)
    - Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Planejamento (Rio Claro)
    - Coordenadoria de Agricultura (vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico em São Paulo)

4. Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos

- Envolvidas na provisão de insumos essenciais como água, limpeza de terrenos, manejo de resíduos e manutenção de espaços públicos.

- Secretarias Enquadradas:
    - Departamento de Água e Esgoto (DAE) (Americana, Araraquara, São José do Rio Preto)
    - Secretaria de Serviços Públicos (Campinas, Diadema)
    - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA (Campinas)
    - Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Jundiaí)
    - Secretaria de Serviços e Obras (Diadema)

5. Planejamento e Desenvolvimento Urbano

- Atua na identificação, disponibilização e regulamentação do uso do solo para a agricultura urbana, integrando-a ao planejamento da cidade.
- Secretarias Enquadradas:
    - Secretaria de Planejamento (Americana)
    - Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Araraquara)
    - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Campinas)
    - Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Jundiaí)

6. Educação

- Atua na capacitação dos participantes e na integração da temática com a educação formal e não-formal, considerando aqui, por exemplo, as hortas escolares e pedagógicas.
- Secretarias Enquadradas:
    - Secretaria de Educação (Americana, Campinas, Diadema, Guarujá)
    - Escola de Gestão Pública de Jundiaí - EGP (Jundiaí)

7. Saúde

- Relaciona a agricultura urbana à promoção da saúde, terapia ocupacional e acesso a alimentos saudáveis. Em diversas normativas, hortas terapêuticas e em Unidades Básicas de Saúde devem estar integradas às ações desta secretaria.
- Secretarias Enquadradas:
    - Secretaria de Saúde (Americana, Campinas, Diadema, Guarujá, Ribeirão Preto)

8. Estruturas de Governança e Controle

- Comissões, conselhos e secretarias que coordenam, supervisionam e fornecem suporte administrativo e jurídico aos programas.
- Secretarias/Órgãos Enquadrados:
    - Comissão Gestora (Americana, Itatiba)
    - Conselhos Municipais (de Segurança Alimentar, Desenvolvimento Rural) (Diadema, Guarujá, Jundiaí)
    - Secretaria de Chefia de Gabinete / Casa Civil (Campinas - PMAU, Ribeirão Preto)

- Secretaria dos Negócios Jurídicos (Rio Claro)
- Unidade de Gestão de Governo e Finanças (Jundiaí)
- Secretaria de Coordenação das Subprefeituras (São Paulo)

Quantificação dos Temas por Frequência

A tabela abaixo ordena as temáticas da mais para a menos frequente, com base na contagem de municípios que possuem pelo menos uma secretaria relacionada a cada tema.

Tabela 4

Quantidade de municípios por Secretaria Municipal envolvida na Política de AU

Ordem	Temática	Nº de Municípios	% de Municípios (aprox.)
1	Meio Ambiente e Agricultura	18	90%
2	Desenvolvimento Social e Assistência Social	10	75%
3	Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Abastecimento	15	50%
4	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	8	40%
5	Planejamento e Desenvolvimento Urbano	5	25%
6	Educação	4	25%
7	Saúde	5	25%
8	Estruturas de Governança e Controle	5	25%

Total de Municípios Analisados: 20

ESTRUTURA DAS AÇÕES DE AGRICULTURA URBANA PREVISTAS

A análise das ações de agricultura urbana prevista nos Programas Municipais de AU revela uma grande variedade nas abordagem dos municípios, desde programas mais simples até políticas públicas complexas e estruturadas.

1. Tempo de Concessão do Terreno

Nos casos em que é explícito o tempo de concessão do terreno para hortas, há uma grande variação. Muitos municípios (Americana, Araraquara, Bauru, etc.) não especificam um prazo, deixando-o a cargo do regulamento que, em todos os casos, é feito por meio de um termo precário. Outros municípios estabelecem prazos definidos, que variam entre o mínimo de 12 meses (no caso de Jaborandi, Santos, São Joaquim da Barra e Sorocaba) e 10 anos (São Vicente). Itatiba (24 meses), Jundiaí (4 anos para áreas públicas) e Sorocaba (de 12 até 60 meses) adotam prazos intermediários renováveis, oferecendo maior segurança ao beneficiário. A renovação é uma prática comum e que possibilita continuidade às hortas bem-sucedidas.

A garantia de um tempo mínimo de concessão é fundamental para possibilitar a segurança jurídica das agricultoras e agricultores urbanos, assim como para garantir a colheita de culturas com períodos mais longos de produção. Períodos mínimos intermediários, a partir de 24 meses, são desejáveis, de forma a garantir a geração de renda, a qualificação da produção e a recuperação de solos degradados, sendo este último um dos maiores desafios encontrados por agricultoras/es urbanas/os. Quanto mais tempo a horta permanecer no espaço, maiores serão os benefícios sociais, ambientais e econômicos gerados.

2. Período Previsto de Desocupação

Quando a Prefeitura ou o proprietário necessita do terreno, a desocupação é geralmente ágil. Prazos de 90 dias são os mais comuns (Assis, Rio Claro, São José do Rio Preto). Alguns são mais curtos, como Carapicuíba (30 dias) e Mogi das Cruzes (até 2 meses), ou mais longos, como Sorocaba (120 dias para áreas públicas) e Itatiba/Jundiaí (6 meses para desapropriação por interesse público). Todos os municípios consideram a ausência de direito à indenização, reforçando a natureza precária da concessão.

Quanto maior o período previsto para desocupação do imóvel, melhor para as/os agricultoras/es conseguirem se organizar para acessar outro imóvel e retirar as mudas e estruturas que forem necessárias. O período de 6 meses é razoável, pois permite que se organize a desapropriação com maior respeito ao/a agricultor/a. A ausência de indenização, principalmente no que diz respeito às estruturas construídas e melhorias realizadas no espaço, é uma questão delicada, pois impede que o/a agricultor/a se sinta mobilizado à investir no terreno para melhorar sua produção e as condições de trabalho.

3. Instrumento Jurídico Utilizado

A terminologia de instrumentos de regularização da atividade utilizada pelos municípios é diversa, mas o conceito é uniforme: trata-se de um instrumento que não confere propriedade ou posse permanente, conferindo um título precário e não oneroso ao/a agricultor/a que pode ser revogado a qualquer momento pelas partes, principalmente se houver interesse público. A maioria utiliza "Permissão de Uso", "Cessão de Uso", "Termo de Autorização" e "Termo de Compromisso/Consentimento/Adesão", sempre destacando o caráter precário e, em geral, sem pagamento de indenização pelas melhorias realizadas nos terrenos.

O uso de decretos para concessão de terras foi uma prática identificada em Americana, Santo André, São Bernardo do Campo e em menor grau em outros municípios. Essa prática apresenta uma importante forma de regularização da atividade de agricultura urbana, comumente regida por termos de parceria precários. A concessão de terras via decreto, apesar de mais burocrática, pode dar maior segurança jurídica aos sujeitos em sua atuação, possibilitando o investimento a longo prazo para a melhoria da produção agrícola.

Tabela 5

Temas relacionados ao uso da terra nas Políticas de AU.

Cidade	Tempo de concessão do terreno	Período previsto de desocupação do terreno	Instrumento utilizado para concessão
Americana	Não especificado	Não especificado	Autorização
Araraquara	Não especificado	Não especificado	Termo de Consentimento da Regulamentação do Programa
Assis	Não especificado	90 dias	Termo de Consentimento da Regulamentação do Programa
Bauru	Não especificado	Não especificado	Termo de Cessão de Uso
Botucatu	Não especificado	Não especificado	Autorização / Oficialização junto ao órgão gerenciador
Campinas	Não especificado	Até 60 dias	Permissão de Uso
Caraguatatuba	Não especificado	Não especificado	Contrato / Permissão de uso
Carapicuíba	Mínimo 18 meses	30 dias	Termo de fomento
Cotia	Não especificado	Não especificado	Permissão por escrito do proprietário
Diadema	Não especificado	Não especificado	Protocolo de intenções
Guarujá	Prazo vinculado à autorização de uso	Não especificado	Autorização ou Permissão de Uso (precário, transitório, não oneroso) / Termo de Adesão
Guarulhos	Não especificado	Não especificado	Não especificado
Itatiba	24 meses, renovável	6 meses de antecedência para desapropriação	Cessão de uso do solo (público) / Certidão de Uso do Solo (privado)

Jaborandi	Mínimo 12 meses	180 dias de antecedência	Contratos
Jundiaí	Até 4 anos, renovável (público)	6 meses de antecedência	Termo de cessão de uso do solo (público - precário/não oneroso) / Certidão de Uso do Solo (privado)
Mauá	Não especificado	Não especificado	Não especificado
Mogi das Cruzes	Não especificado	Até 2 meses, prorrogável por mais 2 meses	Não especificado
Nova Odessa	Não especificado	Não especificado	Permissão de uso
Osasco	Prazo determinado	Devolução sem prejuízos	Cessão gratuita
Piracicaba	Não especificado	Não especificado	Doações ou outorga de uso
Pirapozinho	Não especificado	Não especificado	Não especificado
Ribeirão Preto	2 anos, prorrogável por mais 2	Imediato (após 2 anos) ou com 2 anos de aviso	Autorização por escrito
Rio Claro	2 anos (permissão de uso)	90 dias	Permissão de uso
Santo André	Não especificado	Não especificado	Autorização (unilateral, discricionária e precária)
Santos	Mínimo 1 ano, prorrogável	Não especificado	Termo de compromisso
São Carlos	Não especificado	Não especificado	Autorização para utilização do espaço
São Joaquim da Barra	Mínimo 12 meses	30 dias	Permissão de Uso
São José do Rio Preto	Não especificado	90 dias	Não especificado
São José dos Campos	Não especificado	Não especificado	Não especificado
São Paulo	Não especificado	Não especificado	Uso compulsório de áreas (com base no PDE)
São Vicente	10 anos, renovável	Não especificado	Cessão de uso do solo (público) / Certidão de Uso do Solo (privado) / Contrato de comodato (até 3 anos)
Sorocaba	Até 60 meses (público), mínimo 12 meses (privado)	120 dias (público), 180 dias (privado)	Termo de Permissão de Uso (público) / Contrato (privado)
Ubatuba	Prazos determinados	Não especificado	Termos contratuais

4. Áreas para Implantação

Praticamente todos os municípios permitem a implantação em áreas públicas municipais e terrenos particulares (mediante autorização do proprietário). Há municípios que prevêem também o uso de áreas de linhões de energia, como Bauru e Itatiba, e Campinas, que traz uma listagem mais completa, prevendo instalação de hortas em áreas de servidão de passagem aérea, rodovias, ferrovias, linhões de energia e faixas de dutos e gasodutos.

É comum nos municípios a previsão de estabelecer um cadastro ou banco de áreas passíveis de serem utilizadas no Programa, como é o caso de Araraquara, Bauru, Botucatu, Diadema, Piracicaba e São Paulo. Isto pressupõe uma busca ativa da Prefeitura por locais para o desenvolvimento das ações e possibilita a ampliação do número de beneficiários e uma visão estratégica a respeito da agricultura urbana no âmbito do planejamento urbano.

5. Definição de Beneficiários

Dentre as formas de definição dos beneficiários dos Programas, existem algumas abordagens possíveis. Uma primeira abordagem diz respeito ao perfil dos beneficiários, podendo ser organizada a partir de duas categorias: a universal e a focalizada. Se incluirmos aqui os municípios em que não há menção explícita a quem são os beneficiários da política, muitos dos municípios analisados (como, por exemplo, Campinas e São Vicente) têm abordagem universal, permitindo a participação de "qualquer cidadão" ou pessoas físicas residentes no município. Também se pode considerar aqui os municípios que apresentam uma perspectiva de universalidade, mesmo que com algumas restrições, como é o caso de Mogi das Cruzes, que prevê que a pessoa residente more há, pelo menos, 5 anos no município.

Já na categoria focalizada, municípios como Araraquara, Diadema, Guarujá, Itatiba, Jundiaí e Sorocaba adotam uma priorização clara para pessoas em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar, cadastradas no CadÚnico, ou grupos organizados (associações, entidades assistenciais). Há diversos municípios que priorizam o uso coletivo da terra, principalmente por meio de associações e grupos organizados, como nos casos de Bauru, Jundiaí e Itatiba. São José do Rio Preto é um caso singular, exigindo que o beneficiário seja o próprio proprietário do terreno com antecedente de 5 anos na agricultura. A priorização de sujeitos nos Programas é uma estratégia importante para a promoção da justiça social no acesso às políticas, de forma a garantir os direitos sociais a quem mais necessita deles.

Outra forma de se categorizar a definição dos beneficiários é referente à postura da Prefeitura, podendo ela ser por meio de uma busca ativa de beneficiários ou de forma passiva. Para exemplificar formas de busca ativa, alguns municípios, como Araraquara e Guarulhos, estipulam processos de chamamento público, enquanto Carapicuíba, Campinas e Piracicaba optam por um processo de cadastro de beneficiários. A maioria dos municípios, no entanto, adotam uma postura mais passiva, onde o Programa é estruturado a partir de requerimentos solicitados diretamente por cidadãos/ãs, associações e grupos organizados. Ambas as formas de seleção de beneficiários são interessantes, na medida em que possibilitam maior acesso ao Programa de forma ampla e irrestrita. Campinas é um exemplo de município que prevê as duas formas, tanto um cadastramento ativo de beneficiários quanto a proposição de hortas pelos cidadãos.

6. Responsabilidades da Prefeitura e dos beneficiários

O papel do Poder Público é, em geral, de fomento e suporte às iniciativas de agricultura urbana. É comum a previsão de orientação técnica, capacitação e, em muitos casos, o fornecimento inicial de insumos (mudas, ferramentas, preparo do solo).

No entanto, há municípios em que a Prefeitura pouco se responsabiliza pela implantação das hortas, deixando o ônus quase que exclusivo para os beneficiários, como Caraguatatuba, Carapicuíba e Mauá. Em outros casos, há municípios em que a Prefeitura assume boa parte das ações de implantação da horta (chegando até a preparação dos canteiros), como Itatiba, Jaborandi e São José dos Campos.

As responsabilidades mais citadas das Prefeituras são:

- Orientação e Assistência Técnica, presente na maioria das leis.
- Fornecimento de Insumos, como cessão de mudas, sementes, ferramentas e adubos, especialmente na fase inicial de implantação das hortas.
- Divulgação do Programa, com campanhas de publicidade.
- Estruturação inicial dos espaços, realizando cercamento, preparo do solo e análise de terra.
- Capacitação, cursos e treinamentos.

Algumas prefeituras assumem responsabilidades específicas, como a ligação de água (Campinas e Nova Odessa) ou a compra da produção (São José do Rio Preto, Santo André e outros municípios que prevêem a compra para alimentação escolar).

No caso das obrigações dos beneficiários, em alguns municípios elas são bem delineadas, focando na contrapartida e na manutenção da área. Em quase todos municípios há a exigência de manter a área limpa, produtiva e bem cuidada. Outras responsabilidades comuns incluem:

- Cercar a área.
- Utilizar práticas sustentáveis/agroecológicas (vedando o uso de agrotóxicos).
- Fazer a compostagem dos resíduos.
- Pagar pelas despesas de consumo (água, energia).

Nos municípios com regras mais detalhadas, como Araraquara e Sorocaba, as responsabilidades são extensas, incluindo a obrigação de dedicar um número mínimo de horas por dia ao cultivo e a apresentação de relatórios.

Tabela 6

Temas relacionados a beneficiários e responsabilidades nas Políticas de AU

Cidade	Definição de beneficiários	Responsabilidades do beneficiário	Responsabilidades da Prefeitura
Americana	Não especificado	Não especificado	Gestão do programa, capacitações, concessão de benefícios (água, IPTU)
Araraquara	Seleção por chamamento público com critérios socioeconômicos (Cadastro Único, vulnerabilidade, etc.)	Manutenção da horta, mínimo 2h/dia de trabalho, zelar pela área, usar práticas agroecológicas, repor ferramentas	Disponibilizar recursos para implantação (cercamento, análise de solo, ferramentas, mudas, água), orientação técnica
Assis	Não especificado	Não especificado	Campanha de conscientização, disponibilizar recursos necessários à implantação

Bauru	Não especificado, prioriza entidades com maior experiência	Não especificado	Capacitação, assistência técnica, cessão de mudas/sementes/insumos, subsídio de tarifa de água
Botucatu	Não especificado	Pagar equipamento e consumo de água (dependendo do CRAS)	Acionar SABESP para ligação de água (avaliação social do CRAS)
Campinas	Qualquer cidadão pode participar. Prevê o cadastramento e seleção de beneficiários e também a inscrição livre.	Não especificado	Ligação de água, divulgação, elaboração de projeto técnico, fornecer insumos
Caraguatatuba	Não especificado	Cercamento, manter área limpa, prevenir erosão, não construir, usar água da chuva, compostagem, devolver área limpa	Divulgação do programa, celebrar convênios
Carapicuíba	Cadastro, seleção e priorização	Cercar área, coletar água da chuva, prevenir erosão, não construir, compostagem, não usar agrotóxicos, manter área limpa, devolver área limpa	Definição e cadastro dos terrenos, celebração de termo
Cotia	Não especificado	Não especificado	Firmar convênios/parcerias com unidades de ensino
Diadema	Priorização para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Envolve uma ampla diversidade de grupos	Não especificado	Orientar para padronização, divulgar produtos, promover cursos, prestar assessoria, criar banco de dados
Guarujá	Priorização para pessoas em insegurança alimentar, famílias chefiadas por mulheres, quilombos, produtores familiares	Manter cadastro atualizado, seguir regras da autorização	Definir áreas prioritárias, viabilizar compras públicas, estimular feiras, publicar relatório anual
Guarulhos	Chamada pública	Não especificado	Assistência técnica, incentivo a cooperativas, apoio à comercialização
Itatiba	Morador de Itatiba, prioridade para proximidade e grupos organizados	Cercar área, arcar com sementes/insumos/ ferramentas, pagar água/ energia, manter área limpa	Oferecer curso, selecionar áreas, preparar canteiros e ofertar insumos para vulneráveis, orientação técnica
Jaborandi	Não especificado	Não especificado	Ligação de água, preparo do solo, fornecimento de insumos
Jundiaí	Morador de Jundiaí, critérios de proximidade, uso coletivo e vulnerabilidade	Cercar área, arcar com sementes/insumos/ ferramentas, pagar água/ energia, manter área limpa	Oferecer curso, indicar áreas públicas, orientação técnica
Mauá	Não especificado	Gerenciar o programa, cadastrar interessados	Supervisão

Mogi das Cruzes	Residentes há 5 anos, 1 membro por família, área até 500m²	Manutenção e produção	Apoio técnico, capacitação, assistência
Nova Odessa	Não especificado	Não especificado	Acionar CODEN para ligação de água, divulgação, celebrar convênios
Osasco	Não especificado	Não especificado	Assistência técnica, cursos, garantir implantação de sistemas agroflorestais
Piracicaba	Pessoas físicas ou entidades sem fins lucrativos cadastradas	Não especificado	Cadastro de áreas, capacitação, aquisição de produtos, assistência técnica
Pirapozinho	Priorização de entidades com maior tempo de trabalho comunitário	Cercamento, manter área limpa, prevenir erosão, não construir, usar água da chuva, compostagem, devolver área limpa	Assistência técnica, incentivo a cooperativas, criação de centrais de compra, compra para merenda
Ribeirão Preto	Não especificado	Não especificado	Distribuição de sementes, capacitação, divulgação
Rio Claro	Não especificado	Pagar equipamentos e tarifa de água/energia, proibição de moradia	Autorizar ligação de água (DAAE)
Santo André	Munícipe, entidade assistencial ou associação de bairro	Estrutura do espaço, limpeza, montagem de canteiros, manter acesso livre	Orientação técnica, celebrar convênios para insumos
Santos	Pessoas físicas residentes, cooperativas e instituições sem fins lucrativos	Apresentar plano de plantio e manejo assinado por profissional	Levantamento de áreas, divulgação, celebrar convênios
São Carlos	Pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros	Não especificado	Prestar contas anualmente da execução do programa
São Joaquim da Barra	Não especificado	Não especificado	Não especificado
São José do Rio Preto	Proprietário como produtor (com antecedente de 5 anos na agricultura)	Apresentar projeto técnico de Engenheiro Agrônomo, anuência dos vizinhos	Analisar projeto técnico, criar cooperativa
São Paulo	Não especificado	Não especificado	Assistência técnica, cursos, criação de Casas de Agricultura, compras públicas, cadastro de áreas
São Vicente	Preferencialmente morador de São Vicente	Cercar área, pagar água/ energia, manter área limpa, informar dificuldades, entregar relatório	Oferecer curso, indicar áreas, orientação técnica, preparo inicial do solo
Sorocaba	Morador ou empresa em Sorocaba, critérios de vulnerabilidade, proximidade	Cercar área, arcar com despesas/sementes/ ferramentas, pagar água/ energia, manter área limpa, apresentar relatório	Oferecer curso, ofertar kit de insumos para vulneráveis
Ubatuba	Não especificado	Não especificado	Celebrar termos com proprietários, celebrar convênios com escolas, incluir agricultura no currículo

7. Gestão da Política Municipal de AU

A governança da política é um elemento central nos Programas de AU. Municípios como Americana (Comissão Gestora), Araraquara (Conselho e Comitês Locais), Diadema (Comissão Gestora), Itatiba (Comissão Gestora), Guarujá (Grupo Executivo), São Paulo (CMDRSS) e São Vicente institucionalizam a gestão do Programa por meio de comitês ou conselhos específicos. Em alguns destes casos, o Comitê Gestor é formado apenas por Secretarias Municipais envolvidas diretamente no Programa e demonstra um importante espaço de intersetorialidade que o tema pressupõe. Em outros, há uma menção explícita a órgãos de controle social que acompanham e auxiliam o Poder Público na implementação do Programa, incluindo a sociedade civil. Botucatu cita a necessidade de se ter um conselho intersetorial para acompanhar a política, mas sem detalhamento.

Quando mais de uma Secretaria é envolvida com o Programa, é possível implementar ações mais amplas e integradas, otimizando recursos públicos e possibilitando maior eficiência e eficácia. Isso é de extrema relevância, principalmente, em municípios menores, que detêm menos recursos para implementação e as parcerias, tanto no próprio Governo quanto com entidades de pesquisa e da sociedade civil, são fundamentais para garantir a sustentabilidade do Programa.

A participação da sociedade civil também é fundamental para a governança, uma vez que possibilita o aprimoramento das políticas a partir do olhar dos beneficiários, apontando lacunas e desafios que precisam ser superados para garantir o atendimento das metas e objetivos previstos. Desta forma, o controle social exercido pelos Conselhos Municipais e reconhecidos em lei são cruciais para o exercício da transparência e para a efetividade dos Programas.

No entanto, a maioria dos municípios listados (Bauru, Campinas, Jundiaí, Santos, etc.) não menciona essa estrutura em suas leis, o que pode indicar uma gestão mais centralizada no Poder Executivo. Isto fragiliza os Programas, pois os deixa mais suscetíveis a mudanças de gestão e disponibilidade orçamentária. Equipes reduzidas e falta de orçamento são alguns dos principais desafios encontrados pelas gestões municipais para o desenvolvimento das ações, como será visto adiante.

Vale ressaltar, novamente, que a previsão destas estruturas de governança em normas não garantem sua efetividade prática e podem apenas refletir os esforços de determinada gestão em instituir o Programa. Os esforços para promoção da intersetorialidade e da participação social são constantes e dependem diretamente da vontade política da gestão em fomentá-las.

8. Trâmites para Acesso ao Programa

Ao todo, 26 municípios estruturam os processos de acesso aos Programas de AU por meio das normativas estabelecidas. Os trâmites de acesso variam da simplicidade à burocracia complexa, de acordo com os municípios onde esta informação estava explicitada nas normas avaliadas. O caminho mais comum de acesso é o cadastro direto no órgão gestor, muitas vezes precedido de uma consulta ao proprietário (no caso de terrenos privados) e, em alguns casos, mediante apresentação de uma proposta básica. Municípios como Itatiba, Jundiaí, Sorocaba e São Vicente institucionalizam o processo com mais etapas e exigências, como, por exemplo, a frequência em um curso de capacitação como etapa obrigatória. São José do Rio Preto tem o trâmite mais exigente, demandando um projeto técnico assinado por um Engenheiro Agrônomo. Araraquara e Guarulhos utilizam o chamamento público para selecionar beneficiários.

A especificação dos trâmites de acesso ao Programa Municipal de AU é essencial para a garantia de um Programa amplo e universalizado às diversas tipologias de agricultura urbana presentes no território. Não basta instituir o Programa, sem indicar os caminhos para acessá-lo.

Os municípios que explicitam este processo e envolvem as diversas secretarias municipais e setores do Poder Público possibilitam maior robustez, transparência e imparcialidade ao processo de implementação de hortas. Ao mesmo tempo, é importante garantir a simplicidade burocrática para que o Programa não seja restritivo e permita o acesso ao público beneficiário, assim como é válida a previsão de estruturas de apoio durante todo o processo, desde a inscrição até a comunicação final dos resultados, com transparência em relação aos motivos de aceite/negativa da implementação das hortas.

9. Previsão Orçamentária

A grande maioria das leis não indica a origem específica dos recursos, mencionando genericamente "dotações orçamentárias" ou "recursos públicos próprios". A ausência de uma previsão orçamentária clara pode ser um entrave para a efetiva implementação da política. No entanto, é preciso avaliar as políticas orçamentárias específicas para verificar a destinação de orçamento aos programas, como visto, por exemplo, em Mauá, com os decretos de crédito suplementar para o programa de AU, e em outros municípios onde foram encontrados valores específicos para a política de AU nas leis orçamentárias, como Bauru (R$100.000,00 previsto no orçamento para 2025), Piracicaba (R$110.000,00 previsto no orçamento para 2025) e São Paulo (aproximadamente R$8.700.000,00 previsto no orçamento para 2025).

Araraquara é o único município que cria um Fundo específico para a política. Piracicaba indica uma rubrica orçamentária e Botucatu prevê diversas fontes possíveis de financiamento da política, porém sem indicar rubrica específica. Sorocaba menciona que o fornecimento de kits de insumos para pessoas em vulnerabilidade está sujeito à "disponibilidade de verba orçamentária", mas não há clareza em relação à fonte desses recursos.

Tabela 7

Temas relacionados a gestão das Políticas de AU

Cidade	Existência de Comitê Gestor	Trâmites burocráticos de acesso	Fundo orçamentário
Americana	Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias (COGESPHOCA)	Não especificado	Não especificado
Araraquara	Conselho Municipal de Agricultura Urbana Sustentável e Comitês Gestores Locais	Inscrição no CRAS de sua residência, seleção via chamamento público	Fundo de Agricultura Urbana Sustentável
Assis	Não mencionado	Assinatura do Termo de Consentimento	Não especificado
Bauru	Não mencionado	Não especificado	Não especificado
Botucatu	Conselho Intersetorial	Cadastro no órgão gerenciador, consulta ao proprietário, oficialização da área	Recursos públicos e privados, dotações orçamentárias, repasses, etc.
Campinas	Comissão Gestora do Programa	Protocolo de requerimento na SMDET, análise pela Comissão Gestora, decreto de permissão	Não especificado
Caraguatatuba	Não mencionado	Cadastro no órgão gerenciador, consulta ao proprietário, oficialização da área	Não especificado

Carapicuíba	Não mencionado	Cadastro e seleção	Não especificado
Cotia	Não mencionado	Cadastro individual ou coletivo, permissão do proprietário	Não especificado
Diadema	Comissão Gestora	Protocolo de intenções junto à Secretaria de Desenv. Econômico e Urbano	Não especificado
Guarujá	Grupo Executivo da PMAAU (com sociedade civil)	Proposta de Adesão protocolada na SEMAM, análise pelo Grupo Executivo	Não especificado
Guarulhos	Não mencionado	Chamada pública	Não especificado
Itatiba	Comissão Gestora do Programa	Curso de capacitação, candidatura à área pública via anexo ou solicitação online para área privada	Não especificado
Jaborandi	Não mencionado	Localização de associações e área, oficialização junto ao órgão gerenciador	Não especificado
Jundiaí	Não mencionado	Curso de capacitação, candidatura à área pública via anexo ou solicitação online para área privada	Não especificado
Mauá	Não mencionado	Cadastro individual ou coletivo pelas associações de moradores	Não especificado
Mogi das Cruzes	Não mencionado	Cadastro de terrenos e inscrição de beneficiários	Não especificado
Nova Odessa	Não mencionado	Cadastro no órgão gerenciador, consulta ao proprietário, oficialização da área	Não especificado
Osasco	Não mencionado	Não especificado	Não especificado
Piracicaba	Não mencionado	Cadastro no Programa	Rubrica orçamentária do Programa
Pirapozinho	Não mencionado	Cadastro de áreas públicas e privadas, disponibilização de informações	Não especificado
Ribeirão Preto	Não mencionado	Protocolar requerimento na Prefeitura informando área e cultivo	Não especificado
Rio Claro	Não mencionado	Requerimento escrito via Atende Fácil com documentos e projeto	Não especificado
Santo André	Não mencionado	Não especificado	Não especificado
Santos	Não mencionado	Inscrição com plano de plantio aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente	Não especificado
São Carlos	Comitê Gestor Local da Horta (por horta)	Não especificado	Não especificado
São Joaquim da Barra	Não mencionado	Não especificado	Não especificado
São José do Rio Preto	Não mencionado	Requerimento nos meses de out/nov (proprietários) ou dez/jan (produtores) com projeto técnico	Não especificado

São José dos Campos	Não mencionado	Cadastro junto ao setor competente	Não especificado
São Paulo	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDRSS)	Acesso via Plataforma Sampa+Rural, atendimento nas Casas de Agricultura	Não especificado
São Vicente	Comissão Gestora (Conselhos de Segurança Alimentar e Economia Solidária)	Curso de capacitação, candidatura à área pública	Não especificado
Sorocaba	Não mencionado	Edital de credenciamento, inscrição com documentos, curso de capacitação	Conforme disponibilidade de verba orçamentária
Ubatuba	Não mencionado	Não especificado	Não especificado

10. Possibilidade de Comercialização

A tendência dos municípios é permitir a comercialização, seja livremente ou com algumas condições (como destinação de uma porcentagem para merenda escolar ou entidades). No entanto, há municípios que expressamente proíbem a comercialização dos produtos, como é o caso de Carapicuíba, ou restringem a determinados mercados (como venda para a própria Prefeitura/alimentação escolar, como em Santo André, Cotia, Jaborandi e S. José do Rio Preto) ou com determinadas condições (como autorização apenas para hortas em áreas privadas, como em Jundiaí). O município de Santo André pode ser considerado também como um dos municípios que proíbem a comercialização, uma vez que restringem que 50% da produção deve ser distribuída gratuitamente e os outros 50% devem ser comercializados apenas para a Prefeitura, sem margem para comercialização em outros mercados.

Um modelo muito comum é a destinação de um percentual da produção para a alimentação escolar ou entidades assistenciais, como em Caraguatatuba (30% público/15% privado), Nova Odessa (10%), Santos (30%) e São Vicente (80%, em sua lei antiga). O município de Diadema, em sua lei mais antiga do Programa de Hortas Comunitárias, se destaca por explicitamente propor a criação de uma feira orgânica para comercialização de produtos do Programa. Já São Vicente, em sua lei mais recente, autoriza expressamente a comercialização na horta em barraca própria.

Apesar de interessante e muito bem vinda a previsão da comercialização dos produtos para alimentação escolar no âmbito dos Programas de AU, esta determinação pode, na prática, restringir as possibilidades do/a agricultor/a em conseguir novos mercados e ampliar sua produção, tendo em vista os desafios já existentes na comercialização. Por sua vez, a previsão de compras institucionais deveria estar prevista justamente pela compra, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e não pela venda, garantindo o mercado ao/a agricultor/a e não restringindo ele a um mercado específico.

11. Benefícios Fiscais Previstos

É comum que os municípios prevejam formas de apoio às práticas de agricultura urbana por meio de benefícios fiscais, tanto ao proprietário do terreno quanto para as iniciativas, por meio de tarifa social mais barata de água. Americana, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São Joaquim da Barra e São Paulo são explícitas ao possibilitar a isenção de IPTU.

Outros municípios, como Americana, Bauru e Campinas citam expressamente a redução de tarifa de água (tarifa social). Osasco e Botucatu mencionam a possibilidade de incentivos fiscais, mas não os detalham na lei. Sorocaba prevê a redução ou isenção do pagamento de multas decorrentes da ausência de manutenção do terreno nos casos de áreas com hortas. Araraquara e Assis prevêem recursos para apoiar a implantação das hortas, mas sem detalhamento do que seriam. Para a maioria dos municípios, no entanto, não há menção a benefícios dessa natureza.

Nesta perspectiva, garantir, principalmente, o acesso à água é fundamental. Americana, Bauru, Campinas, Jaborandi, Nova Odessa e Rio Claro indicam como responsabilidade da Prefeitura a instalação ou autorização para o fornecimento de água para as hortas, junto às autarquias responsáveis, mesmo que o pagamento da fatura seja de responsabilidade dos usuários. A garantia de um ponto de água na horta é imprescindível para a garantia de sucesso da mesma, dada a complexidade da manutenção dos canteiros com irrigação somente de água de chuva ou com armazenamento precário.

Tabela 8

Temas relacionados à comercialização e benefícios fiscais nas Políticas de AU

Cidade	Possibilidade de comercialização	Benefícios fiscais previstos
Americana	Permite	Redução na tarifa de água e isenção do IPTU
Araraquara	Permite	Não especificado
Assis	Permite	Não especificado
Bauru	Permite	Não especificado
Botucatu	Permite	Incentivos fiscais (listado como instrumento)
Campinas	Permite	Isenção da tarifa de água, tarifa social
Caraguatatuba	Permite, com destinação de 30% (público) ou 15% (privado) para escolas/entidades	Não especificado
Carapicuíba	Proibida. Doação de até 70% para escolas/organizações.	Não especificado
Cotia	Produtos podem atender entidades assistenciais	Não especificado
Diadema	Permite (prevê feira de orgânicos)	Não especificado
Guarujá	Permite (estímulo à comercialização)	Não especificado
Guarulhos	Permite (apoio à comercialização para merenda, etc.)	Não especificado
Itatiba	Permite	Não especificado
Jaborandi	Permite (destinação de 100% à merenda escolar)	Não especificado
Jundiaí	Proibida em área pública, permitida em área privada	Desconto de IPTU (para áreas privadas)
Mauá	Não especificado	Não especificado

Mogi das Cruzes	Não especificado	Estudos para descontos de IPTU
Nova Odessa	Permite (10% para merenda escolar)	Não especificado
Osasco	Permite (estímulo à comercialização)	Incentivos fiscais ao proprietário
Piracicaba	Permite (compras públicas)	Não especificado
Pirapozinho	Permite (compra para merenda escolar)	Não especificado
Ribeirão Preto	Não especificado	Não especificado
Rio Claro	Permite	Não especificado
Santo André	50% distribuído gratuitamente, 50% pode ser vendido ao poder público	Não especificado
Santos	Permite, com 30% para escolas/entidades	Não especificado
São Carlos	Permite (para geração de renda)	Não especificado
São Joaquim da Barra	Permite, com 30% para o Município	Não especificado
São José do Rio Preto	Comercialização com a Prefeitura para merenda	Não especificado, mas prevê fundo com contribuição do beneficiário
São José dos Campos	Não especificado	Não especificado
São Paulo	Permite (estímulo à comercialização)	Concessão de incentivos de IPTU ao proprietário
São Vicente	Permite, 80% para merenda/escolas/filantrópicas	Não especificado
Sorocaba	Permite	Incentivos fiscais ao proprietário (desconto/ isento de multa)
Ubatuba	Não especificado	Incentivos fiscais aos proprietários

ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA URBANA A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS

Esta seção analisa a perspectiva de gestores e servidores públicos sobre as Políticas Públicas de Agricultura Urbana em 25 municípios do estado de São Paulo, com base em dados primários coletados através do formulário e entrevistas. Importante ressaltar que a visão de gestores/as e servidores/as públicos/as expressa neste método de coleta de dados pode apresentar inconsistências sobre como, de fato, as políticas são implementadas, uma vez que depende do grau de envolvimento e conhecimento da pessoa que preencheu o formulário ou respondeu à entrevista com a política em questão, assim como pode expressar visões tendenciosas e específicas. De forma similar, os dados apresentados nesta seção podem variar daqueles apresentados na seção sobre análise das normativas, uma vez que podem expressar a ação pública de fato e ir além do que é previsto em lei. Nem tudo o que é previsto é executado, assim como nem tudo o que é executado está previsto.

A análise está estruturada em três níveis: i) análise por tópico temático, ii) análise horizontal por município, e iii) pontos de convergência e divergência. A abordagem desta análise será quali e quantitativa, utilizando-se de contagens simples, análise de conteúdo e interpretação crítica, estritamente baseada nos dados coletados.

I. Análise por tópico temático

A análise revela um panorama complexo e multifacetado, marcado por avanços significativos e desafios estruturais recorrentes. Para compreender essa realidade, a presente seção realiza uma análise por tópicos temáticos, desagregando os componentes centrais que configuram as políticas municipais de AU. Esta abordagem permite isolar e examinar dimensões específicas — desde a configuração das tipologias de horta e a estrutura administrativa até os mecanismos de acesso, financiamento e planejamento —, identificando padrões, disparidades e pontos de convergência entre os municípios estudados.

A organização temática segue a lógica de funcionamento das próprias políticas, iniciando pela caracterização das iniciativas em si (tipologias, mapeamento) e passando pela estrutura de gestão pública que as viabiliza (secretarias envolvidas, papel da prefeitura, orçamento). Em seguida, são analisados os instrumentos de suporte e regulação (benefícios fiscais, previsão no plano diretor, bancos de áreas) e a dinâmica de implementação (responsabilidades dos beneficiários, formas de acesso, parcerias estabelecidas). Por fim, a análise temática culmina na discussão dos desafios e perspectivas de futuro apontados pelos/as gestores/as ou servidores/as públicos/as, fechando um ciclo avaliativo que conecta o diagnóstico da situação atual às necessidades e direcionamentos para o fortalecimento da AU nos municípios.

Tipologias de Hortas

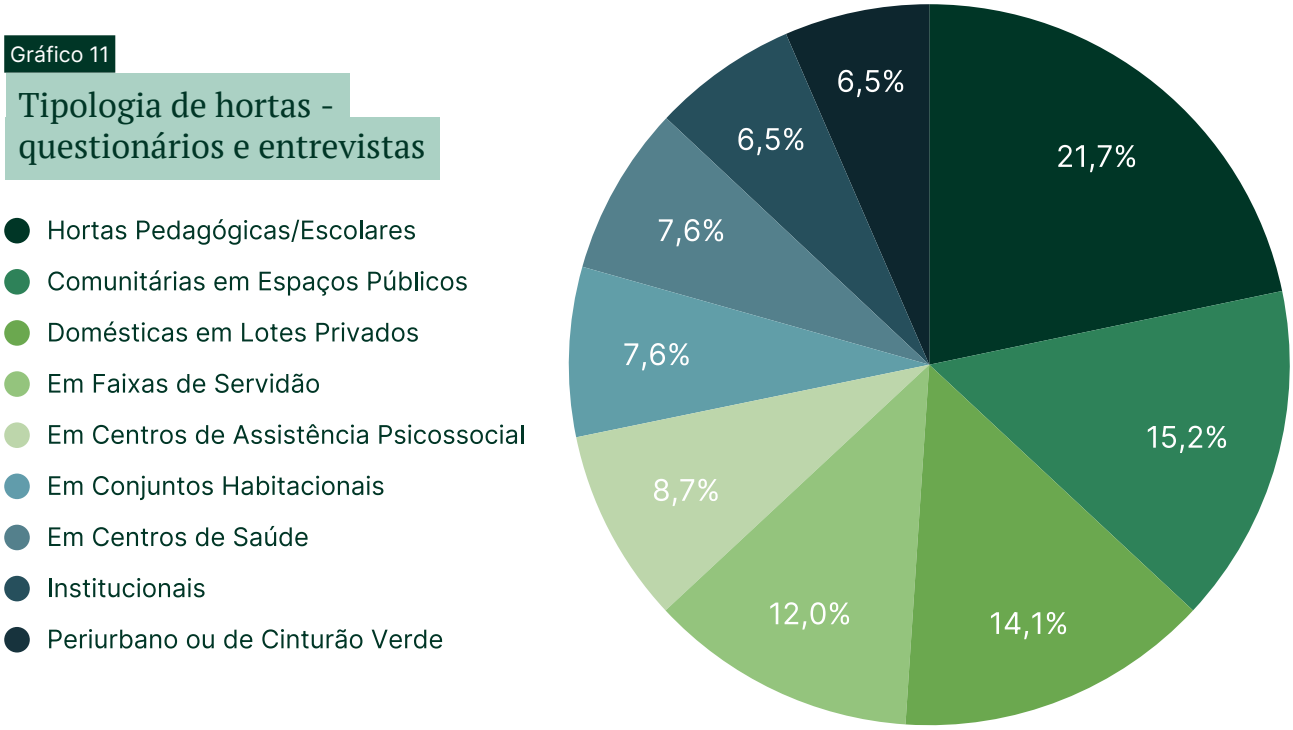
A análise das tipologias de agricultura urbana revela uma grande diversidade de iniciativas, que refletem diferentes focos e prioridades de política pública (Gráfico 11). Entre essas, as hortas pedagógicas ou escolares estão presentes em 20 dos municípios estudados, o que evidencia a forte intersecção entre a agricultura urbana e as políticas educacionais. As tipologias de hortas comunitárias (localizadas em espaços públicos - 14 municípios) e as hortas domésticas (localizadas em lotes privados - 13 municípios) também figuram como práticas muito comuns nas cidades.

Para além destas, é possível observar tipologias mais específicas, como as hortas implementadas em faixas de servidão (11 municípios) e aquelas localizadas em Centros de Assistência Psicossocial (8 municípios) e Centros de Saúde (7 municípios). Essas duas últimas demonstram claramente a capacidade de adaptação da agricultura urbana a distintos contextos urbanos e sua aplicação para finalidades sociais mais específicas. Em diversos municípios foram listadas as possibilidades da agricultura urbana estar vinculada a processos terapêuticos e relacionados à saúde pública e coletiva.

Do ponto de vista quantitativo, a prevalência das diferentes tipologias confirma essa distribuição:

Gráfico 11

Tipologia de hortas - questionários e entrevistas



Estrutura Pública e Secretarias Envolvidas

De acordo com a resposta de gestores/as e servidores/as públicos/as, há um amplo espectro de situações no que diz respeito à estruturação administrativa em cada município analisado, indo desde modelos avançados até a ausência total de estrutura. No pólo mais desenvolvido, identificam-se casos como o de São Paulo, que conta com mais de 30 funcionários e órgãos centrais dedicados, e Campinas, com sua rede de 12 secretarias executivas e a realização de concurso público específico para Técnico em Agricultura e Agrônomo específicos para o Programa.

Um modelo organizacional frequentemente observado é a atuação do tema por meio de Secretarias de Meio Ambiente ou de Agricultura e Abastecimento. No entanto, essa configuração geralmente se caracteriza por equipes mínimas, compostas de um a quatro servidores divididos entre outras funções, e orçamento enxuto ou inexistente, o que sinaliza uma fragilidade operacional crônica. Municípios como Diadema e Piracicaba demonstram possuir estruturas, de certa forma, consolidadas e especializadas, integradas às Secretarias de Segurança Alimentar ou Agricultura, mas que flutuam em termos principalmente orçamentários de acordo com as prioridades da gestão.

Do ponto de vista quantitativo, os dados corroboram essa disparidade. Dentre os 25 municípios estudados, a grande maioria (17, ou 68%) possui algum tipo de estrutura, ainda que frequentemente enxuta. Em contrapartida, três municípios (12%) declararam não possuir qualquer estrutura formal; são eles Caraguatatuba, Mauá e Ubatuba. Equipes com quatro ou mais pessoas dedicadas às atividades estão presentes em apenas sete cidades: Americana, Campinas, Diadema, Itaquaquecetuba, São Caetano do Sul, São Paulo e São Roque.

Papel das Prefeituras

Em relação ao papel e responsabilidade das Prefeituras nos Programas Municipais de Agricultura Urbana, foram criadas algumas categorias para identificar a perspectiva que melhor expressava as formas de apoio do Executivo Municipal, podendo selecionar mais de uma resposta:

- **Criação de hortas urbanas** - a Prefeitura cria e gere hortas por meio de funcionários disponibilizados para fazer a manutenção da horta
- **Promoção de hortas urbanas** - a Prefeitura promove hortas urbanas, apoiando na sua criação, na mobilização de beneficiários (incluindo busca e cadastro de interessados) e na estruturação, mas dando autonomia para a gestão e manutenção das hortas serem feitas pelos beneficiários
- **Apoio à hortas urbanas** - a Prefeitura apoia parcialmente grupos e organizações da sociedade civil que desejam desenvolver hortas urbanas no município, dando estrutura pontual, mas sem envolvimento direto com as iniciativas
- **Restrição à hortas urbanas** - a Prefeitura define normativas que restringem a prática no município
- **Não interfere** - a Prefeitura não atua de nenhuma forma com agricultura urbana

A análise qualitativa nos revela que o principal papel delas é a “Promoção de Hortas Urbanas”, modelo no qual a Prefeitura atua na criação e estruturação inicial dos cultivos, mas transfere a responsabilidade de gestão e manutenção da horta de forma geral para os beneficiários. Essa abordagem, adotada em 14 municípios, destaca-se como a mais frequente. A promoção de hortas desta forma é importante, uma vez que pressupõe um apoio e suporte às iniciativas, ao mesmo tempo em que respeita a autonomia de gestão dos beneficiários, buscando garantir maior sustentabilidade às práticas e menor dependência do Poder Público.

Outros modelos identificados incluem o “Apoio a Hortas Urbanas” (praticado em 7 municípios) e a “Criação de Hortas Urbanas” pela administração pública, presente em 5 municípios, como Iguape e São Caetano do Sul. No primeiro caso, a atuação da Prefeitura é pontual e, apesar de haver algum suporte às iniciativas, ele não é estrutural e pode estar aquém das necessidades dos beneficiários para garantir a sustentabilidade das práticas e pode aumentar a dependência por apoio mais constante.

De forma correlata, no segundo caso, o horta é estruturada e gerida de forma centralizada pela Prefeitura, o que não dá margem alguma para a independência dos beneficiários e vincula a horta diretamente à uma "ação da Prefeitura".

Por sua vez, no que se refere aos tipo de apoio que é dado às iniciativas, as mais comuns são o fornecimento de insumos – como sementes, mudas e compostos –, a oferta de assistência técnica e a construção de infraestrutura básica, como ligação de água, cercamento da área e, em alguns casos, estruturação dos canteiros. Essa percepção é confirmada quantitativamente: o fornecimento de insumos e sementes é realizado por 12 municípios, a assistência técnica por 11, e o suporte em infraestrutura por 9. Outras formas de apoio incluem a realização de capacitações (7 municípios), o fornecimento de ferramentas (6), o custeio de água ou energia (5) e a disponibilização de espaços para comercialização (5).

Quanto à temporalidade, a maior parte dos municípios (14) descreve suas ações como contínuas, enquanto apenas 4 as caracterizam como pontuais, reforçando a predominância de Programas de caráter mais permanente em relação às ações mais esporádicas. Apesar disso, é reconhecida a oscilação que os Programas apresentam no tempo, estando atrelados diretamente à vontade política da gestão, disponibilidade orçamentária e equipe técnica de execução.

Benefícios Fiscais Previstos

A análise dos incentivos e benefícios relacionados à agricultura urbana revela que, apesar de existente e prevista em normativas, esta é uma das dimensões menos desenvolvidas nas políticas municipais. De forma geral, observa-se um cenário de pouco apoio: apenas 6 dos municípios analisados (o equivalente a 24%) mencionaram a existência de algum tipo de benefício específico. Entre os incentivos oferecidos, os mais citados foram a tarifa social de água e energia elétrica (presente em 4 municípios).

O desconto no IPTU surge como uma medida mais rara, sendo mencionado apenas por Americana e Piracicaba. Destaca-se o caso de Piracicaba, que representa uma das iniciativas mais consolidadas dentro do espectro analisado, ao combinar o desconto no IPTU com uma redução de 50% na conta de água. Do ponto de vista quantitativo, apenas Americana, Diadema, Campinas, Jaborandi, Piracicaba e São Paulo possuem benefícios expressos, sem maiores informações sobre como, de fato, são implementados. Em contrapartida, 13 municípios declararam expressamente não dispor de qualquer incentivo, enquanto 6 não forneceram informações a esse respeito.

Essa baixa frequência de incentivos fiscais pode ser um indicador da dificuldade de construir instrumentos urbanísticos apropriados para o acesso à terra e para a estruturação das experiências na prática. Somado à isso, pode também expressar o ainda baixo reconhecimento da agricultura urbana enquanto atividade de interesse público que merece estímulos estruturais por parte do Poder Público.

Responsabilidade dos Beneficiários

A análise das responsabilidades dos beneficiários nos Programas Municipais de Agricultura Urbana revela um cenário de baixa formalização dessas obrigações, onde a grande maioria dos municípios (18 em 25) não especifica quaisquer deveres para os participantes. Isso pode se dar devido à vulnerabilidade social dos beneficiários participantes do Programa, na medida em que os municípios optam, de forma acertada, por evitar uma responsabilização excessiva e dificultar o acesso à política, dando um caráter mais assistencialista.

Dentre os poucos que estabelecem responsabilidades, predominam dois tipos. O mais comum é o cadastramento obrigatório como condição para acesso às políticas, presente em cinco municípios: Itaquaquecetuba, Ribeirão Preto, Santo André, São Paulo e Americana. Um grupo menor, de apenas três municípios, exige compromissos operacionais: Campinas (cumprimento de termos ambientais), Jaborandi (adesão a chamadas públicas) e Piracicaba (participação obrigatória em oficinas).

Esta distribuição evidencia que a corresponsabilização dos cidadãos ainda é incipiente na maioria das políticas de AU, ficando basicamente restrita ao ato de cadastrar-se, com exigências mais substantivas sendo excepcionais.

Como o Programa é acessado?

O estudo dos mecanismos de acesso às políticas de AU revela três realidades distintas. O cadastramento obrigatório emerge como principal forma de acesso ao Programa, adotado por 9 municípios, que implementam sistemas divididos entre plataformas virtuais e procedimentos presenciais. Um segundo grupo de 6 municípios utiliza instrumentos alternativos como chamadas públicas ou contato direto com servidores/as públicos/as alocados nas secretarias responsáveis pelo Programa. Em alguns destes municípios, o acesso é feito a partir de uma busca ativa realizada pela Prefeitura, por meio de cadastros já existentes, como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, entre outros. Já um terceiro grupo, com 10 municípios, não apresenta informações claras sobre suas formas de acesso, indicando desafios de transparência na divulgação dos caminhos de participação.

A análise demonstra que, embora 15 municípios possuam mecanismos definidos de acesso, persistem desigualdades significativas na forma de ingresso às políticas de agricultura urbana, com impacto direto na capacidade de engajamento da população. A falta de transparência nas formas de acesso prejudica a universalização da política pública e dificulta a inclusão de pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Mapeamento de iniciativas

A existência de mapeamento é um forte indicador de que a Prefeitura busca reconhecer as iniciativas de forma a apoiar de forma mais estruturada, com geração de dados e informações sobre a prática no município. Apenas 13 municípios (52%) declararam possuir mapeamento. Desses, muitos são pontuais (realizados em determinado momento e sem um processo definido de atualização) ou não estão publicamente disponíveis, como em Botucatu e Guarulhos. Destaques positivos são São Paulo (mapeamento contínuo e público via plataforma digital, utilizado como forma de cadastro para acessar a política), Diadema (estruturado em categorias) e Santo André (mapeamento recente, com cerca de 200 hortas ativas). A falta de um diagnóstico preciso dificulta o planejamento e a avaliação das políticas, assim como restringe o acesso a determinadas iniciativas ou públicos beneficiários.

Dentro os municípios que declararam possuir mapeamento, o número aproximado total de hortas conhecidas foi expresso em alguns casos: São Paulo (mais de 1000 iniciativas), Santo André (200), São José dos Campos (85), Diadema (80), Campinas (252 somando todos os tipos), Americana (140), Itaquaquecetuba (37), Osasco (20), São Vicente (8) e Iguape (4).

Em relação aos demais municípios, sete (7) declararam não possuir mapeamento e cinco (5) não informaram.

Banco de Dados de áreas para Implantação

Alguns municípios preveem em seus programas de AU o mapeamento de áreas passíveis para implantação de hortas urbanas e formação de um banco de dados para isso. No entanto, o planejamento espacial para expansão da AU é uma prática incipiente, às vezes prevista, mas pouco executada. Terrenos públicos ociosos são a categoria de área mais frequentemente considerada (15 municípios), seguida por áreas institucionais (como em escolas e UBS) e faixas de servidão (relacionadas à linhas de transmissão de energia e dutos).

A menção a terrenos privados ociosos (9 municípios), muitas vezes associada à descontos de IPTU e outros benefícios fiscais ao proprietário, sugere uma ambição de atuação mais ampla, mas que esbarra em questões fundiárias complexas e acaba não sendo exequível. Municípios como São Vicente enfrentam o desafio inverso, com um banco de dados de restrição de áreas aptas à implantação do programa devido à contaminação do solo.

Apesar de desejável e transparente a construção de um banco de áreas, ainda mais com acesso disponibilizado para a população, não foi possível encontrar exemplos nos municípios estudados, apesar de haver essa previsão em algumas normativas estudadas.

Previsão no Plano Diretor Estratégico ou Lei de Zoneamento

A incorporação da AU e de instrumentos urbanísticos que a favorecem nas normativas de planejamento urbano é um marco da legitimação da prática no território. Possibilita, por exemplo, a definição de zonas específicas para a agricultura urbana, como Botucatu, assim como a integração com outras políticas de desenvolvimento urbano do município, como em Guarulhos. O reconhecimento da AU no âmbito das leis de planejamento urbano é um passo fundamental para a regulamentação da prática e para sua compreensão enquanto uma ferramenta de adaptação às mudanças climáticas, de combate à fome e promoção da segurança alimentar e nutricional, de proteção e conservação de áreas verdes e de recursos naturais e de promoção à função social da propriedade.

No entanto, apenas 9 municípios (36%) afirmam ter essa previsão, sendo que a maioria ainda trata a AU como uma política setorial desconectada do ordenamento territorial. É preciso transcender a lógica da agricultura urbana apenas enquanto uma ferramenta setorial de combate à fome e concebê-la a partir da perspectiva do território. A agricultura urbana pode ser responsável por importantes benefícios na escala territorial, integrando temas como desenvolvimento urbano, segurança alimentar e nutricional, fortalecimento comunitário, bem estar social, saúde coletiva, segurança pública e outros. A perspectiva de integração com outras políticas é fundamental para possibilitar a intersetorialidade inerente à prática da agricultura urbana e entendê-la como parte integrante da política urbana e territorial.

Orçamento público

Em relação ao orçamento público para os Programas de AU, esta é uma das maiores fragilidades. Apenas 9 municípios (36%) confirmaram explicitamente ter orçamento, onde as fontes são variadas: orçamento municipal, fundos setoriais, emendas parlamentares e parcerias privadas. Os valores, quando informados, variam drasticamente, de R$ 1.570,00 anuais em Santo André a R$ 7 milhões em São Paulo, e R$ 142.000,00 previstos para 2025 em Jaborandi. Importante ressaltar que estas informações foram coletadas a partir dos formulários e entrevistas e podem ter variações ao analisar o que é previsto nas normativas.

A dependência de emendas parlamentares e parcerias, como em Itapecerica da Serra e São Vicente, torna a política vulnerável e descontínua, apesar de muitas vezes ser o que é possível para que ações sejam executadas no município. No entanto, a maioria dos municípios não possui ou não deixou claro ter orçamento, o que é um grande impeditivo para o escalonamento e instituição do Programa. A ausência de uma rubrica específica para estas ações também fragiliza o desenvolvimento do Programa, uma vez que pode receber recursos de forma contingenciada e ficar a mercê de ser priorizado de forma ocasional, sem o devido planejamento prévio.

Parcerias

O estabelecimento de parcerias para a execução do Programa de AU é fundamental, tanto pelo caráter intrinsecamente intersetorial e colaborativo da política, quanto pelas oportunidades de otimizar recursos e garantir a execução de determinadas ações, dada as restrições estruturais e orçamentárias que muitos municípios encontram. As parcerias mais frequentes são com Universidades e Instituições de Pesquisa (12 municípios) e com o Sistema "S" (como SESC, SENAR, SESI e outros) e com entidades sem fins lucrativos, como associações de bairro (10 municípios). Parcerias com ONGs, OSCIPs e coletivos (11 municípios) são cruciais para a capilaridade das ações, podendo ter maior flexibilidade na execução e gestão e com maior proximidade do público beneficiário. Essas parcerias com a sociedade civil possibilitam a construção de uma rede ampla e diversificada de atores que garante maior sustentabilidade das ações, possibilita um suporte mais contínuo às iniciativas e fortalece o tecido social e a otimização dos recursos.

Diversos municípios também destacaram as parcerias com empresas concessionárias (Enel, Transpetro, Ecovias) para uso de faixas de servidão, observada em Diadema, Osasco e outros. A disponibilidade de terras nos municípios para implantação do Programa de AU é, muitas vezes, escassa e a parceria com as empresas concessionárias é uma possibilidade para a instalação de hortas. O uso dessas áreas, no entanto, é condicionado às regras e orientações relacionadas à gestão de risco (principalmente no caso de empresas de distribuição e transmissão de energia) e estas parcerias, apesar de muitas vezes serem históricas, dependem do interesse político dos gestores.

Além das parcerias com empresas concessionárias, também são relevantes as parcerias com órgãos Estaduais e Federais e empresas públicas (identificada em 10 municípios), como a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo que promove o desenvolvimento rural sustentável por meio da assistência a produtores/as agrícolas), a Embrapa e outras. Estas parcerias buscam suprir as dificuldades e restrições da assistência técnica municipal em atender os/as agricultores/as urbanos/as e possibilitam o acesso a políticas públicas e direcionamento de recursos para apoio às Prefeituras e às iniciativas do território.

Desafios

Em termos de desafios expressos para o desenvolvimento dos Programas Municipais de AU, em sua maior parte, os desafios convergem para questões estruturais. A falta de recursos humanos, como equipe técnica insuficiente e ausência de concursos públicos, é o desafio mais premente, citado direta ou indiretamente por mais de 10 municípios. Outra questão relacionada é a falta de orçamento e recursos financeiros, citado por 8 municípios. Sem orçamento, as ações se tornam insuficientes e pontuais, sem o devido suporte para que as iniciativas se sustentem.

Desafios operacionais como acesso à terra (5), regularização das iniciativas (5), comercialização (4), assistência técnica e apoio à infraestrutura (4) também são recorrentes e estão, de alguma forma, relacionados diretamente aos desafios anteriores. Além destes, também foram citados desafios políticos como a falta de sensibilização (tanto de outras Secretarias Municipais como do Prefeito/Gestão) e apoio interno (dentro da Prefeitura) e do Poder Legislativo, citado por Campinas, Diadema e Itanhaém.

Perspectivas de Futuro

As soluções propostas pelos/as próprios/as gestores/as e servidores/as públicos/as espelham os desafios, uma vez que a contratação de profissionais é a principal perspectiva (citada por 15 municípios), seguida por maior dotação orçamentária (13 municípios) e o estabelecimento de parcerias (10 municípios). Isso indica uma clara consciência dos principais entraves e um roteiro mínimo para o fortalecimento das políticas: investimento em pessoal e recursos financeiros.

Além disso, também foram citados o maior envolvimento de Secretarias (7), materiais educativos (7) e capacitação de profissionais (6) enquanto oportunidades para desenvolvimento e aprimoramento das ações no futuro.

II. Análise Horizontal dos Municípios

A análise individual dos municípios revela uma diversidade de realidades, onde o estágio de desenvolvimento das políticas de AU varia drasticamente. A partir de uma análise dos dados da pesquisa, é possível destacar Americana como um modelo de referência em municípios médios, com uma estrutura formada a partir da parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a CATI, um mapeamento realizado que identifica 140 hortas no município, e a previsão de benefícios fiscais, demonstrando uma política institucionalizada. Na mesma perspectiva, Botucatu possui uma política com boa estrutura, tendo a Secretaria de Agricultura como centralidade, com um mapeamento contínuo e um foco claro no combate à insegurança alimentar, embora careça de informações sobre orçamento específico.

No extremo oposto, Caraguatatuba representa os municípios em estágio embrionário, onde a ausência de estrutura, orçamento e informações detalhadas e legislação simplificada é sintomática, tendo a "vontade do Legislativo e Executivo" como seu principal e ainda não concretizado desafio. Além disso, as normativas do município trazem restrições à prática que dificultam sua operacionalização.

Campinas exemplifica um alto grau de institucionalização, com uma estrutura complexa que envolve 12 secretarias, a realização de concurso público para quadros específicos e a previsão orçamentária no Plano Plurianual (PPA), embora sofra com o desafio de sensibilizar setores internos da própria prefeitura para a pauta. Diadema, por sua vez, apresenta uma política madura e multifinalitária, ancorada na Secretaria de Segurança Alimentar, respaldada por lei e decreto próprios, e com um mapeamento detalhado que categoriza suas 80 hortas. Guarulhos, mesmo possuindo uma estrutura definida na Casa Municipal de Agricultura Urbana e previsão no Plano Diretor, vê seus avanços serem limitados por uma equipe de apenas dois funcionários e um fomento ainda classificado como pontual.

Alguns municípios adotam focos mais específicos. Iguape concentra suas energias quase exclusivamente nas hortas escolares, com a Prefeitura assumindo a criação e gestão direta, deixando em segundo plano a construção de um cadastro amplo ou parcerias diversificadas. Itanhaém, com número relativamente reduzido de iniciativas mapeadas, mantém um perfil de apoio pontual, centrado em assistência técnica e capacitação realizadas por uma equipe diminuta, mas esbarra na ausência de orçamento e maior estrutura que ampare essas iniciativas. Situação similar vive Itapecerica da Serra, que opera com uma estrutura mínima de um único servidor e depende da instabilidade das emendas parlamentares. Pirapozinho também encontra-se em estágio embrionário, com foco restrito a hortas em prédios públicos e poucas hortas estruturadas. Ribeirão Preto, embora tenha um programa instituído por lei, enfrenta uma constante reformulação administrativa e opera com uma equipe drasticamente enxuta.

É possível destacar positivamente o município de Jaborandi, que chama a atenção pela existência de orçamento e planejamento para as ações, utilizando-se de chamadas públicas e possuindo parcerias consolidadas. Já Mauá e Nova Odessa ilustram realidades de política incipiente; o primeiro com apenas um mapeamento antigo como sinal de atividade, e o segundo com ações pontuais de apoio focadas na zeladoria urbana. Osasco conta com um programa estruturado por leis específicas e objetivos amplos, mas compartilha do desafio comum da limitação orçamentária e de equipe técnica. Piracicaba também surge como um caso de relativo sucesso na municipalização da AU, com uma lei que integra a agricultura familiar e urbana, um orçamento próprio, benefícios fiscais previstos e a operação de uma patrulha agrícola, configurando um modelo a ser emulado.

Santo André possui uma boa organização dos dados e se destaca pela existência de duas leis específicas, respaldadas por um mapeamento recente e detalhado que identifica 200 hortas ativas. No entanto, a política também possui orçamento municipal com valores irrisórios para a manutenção de sua estrutura. São Caetano do Sul atua tanto na criação quanto na promoção de hortas urbanas, contando com uma equipe relativamente numerosa, mas com fomento ainda é considerado pontual.

A capital São Paulo é, naturalmente, um caso à parte, devido às suas dimensões metropolitanas e à sua complexidade. Possui uma estrutura administrativa vasta, um orçamento da ordem de milhões, legislação consolidada desde 2004 (PROAURP) e um mapeamento público e contínuo que registra mais de mil hortas. Seus desafios, porém, são proporcionais à sua escala, envolvendo a pressão da especulação imobiliária, a complexa gestão de recursos hídricos e a dificuldade de engajar a juventude.

São José dos Campos adota uma abordagem singular, focada na educação ambiental, utilizando uma "horta modelo" no Parque da Cidade como estratégia de multiplicação e buscando recursos federais para projetos inovadores como uma fazenda urbana. São Roque, de forma similar, também possui como foco uma horta municipal, além de contar com uma parceria produtiva com o Instituto Federal, mas sem um programa orçamentário formal.

Um caso específico é o de São Vicente, que enfrenta o desafio da contaminação do solo, exigindo hortas suspensas e buscando fazer uma lei bem elaborada sair do papel, num contexto de ausência de verba específica. Sorocaba e Ubatuba possuem informações escassas sobre o Programa de AU, sugerindo políticas ainda em fase de estruturação ou com baixa capacidade de gestão e registro.

III. Pontos de Convergência e Divergência

Pontos de Convergência:

A análise dos 25 municípios respondentes do formulário e das entrevistas revela algumas convergências em torno de certos princípios e desafios que permeiam as políticas de agricultura urbana no estado de São Paulo. De maneira quase unânime, reconhece-se o caráter multifuncional da AU, que transcende a simples produção de alimentos e se associa com uma série de benefícios sociais, ambientais e econômicos. Os objetivos expressos pelos Programas de AU se entrelaçam, abarcando desde o combate à insegurança alimentar e a geração de emprego e renda até a educação ambiental, a promoção da saúde mental, a conservação da biodiversidade e a zeladoria de espaços urbanos ociosos. Esta visão ampla indica uma compreensão madura do potencial da AU como uma ferramenta de desenvolvimento urbano integrado.

Outra convergência marcante entre os municípios é a importância das hortas pedagógicas e escolares, presentes em 80% dos municípios estudados. Isto demonstra que o ambiente educacional é percebido como um espaço fértil e estratégico para a disseminação da prática, formando novas gerações e utilizando a horta como um laboratório vivo de aprendizagem. Além disso, há municípios em que as hortas escolares são a principal referência da agricultura urbana, adquirindo uma centralidade das ações deste tema.

No entanto, as convergências mais marcantes residem nos obstáculos encontrados pelos municípios na operação do Programa. A fragilidade na implementação se manifesta pela crônica insuficiência de recursos humanos especializados e nos recursos insuficientes para o Programa se sustentar. Equipes minúsculas, por vezes um único técnico, são responsáveis por coordenar, articular e dar suporte a dezenas ou centenas de iniciativas, limitando drasticamente a capacidade de acompanhamento e assistência técnica às iniciativas. Intimamente ligada a isso está a questão orçamentária, em que a falta de uma dotação orçamentária específica, robusta e contínua é outro ponto de concordância entre a maioria dos gestores, que frequentemente dependem de fontes voláteis como emendas parlamentares ou parcerias pontuais, inviabilizando um planejamento de longo prazo.

Por fim, há uma clara percepção de que a AU é uma política intrinsecamente colaborativa e intersetorial. A dependência de uma rede diversificada de parcerias – como universidades, ONGs, órgãos estaduais e federais – é uma constante, indicando que a Prefeitura, sozinha, não consegue viabilizar a política, atuando mais como um articulador de um ecossistema mais amplo.

Pontos de Divergência:

Se por um lado há fortes convergências, por outro, as disparidades no grau de institucionalização criam um abismo entre os municípios. De um lado, encontram-se cidades como São Paulo, Campinas, Piracicaba e Diadema, que construíram Programas de AU históricos, com arcabouços legais sólidos, estruturas administrativas dedicadas e mecanismos orçamentários que, apesar de variáveis, são consistentes. Do outro, municípios como Caraguatatuba e São Vicente parecem ainda engatinhar na formalização de uma política pública, carecendo dos elementos mais básicos de estruturação. Esta divergência fundamental impacta todas as outras dimensões da política.

As estratégias de atuação também divergem significativamente. Enquanto a maioria adota a categoria de “Promoção de Hortas Urbanas”, apoia direta e continuamente iniciativas, garantindo maior autonomia à comunidade, outros, como Iguape e São Caetano do Sul, optam pela “Criação e Gestão Direta de Hortas Urbanas”, mantendo as hortas sob a alçada de funcionários públicos e com produção voltada exclusivamente para políticas públicas municipais.

Há ainda os que se limitam a um “Apoio à Hortas Urbanas”, com práticas pontuais de suporte às iniciativas e sem um envolvimento mais profundo.

A robustez financeira é outra linha divisória profunda. A comparação entre o orçamento simbólico de Santo André, que beira a irrelevância prática, com os milhões de reais alocados por São Paulo e a previsão constante de municípios como Jaborandi, evidencia níveis radicalmente diferentes de prioridade política e comprometimento financeiro com a agenda.

Por fim, a integração com o planejamento urbano emerge como um critério de vanguarda que separa uma minoria de municípios. Apenas um terço dos analisados conseguiu incorporar a AU em seus Planos Diretores ou leis de zoneamento, um movimento que confere à atividade uma legitimidade territorial e a protege de forma mais efetiva contra usos do solo concorrentes. A maioria ainda a trata como uma política setorial desconexa do ordenamento territorial. Da mesma forma, a abordagem regulatória e de incentivos, como a oferta de descontos no IPTU ou tarifas sociais, é uma prática de ponta adotada por um grupo seleto, como Piracicaba e Americana, demonstrando um entendimento mais sofisticado do papel do poder público em criar um ambiente favorável para a prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES



CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Esta análise das políticas de apoio à agricultura urbana em 40 municípios paulistas permitiu mapear um cenário complexo, caracterizado por avanços notáveis em algumas localidades e por uma estagnação profunda em outras. A conclusão que se impõe é a de que **a AU no estado de São Paulo é uma política pública em disputa e em construção**, cujo sucesso e capilaridade dependem diretamente de um conjunto de fatores interligados.

Os dados analisados, tanto das normativas municipais quanto da visão de gestores/as e servidores/as públicos/as, permitem adentrar uma reflexão crítica sobre a natureza e os dilemas das políticas de agricultura urbana nos municípios paulistas. Uma das reflexões centrais diz respeito ao **"círculo virtuoso da institucionalização"** versus o **"círculo vicioso da precariedade"**. Municípios que conseguiram dar o passo inicial de criar uma estrutura mínima, com leis e orçamento, mesmo que modestos, tendem a colher frutos que reforçam a própria política: conseguem mapear suas iniciativas, o que gera dados para um planejamento mais preciso; atraem e consolidam parcerias mais estáveis; conseguem acessar recursos externos e conseguem estruturar ações continuadas de apoio e suporte a iniciativas existentes. Por outro lado, municípios que não superam a barreira inicial da precariedade ficam presos a um ciclo de invisibilidade e inefetividade: sem equipe, não há mapeamento; sem mapeamento, não há diagnóstico para pleitear orçamento; sem orçamento, a equipe fica sobrecarregada e ineficaz, a mercê de parcerias localizadas e da sensibilização de tomadores/as de decisão para que o tema seja priorizado de alguma forma. Este ciclo explica em grande parte a heterogeneidade observada. A **contratação de profissionais e a alocação de verba no orçamento municipal** não são meras demandas setoriais; são **pré-requisitos básicos para que a política exista de fato**, e não apenas no discurso ou em leis que "ficam no papel".

Outro ponto para discussão é a tensão entre a multifuncionalidade da AU e a fragmentação administrativa do Estado. **A AU é, por natureza, transversal, dialogando com Saúde, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico**. No entanto, a estrutura tradicional da administração pública é setorializada e compartimentada, com a centralização das ações de AU em apenas uma secretaria que, na vasta maioria dos municípios, pouco consegue tecer pontes e integrar ações com outros órgãos públicos. Os casos mais bem-sucedidos, como Campinas e São Paulo, explicitamente reconhecem e buscam gerir esta transversalidade por meio de ações integradas que envolvem múltiplas secretarias ou da criação de grupos de trabalho intersetoriais. Nos demais, a AU frequentemente fica "aprisionada" em uma única pasta, limitando seu potencial e seu alcance, com o desafio de "sensibilizar outras secretarias", citado por vários gestores.

A previsão de participação social é outro aspecto importante a ser ressaltado, uma vez que poucas Prefeituras prevêem órgãos colegiados para exercer o controle social e acompanhamento das políticas públicas de AU. **O acompanhamento das ações pela sociedade civil pode favorecer os esforços de intersetorialidade** que a política requer, assim como aprimorar os instrumentos utilizados para acesso aos Programas. Poucos municípios avançaram nos mecanismos de transparência (como banco público de terras para o Programa e ações estruturadas de mapeamento de iniciativas) e ter um Conselho Municipal ativo é de suma importância para a efetividade das ações e uso eficiente dos recursos públicos. A criação de fóruns permanentes de discussão, como os Grupos de Trabalho (GTs) em Campinas ou a atuação junto aos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAs) em Diadema e São Vicente, ou ao Conselho de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável (CMDRSS), em São Paulo, é essencial para superar a fragmentação estatal. Da mesma forma, as parcerias com universidades, institutos de pesquisa e organizações da sociedade civil não são apenas auxiliares; são partes constituintes do ecossistema da AU, trazendo conhecimento, inovação e capilaridade. Fortalecer esta rede é fortalecer a própria política. A fiscalização das ações pelo Poder Legislativo, como visto em Sorocaba, também é digno de nota, uma vez que auxilia na manutenção do tema na agenda pública e busca garantir a universalidade de acesso à política e a continuidade das ações promovidas.

A questão da sustentabilidade das iniciativas também merece uma reflexão aprofundada. **O modelo predominante que busca promover as hortas urbanas com certo grau de autonomia comunitária é o melhor arranjo**, uma vez que possibilita às pessoas beneficiárias do Programa serem protagonistas do trabalho desenvolvido, buscando o empoderamento social. Ao mesmo tempo, transferir a gestão e manutenção para os beneficiários sem um suporte técnico e financeiro contínuo e robusto pode levar ao abandono das hortas diante de dificuldades sazonais, mudanças na liderança comunitária ou simples desgaste dos envolvidos. A quase inexistência de linhas de financiamento recorrentes para as hortas comunitárias coloca uma pressão insustentável sobre a voluntariedade. A sustentabilidade, portanto, não é apenas técnica ou ambiental, mas sobretudo socioinstitucional e financeira.

Neste mesmo sentido, **o apoio à comercialização é uma estratégia fundamental para fomentar a geração de renda** e prevista de forma diminuta pelos municípios, quando não explicitamente proibida por normativas. A iniciativa de promover feiras voltadas à agricultura urbana, assim como prever mercados institucionais (como a venda para alimentação escolar), busca diretamente favorecer à autonomia de agricultores/as urbanos/as e estimular a sustentabilidade financeira das práticas. No entanto, tais propostas permanecem de forma genérica nas normativas e pouco explícitas nos Programas de AU instituídos, permanecendo uma prática rara e ainda a ser aprimorada.

Também é crucial discutir o lugar da AU na política urbana mais ampla e quais instrumentos urbanísticos podem ser utilizados a favor da ampliação da prática nos territórios. A análise mostra que, para a maioria dos municípios, **a AU ainda é uma política marginal, desconectada das grandes agendas urbanas de habitação, geração de renda e regulação do uso do solo**. A sua rara incorporação aos Planos Diretores e a adoção (quando existente) de instrumentos precários de acesso à terra são sintomas disso. No entanto, **a AU tem potencial para ser uma ferramenta poderosa no enfrentamento de problemas urbanos centrais:** pode contribuir para a drenagem urbana em áreas permeáveis, amenizar ilhas de calor, oferecer opções de lazer, favorecer a gestão de resíduos orgânicos (via compostagem) e até mesmo qualificar a ocupação de vazios urbanos, inibindo a degradação ambiental, o espraiamento da habitação irregular e a especulação imobiliária. Para isso, é necessário um salto de compreensão: deixar de ver a AU como uma ação pontual de segurança alimentar, e passar a enxergá-la como um componente de infraestrutura verde e de desenvolvimento local integrado ao projeto de cidade.

A AU não pode continuar sendo um apêndice das Secretarias de Meio Ambiente ou Agricultura. Para realizar todo o seu potencial multifuncional, ela precisa ser incorporada aos Planos Diretores, às leis de zoneamento e às políticas de habitação social, saneamento ambiental e educação. **A previsão da AU no instrumento de planejamento de maior hierarquia é um passo fundamental para garantir segurança jurídica às iniciativas**, especialmente quanto ao uso de terrenos ociosos públicos e privados, e para orientar a destinação de áreas para essa finalidade. Os casos de Santo André e Diadema, que explicitamente vinculam a AU à zeladoria urbana, e de Piracicaba, São Paulo e Botucatu, que a integram a uma política de desenvolvimento urbano e rural sustentável, apontam nessa direção, mas são exceções. O grande desafio futuro é justamente realizar esta integração, transformando a agricultura urbana de uma política social setorial em uma estratégia multifuncional de planejamento urbano sustentável.

Por fim, é imperativo superar a visão assistencialista e pontual com que certos Programas de AU são estabelecidos. Embora o combate à insegurança alimentar e nutricional seja imperativo, reduzir a AU a isso é limitar seu alcance. Os casos mais consolidados demonstram que a geração de renda, a educação ambiental, a terapia ocupacional, a preservação da agrobiodiversidade e a criação de espaços de convivência comunitária são benefícios igualmente importantes e, em muitos casos, mais sustentáveis no longo prazo. **A AU é, antes de tudo, uma prática social que reconecta o urbano com o agrícola, o cidadão com a natureza e com o seu alimento, ressignificando o espaço da cidade.**

De forma resumida, as recomendações para Políticas Públicas Municipais de AU nesta pesquisa são:

- Para a construção de uma política pública que atenda às demandas sociais, é importante possuir um diagnóstico de como a prática de AU ocorre no território, quem são os sujeitos, quais são os principais desafios e como é possível potencializar o que já existe. Neste sentido, **a realização e manutenção de um mapeamento de iniciativas** pode possibilitar o entendimento da realidade para melhor adequação das políticas. Ademais, a **criação de um cadastro de iniciativas** no âmbito do município pode trazer maior clareza para a diversidade de tipologias de hortas e ser uma porta de acesso às políticas públicas existentes.

- Avançar nos **mecanismos de transparência e divulgação pública de informações** sobre o acesso à política de AU, como a explicitação dos trâmites de ingresso nos programas, a busca ativa e disponibilização pública de um cadastro ou **banco de áreas passíveis de serem utilizadas** no Programa, entre outros.

- Definir **instrumentos jurídicos mais robustos** para o estabelecimento de hortas urbanas, buscando garantir maior segurança para investimentos na produção e permanência dos sujeitos na atividade. A ausência de indenização, principalmente no que diz respeito às estruturas construídas e melhorias realizadas no espaço, é uma questão delicada, pois impede que o/a agricultor/a se sinta mobilizado à investir no terreno para melhorar sua produção e as condições de trabalho. É importante reduzir a precariedade e transitoriedade do instrumento e avaliar formas de indenização das benfeitorias realizadas no terreno durante seu uso. A **agricultura urbana deve ter um caráter mais permanente**, como parte do planejamento e desenvolvimento urbano da cidade.

- Após a solicitação do terreno para utilização para outros fins, é importante considerar que **quanto maior o período previsto para desocupação do imóvel, melhor para as/os agricultoras/es** conseguirem se organizar para acessar outro imóvel e retirar as mudas e estruturas que forem necessárias. O período de 6 meses é razoável, pois permite que se organize a desapropriação com maior respeito ao/a agricultor/a.

- A garantia de um **tempo mínimo de concessão** é fundamental para possibilitar a segurança jurídica das agricultoras e agricultores urbanos, assim como para garantir a colheita de culturas com períodos mais longos de produção. Períodos mais longos, entre 5 e 10 anos, são desejáveis, de forma a garantir a geração de renda, a qualificação da produção e a recuperação de solos degradados, sendo este último um dos maiores desafios encontrados por agricultoras/es urbanas/os. Quanto mais tempo a horta permanecer no espaço, maiores serão os benefícios sociais, ambientais e econômicos gerados.
- A **articulação entre as entidades e escalas de Governo** é fundamental para o desenvolvimento das ações e garantia de orçamento público para a AU. A participação do Governo Estadual e Federal pode dar um apoio estrutural para os municípios avançarem em suas políticas. No Estado de São Paulo, a exemplo da Batalha da Alimentação do Governo Franco Montoro, foi possível verificar o importante papel articulador do Governo do Estado nas ações de AU. A ação legislativa em Sorocaba demonstra também o **papel importante que o Legislativo pode ter para acompanhar e cobrar as ações do Executivo**, buscando uma maior efetividade dessas políticas, assim como garantir a inclusão da AU nas leis orçamentárias e de ordenamento urbano.
- A **priorização de sujeitos** nos Programas é uma estratégia importante para a promoção da justiça social no acesso às políticas, de forma a garantir os direitos sociais a quem mais necessita deles enquanto políticas afirmativas. Neste sentido, é importante avaliar e **definir as formas de seleção de beneficiários**, considerando tanto uma busca ativa, assim como garantir que cidadãos e grupos organizados possam acessar diretamente o Programa.
- Quando mais de uma Secretaria é envolvida com o Programa, é possível implementar ações mais amplas e integradas, otimizando recursos públicos e possibilitando maior eficiência e eficácia. A **intersetorialidade no Governo Municipal** é de extrema relevância, principalmente, em municípios menores, que detêm menos recursos para implementação e as parcerias, tanto no próprio Governo quanto com entidades de pesquisa e da sociedade civil, são fundamentais para garantir a sustentabilidade do Programa.
- A **participação da sociedade civil é fundamental para a governança**, uma vez que possibilita o aprimoramento das políticas a partir do olhar dos beneficiários, apontando lacunas e desafios que precisam ser superados para garantir o atendimento das metas e objetivos previstos, assim como garantindo o exercício da transparência. Os esforços para promoção da intersetorialidade e da participação social são constantes e dependem diretamente da vontade política da gestão em fomentá-las.
- A **especificação dos trâmites de acesso ao Programa Municipal de AU** é essencial para a garantia de um Programa amplo e universalizado, que garanta apoio às diversas tipologias de agricultura urbana presentes no território. Não basta instituir o Programa e não indicar os caminhos para acessá-lo. Os municípios que explicitam este processo e envolvem as diversas secretarias municipais e setores do Poder Público possibilitam maior robustez, transparência e imparcialidade ao processo de implementação de hortas. Ao mesmo tempo, é importante **garantir a simplicidade burocrática para que o Programa não seja restritivo** e permita o acesso ao público beneficiário, assim como é válida a previsão de **estruturas de apoio durante todo o processo**, desde a inscrição até a comunicação final dos resultados, com transparência em relação aos motivos de aceite/negativa da implementação das hortas.

- A ausência de uma previsão orçamentária clara é o maior entrave para a efetiva implementação da política. A maioria dos municípios não possui orçamento suficiente para o Programa, o que é um grande impeditivo para o escalonamento de práticas. A ausência de uma rubrica específica para estas ações fragiliza a atuação pública e precariza as iniciativas, uma vez que receber recursos de forma contingenciada e fica à mercê da priorização pública ocasional, restringe o alcance dessas ações. **Garantir orçamento e equipe técnica qualificada** para a implementação das ações é o básico para que o Programa de fato exista no município.
- O **estabelecimento de parcerias** para a execução do Programa de AU é fundamental, tanto pelo caráter intrinsecamente intersetorial e colaborativo da política, quanto pelas oportunidades de otimizar recursos e garantir a execução de determinadas ações, dada as restrições estruturais e orçamentárias que muitos municípios encontram. Parcerias com ONGs, OSCIPs e coletivos garantem maior a capilaridade das ações, podendo ter flexibilidade na execução e gestão e com maior proximidade do público beneficiário. Essas parcerias possibilitam a **construção de uma rede ampla e diversificada** de atores que garante maior sustentabilidade das ações, possibilita um suporte mais contínuo às iniciativas e fortalece o tecido social e a otimização dos recursos.
- Apesar de interessante e muito bem vinda a previsão da comercialização dos produtos para alimentação escolar no âmbito dos Programas de AU, restringir a comercialização a isso pode, na prática, impedir o/a agricultor/a em conseguir novos mercados e ampliar sua produção, tendo em vista os desafios já existentes na comercialização. Por sua vez, **a previsão de compras institucionais** deveria estar prevista justamente pela compra, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e não pela venda, garantindo o mercado ao/a agricultor/a e não restringindo ele a um mercado específico.
- A **garantia de um ponto de água na horta** é imprescindível para que ela se desenvolva, dada a complexidade da manutenção dos canteiros com irrigação somente de água de chuva ou com armazenamento precário. O subsídio da água pela Prefeitura para as iniciativas é muito bem vindo e pode ser nevrálgico para a sustentabilidade das práticas. De forma similar, **benefícios fiscais como o desconto de impostos (como IPTU)** são importantes para o acesso à terrenos privados e engajamento dos proprietários, possibilitando novas áreas para o desenvolvimento do programa.
- É preciso transcender a lógica da agricultura urbana apenas enquanto uma ferramenta setorial de combate à fome e concebê-la a partir da perspectiva do território. A agricultura urbana pode ser responsável por importantes benefícios na escala territorial, integrando temas como desenvolvimento urbano, segurança alimentar e nutricional, fortalecimento comunitário, bem estar social, saúde coletiva, segurança pública e outros. A perspectiva de **integração com outras políticas** é fundamental para possibilitar a intersetorialidade inerente à prática da agricultura urbana e entendê-la como **parte integrante da política urbana e territorial.**

Em síntese, o futuro das políticas de agricultura urbana nos municípios paulistas dependerá da capacidade de seus gestores e da sociedade civil em converter a clara percepção dos desafios – sintetizada na demanda por mais profissionais e mais orçamento – em ação política concreta. A agricultura urbana tem demonstrado seu valor nos territórios onde foi devidamente cultivada pelo Poder Público. O desafio agora é expandir as experiências bem-sucedidas, transformando-a em um conjunto de iniciativas isoladas em uma política de Estado permanente e transformadora para as cidades paulistas.

REFERÊNCIAS

BIAZOTI, A. R. **Engajamento político na agricultura urbana: a potência de agir nas hortas comunitárias de São Paulo.** 2020. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada), Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2019.

BRASIL. **Portaria n. 467, de 07 de Fevereiro de 2018, do Ministério do Desenvolvimento Social. Institui o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana.** Brasília: 2018.

BRASIL. **Decreto nº 11.700, de 12 de Setembro de 2023. Institui o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana e o Grupo de Trabalho do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana.** Brasília: 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.935, de 26 de Julho de 2024. Institui a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana.** Brasília: 2024.

CAROLINO, K. **Agricultura em São Paulo: uma análise sobre os programas públicos instituídos no município.** 2021. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

CONSEA. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. **Subsídios para uma Política Nacional de Agricultura Urbana Periurbana (PNAUP).** CONSEA, 2014. Disponível em: https://aspta.org.br/files/2015/04/Subsidio-para-uma-Poli%CC%81tica-Nacional-de-Agricultura-Urbana-Periurbana.pdf. Acesso em: 9 de Janeiro de 2026.

FERRARETO, L. C.; PINHEIRO, M. C. **Política nacional de agricultura urbana: estratégia para o combate à fome e promoção da segurança alimentar.** In ARANHA, A. V. (org.) Fome Zero: Uma História Brasileira. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Assessoria Fome Zero, 2, 2010.

FGVCES. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. **Agendas municipais de agricultura urbana e periurbana: um guia para inserir a agricultura nos processos de planejamento urbano.** Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e TEEB para Agricultura e Alimentação. São Paulo: 2022.

FGVCES. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. **Panorama de Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana: Sumário Executivo.** Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e TEEB para Agricultura e Alimentação. São Paulo: 2023.

INSTITUTO ESCOLHAS. **Políticas Públicas de Agricultura Urbana**. São Paulo: 2022.

SÃO PAULO, Governo do Estado de. **A Batalha da Alimentação no Governo Montoro.** São Paulo: PW, 1987.

A agricultura urbana é uma prática social que tem recebido crescente atenção nos últimos anos graças a sua capacidade de aliar o combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis às possibilidades de promover adaptação climática nas cidades. Os municípios possuem um papel crucial no desenvolvimento da prática nos territórios, podendo incentivar as iniciativas e transformar a realidade local.

Com esta pesquisa, o Instituto Pólis busca fortalecer as ações territoriais, aprimorar as informações e conhecimentos sobre as políticas públicas e qualificar a ação pública de forma a garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável. Garantir a segurança alimentar e nutricional das populações vulneráveis, é uma das formas de implementar o direito à cidade.



REALIZAÇÃO InstitutoPólis PARCERIA URBVERDE APOIO Fund FAPESP